TÀI LIỆU HỌC NHANH LÝ THUYẾT & MẸO GHI NHỚ 340 CÂU ĐẤU THẦU

Bộ đề 340 câu Cục Quản lý đấu thầu ban hành • Cập nhật Luật 90/2025/QH15, NĐ 214/2025/NĐ-CP, TT 79 & 80/2025/TT-BTC
(Tài liệu thiết kế cô đọng: Bảng quy luật nhớ nhanh + Tóm tắt Câu hỏi – Đáp án đúng – Từ khóa – Giải thích theo 10 chuyên đề)

PHẦN I. BÍ KÍP & MẸO GHI NHỚ HỆ THỐNG (ĐỌC TRƯỚC ĐỂ NẮM 60% QUY LUẬT)

1. Bảng Nhớ Nhanh Các Con Số Hạn Mức Tiền Tệ — Chỉ cần nhớ đúng 7 mốc tiền tệ này là giải quyết ngay ~25 câu hỏi về hạn mức trong đề!

Mốc / Từ khóa	Quy luật & Mẹo ghi nhớ nhanh	Câu áp dụng
≤ 50 triệu đồng	Mua sắm không phải lập KHLCNT (chỉ cần tiết kiệm, hiệu quả, đủ hóa đơn chứng từ) HOẶC được lập KHLCNT để đấu thầu. Cũng là mốc Bảo đảm dự thầu < 50 triệu đồng thì chỉ cần cam kết trong đơn dự thầu (không phải đính kèm thư bảo lãnh khi nộp E-HSDT).	*Câu 44, 66, 67, 225*
≤ 500 triệu đồng	1) Hạn mức CHỈ ĐỊNH THẦU đối với gói thầu thuộc DỰ TOÁN MUA SẮM thường xuyên (không hình thành dự án). 2) Hạn mức MUA SẮM TRỰC TUYẾN đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc DỰ TOÁN MUA SẮM. 3) Gói thầu dưới 500 triệu thuộc dự toán mua sắm: CĐT được quyết định cho phép nhà thầu có ≥ 50% lao động là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số (HĐLĐ ≥ 3 tháng) tham dự.	*Câu 33, 251, 253, 297*
≤ 01 tỷ đồng	Hạn mức MUA SẮM TRỰC TUYẾN đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc DỰ ÁN ĐẦU TƯ (nhớ: Dự toán mua sắm = 500 triệu; Dự án = 1 tỷ).	*Câu 253*
≤ 02 tỷ đồng	Hạn mức CHỈ ĐỊNH THẦU đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, hỗn hợp thuộc DỰ ÁN ĐẦU TƯ (riêng tư vấn thuộc dự án là 800 triệu).	*Câu 34*
≤ 10 tỷ đồng	1) Hạn mức áp dụng CHÀO HÀNG CẠNH TRANH (dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, hàng hóa thông dụng sẵn có, xây lắp đơn giản). 2) Gói hàng hóa/phi tư vấn ≤ 10 tỷ (hoặc xây lắp/hỗn hợp ≤ 20 tỷ) khi đóng thầu không có nhà thầu nộp E-HSDT thì gia hạn tối thiểu 05 ngày làm việc (nếu lớn hơn mốc này thì gia hạn tối thiểu 10 ngày).	*Câu 31, 32, 233, 268*
Không giới hạn hạn mức	1) ĐẤU THẦU RỘNG RÃI: Không quy định hạn mức áp dụng (giá nào cũng được đấu rộng rãi). 2) CHÀO GIÁ TRỰC TUYẾN THÔNG THƯỜNG đối với dự toán mua sắm hàng hóa: Không quy định hạn mức áp dụng.	*Câu 37, 270*
25 triệu đồng (0,025%)	Chi phí giải quyết kiến nghị KQLCNT = 0,025% giá dự thầu của nhà thầu kiến nghị (tối thiểu 2 triệu, tối đa 50 triệu). Lưu ý BẪY Câu 189: Nhà thầu rớt kỹ thuật (gói 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ) chưa được mở túi tài chính nên phải tính 0,025% x GIÁ GÓI THẦU (100 tỷ) = 25 triệu đồng (chứ không tính theo 90 tỷ tự khai!).	*Câu 189*

2. Bảng Nhớ Nhanh Các Mốc Thời Gian (Giờ / Ngày / Tháng / Năm) — Các câu hỏi về thời hạn rất dễ nhầm giữa 'ngày' và 'ngày làm việc'. Ghi nhớ bảng này để chọn chuẩn xác!

Mốc / Từ khóa	Quy luật & Mẹo ghi nhớ nhanh	Câu áp dụng
02 giờ	1) Đấu thầu QUA MẠNG: Chủ đầu tư phải mở thầu và công khai biên bản mở thầu trong thời hạn không quá 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu. 2) Sự cố Hệ thống: Tự động gia hạn các gói thầu có thời điểm đóng thầu/kết thúc chào giá trực tuyến trong khoảng từ khi sự cố đến sau khi khắc phục xong 02 giờ.	*Câu 227, 230, 275*
24 giờ	Đấu thầu KHÔNG QUA MẠNG: Biên bản mở thầu phải được đăng tải trên Hệ thống mạng ĐTQG trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm mở thầu.	*Câu 124*
02 ngày làm việc	1) Nộp chi phí giải quyết kiến nghị: Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bộ phận thường trực. 2) Giải thích lý do không trúng thầu: Chủ đầu tư phải trả lời trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhà thầu yêu cầu.	*Câu 185, 315*
03 ngày làm việc	1) Thời gian tối thiểu Chủ đầu tư dành cho nhà thầu để làm rõ E-HSDT (bổ sung cam kết bảo hành, bảo trì...): Không ít hơn 03 ngày làm việc. 2) Chào giá trực tuyến rút gọn: Nhà thầu xác nhận chấp thuận được trao hợp đồng trong tối đa 03 ngày làm việc. 3) Mua sắm trực tuyến: Nhà thầu xác nhận hoặc từ chối đơn hàng trong 03 ngày làm việc.	*Câu 96, 235, 244, 308, 310*

	4) Chào giá trực tuyến thông thường: Gửi thông báo mời trước thời điểm bắt đầu chào giá tối thiểu 03 ngày làm việc.	
05 ngày làm việc	Con số 'VÀNG' xuất hiện nhiều nhất: 1) Đăng tải KHLCNT lên Hệ thống: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành. 2) Đăng tải thông tin chủ yếu của hợp đồng: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng CÓ HIỆU LỰC. 3) Nộp bổ sung HÀNG MẪU (đấu thầu qua mạng): Trong vòng 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. 4) Nộp bản gốc bảo lãnh dự thầu giấy khi CĐT yêu cầu: Trong vòng 05 ngày làm việc.	*Câu 42, 68, 218, 259, 299*
07 ngày làm việc	Chủ đầu tư đăng tải danh sách nhà thầu có hành vi vi phạm và bị đánh giá về uy tín trên Hệ thống trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhà thầu có hành vi vi phạm.	*Câu 219*
10 ngày (ngày thường)	1) Trả lại nguyên trạng HSĐX tài chính của gói TƯ VẤN không qua mạng không vượt qua bước kỹ thuật: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 2) Gia hạn đóng thầu khi không có nhà thầu hoặc chỉ có 1 nhà thầu (gói xây lắp rộng rãi / gói hàng hóa 15 tỷ > 10 tỷ): Tối thiểu 10 ngày.	*Câu 26, 90, 268*
30 ngày	Hội đồng giải quyết kiến nghị phải có văn bản giải quyết kiến nghị về KQLCNT trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội đồng được thành lập.	*Câu 177*
12 tháng / 24 tháng / 36 tháng	• 12 tháng: Điều kiện Mua sắm trực tiếp (từ khi ký HĐ trước đến ngày phê duyệt KQ mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng). • 24 tháng: Thời gian áp dụng Mua sắm trực tuyến tối đa 24 tháng. • 36 tháng: Thời hạn áp dụng Thỏa thuận khung (mua sắm tập trung) không quá 36 tháng.	*Câu 39, 139, 221*
03 năm / 05 năm / 10 năm	• 03 năm: Kinh nghiệm tối thiểu của thành viên Tổ chuyên gia thuộc tổ chức tư vấn đấu thầu. • 05 năm: Thời hạn lưu trữ hồ sơ trong trường hợp HỦY THẦU (kể từ ngày ban hành QĐ hủy thầu). • 10 năm: Thời hiệu áp dụng biện pháp CẤM tham gia hoạt động đấu thầu (10 năm tính từ ngày XẢY RA hành vi vi phạm).	*Câu 16, 23, 158*

3. Bảng Nhớ Nhanh Tỷ Lệ Phần Trăm (%) & Cách Tính Hợp Đồng Tương Tự — Nắm vững các công thức tính quy mô hợp đồng tương tự, điểm kỹ thuật và tỷ lệ bảo đảm.

Mốc / Từ khóa	Quy luật & Mẹo ghi nhớ nhanh	Câu áp dụng
Hợp đồng tương tự theo chu kỳ năm (Câu 70, 79, 117)	Gói thầu có tính chất lặp lại theo chu kỳ qua các năm (như thuê máy chủ 5 năm, giặt là 3 năm, mua sắm 2 năm): • Tính giá trị 1 năm = Giá gói thầu / Số năm. • Hàng hóa (Câu 79): Bằng 50% giá trị 1 năm. • Phi tư vấn như thuê máy chủ, giặt là (Câu 70, 117): Bằng 30% giá trị 1 năm! Ví dụ Câu 70: 5 tỷ / 5 năm = 1 tỷ/năm -> 30% của 1 tỷ = 300 triệu đồng! Câu 117: 12 tỷ / 3 năm = 4 tỷ/năm -> 30% của 4 tỷ = 1,2 tỷ đồng (được cộng dồn các HĐ trong vòng 12 tháng đối với phi tư vấn!).	*Câu 70, 79, 113, 117*
Hợp đồng tương tự cùng Mã HS (Câu 78, 114)	• Nếu gói thầu có nhiều hàng hóa CÙNG MÃ HS (Câu 78: Hàng A 4 tỷ và Hàng B 6 tỷ cùng mã HS 9035): Chỉ lấy 50% của hạng mục có giá trị LỚN NHẤT (50% x 6 tỷ = 3 tỷ đồng), KHÔNG cộng gộp thành 5 tỷ! • Nếu gói thầu có nhiều hàng hóa KHÁC MÃ HS (Câu 114: Điều hòa 1 tỷ = cần 500tr; Laptop 2 tỷ = cần 1 tỷ): Một hạng mục chỉ được chứng minh bằng tối đa 01 hợp đồng (nên tách điều hòa làm 2 hợp đồng 400tr + 100tr như đáp án A Câu 114 là KHÔNG ĐÁP ỨNG!).	*Câu 78, 93, 114*
Công trình tương tự cấp thấp hơn (Câu 76, 112)	• Tổ hợp nhiều công trình (Câu 76): Chỉ xét theo công trình CHÍNH có cấp cao nhất (Nhà A1 cấp II, quy mô ≥ 50% x 2X), không bắt buộc phải có hàng rào, nhà bảo vệ. • Quy đổi công trình cấp thấp hơn liền kề (Câu 112): Đang xét Nhà cấp II giá trị 60 tỷ -> Nhà thầu được dùng 02 công trình Nhà cấp III mà MỖI công trình có giá trị ≥ 50% x 60 tỷ = 30 tỷ (vậy cặp 30 tỷ và 50 tỷ là ĐẠT).	*Câu 76, 92, 112*
Mua sắm tập trung giảm quy mô HĐ tương tự: Y / 1,25	Mua sắm tập trung hoặc số lượng lớn: Có thể điều chỉnh giảm yêu cầu quy mô hợp đồng tương tự xuống còn Y/1,25 (Y thông thường khoảng 50% giá trị gói thầu) và/hoặc chia thành các phần (lô).	*Câu 150*

Điểm uy tín tư vấn = 50 điểm (thang 1.000) & Điểm kỹ thuật tối thiểu = 70%	• Gói thầu tư vấn chấm thang 1.000 điểm: Điểm tiêu chí uy tín mặc định là 50 điểm (Câu 69). • Phương pháp chấm điểm kỹ thuật: Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật KHÔNG THẤP HƠN 70% tổng số điểm kỹ thuật (Câu 281).	*Câu 69, 281*
Chào giá trực tuyến rút gọn: Không thấp hơn 90%	Kể từ lượt chào giá thứ hai, giá chào của nhà thầu không được thấp hơn 90% giá thấp nhất đang hiển thị trên Hệ thống (để chống phá giá ảo). Đặc biệt: Chào giá trực tuyến rút gọn KHÔNG yêu cầu bảo đảm dự thầu và KHÔNG phải thẩm định KQLCNT!	*Câu 248, 249, 254*
Bảo đảm thực hiện hợp đồng khi giá dự thầu thấp khác thường: Tối đa 30%	Thông thường BĐTHHĐ từ 2% - 10% giá hợp đồng (gói EC dự thầu bằng 85% giá gói thầu chưa phải thấp khác thường dưới 80% nên không được đòi 15% - Câu 207). Nhưng nếu giá dự thầu thấp khác thường hoặc không cân bằng (đấu thầu quốc tế), CĐT có thể yêu cầu BĐTHHĐ lớn hơn 10% nhưng TỐI ĐA KHÔNG QUÁ 30% giá hợp đồng (Câu 191, 209).	*Câu 191, 207, 209*

4. Bảng Nhớ Nhanh Mức Cấm Thầu, Khóa Tài Khoản & Giải Quyết Kiến Nghị — Phân biệt rõ thời gian cấm theo hành vi, xử lý thành viên liên danh và thẩm quyền giải quyết kiến nghị.

Mốc / Từ khóa	Quy luật & Mẹo ghi nhớ nhanh	Câu áp dụng
Khung thời gian CẤM THẦU theo hành vi (Câu 160, 161, 162, 166, 167)	• Từ 03 năm đến 05 năm: Hành vi GIAN LẬN (làm giả hồ sơ, tài liệu), THÔNG THẦU (dàn xếp rút HSDT), đưa/nhận hối lộ. • Từ 01 năm đến 03 năm: Hành vi CẢN TRỞ; Tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định cùng gói thầu. • Từ 06 tháng đến 01 năm: Tham gia lập đồng thời tham gia thẩm định HSMT cùng 1 gói thầu. • Nhiều hành vi vi phạm cùng phạm vi: Cộng tổng thời gian cấm nhưng TỐI ĐA KHÔNG QUÁ 05 NĂM (thuộc thẩm quyền của Người có thẩm quyền).	*Câu 160, 161, 162, 166, 167*
Liên danh A-B vi phạm: Khi nào cấm riêng A, khi nào cấm cả A và B? (Câu 116, 163, 168, 169)	Mẹo cực dễ nhớ: • Về BẢO ĐẢM DỰ THẦU (Câu 116): 1 thành viên gian lận -> KHÔNG hoàn trả bảo đảm dự thầu của CẢ LIÊN DANH A-B. • Về CẤM THẦU khi LÀM GIẢ HỒ SƠ của riêng mình (Câu 163, 168): Ai làm giả người nấy chịu -> Chỉ cấm riêng thành viên A (3 - 5 năm). • Về CẤM THẦU khi THÔNG THẦU / DÀN XẾP để liên danh trúng thầu (Câu 169): Vì mục đích cho cả liên danh trúng thầu -> Cấm TẤT CẢ thành viên liên danh A-B (3 - 5 năm)!	*Câu 116, 163, 168, 169*
Khóa tài khoản / chức năng 06 tháng trên Hệ thống mạng ĐTQG	Khóa 06 tháng trong 3 trường hợp: 1) Nhà thầu đã ký thỏa thuận khung nhưng không ký HĐ / không nộp BĐTHHĐ (06 tháng kể từ ngày đơn vị mua sắm tập trung công khai tên). 2) Tư vấn đấu thầu dùng tài khoản của mình đăng tải thay Chủ đầu tư các nội dung thuộc trách nhiệm của CĐT. 3) Chào giá trực tuyến rút gọn: Từ chối xác nhận trao HĐ -> Khóa chức năng chào giá trực tuyến 06 tháng kể từ ngày CĐT công khai tên (Câu 245 hỏi câu KHÔNG ĐÚNG -> chọn B 'Khóa 03 tháng từ ngày Bộ Tài chính...').	*Câu 144, 217, 245*
Giải quyết kiến nghị: Ai giải quyết? (Câu 172 - 188)	• Kiến nghị TRƯỚC khi có thông báo KQLCNT: Do Chủ đầu tư, Người có thẩm quyền giải quyết (Nếu gửi đồng thời cả hai -> CHỦ ĐẦU TƯ giải quyết - Câu 179). • Kiến nghị VỀ KẾT QUẢ LCNT: Do Chủ đầu tư, Hội đồng giải quyết kiến nghị giải quyết (Nếu gửi đồng thời cho bộ phận thường trực HĐGQKN và CĐT -> HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ giải quyết - Câu 180). • Nếu đang giải quyết kiến nghị mà nhà thầu gửi đơn KHIẾU NẠI -> CHẤM DỨT NGAY việc giải quyết kiến nghị (Câu 174). • Nộp tiền và quản lý chi phí kiến nghị: Bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng giải quyết kiến nghị (Câu 175, 188).	*Câu 172, 173, 174, 175, 179, 180, 188*

5. Bảng Phân Định Thẩm Quyền & Điểm Mới Đấu Thầu (Luật 90/2025 & NĐ 214/2025) — Luật sửa đổi năm 2025 phân cấp rất mạnh cho Chủ đầu tư và bỏ vai trò Bên mời thầu ở nhiều khâu!

Mốc / Từ khóa	Quy luật & Mẹo ghi nhớ nhanh	Câu áp dụng
Chủ đầu tư quyết định hầu hết quy trình (Không còn giới hạn cứng số ngày đánh giá/phê duyệt)	• Ai phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT)? -> CHỦ ĐẦU TƯ phê duyệt (trừ trường hợp chưa xác định được CĐT). Người có thẩm quyền chỉ phê duyệt Kế hoạch TỔNG THỂ LCNT (Câu 151, 153, 154)! • Thời gian đánh giá HSDT, thời gian phê duyệt HSMT, thời gian phê duyệt KQLCNT: Đều do CHỦ ĐẦU TƯ quyết định trên cơ sở bảo đảm tiến độ của dự án, gói thầu (Câu 131, 132, 133)!	*Câu 131, 132, 133, 151, 153, 154, 194*

	• Thẩm quyền xử lý tình huống phức tạp (Câu 194): CHỦ ĐẦU TƯ quyết định xử lý tình huống sau khi có ý kiến của người có thẩm quyền.	
Miễn thẩm định ở các hình thức đơn giản	KHÔNG bắt buộc thẩm định ở các bước: 1) Danh sách xếp hạng nhà thầu: Không phải thẩm định trước khi phê duyệt (Câu 89). 2) Mua sắm trực tiếp: Không bao gồm bước thẩm định HSYC (Câu 129). 3) Chào hàng cạnh tranh: Không bao gồm bước thẩm định KQLCNT (Câu 130). 4) Chào giá trực tuyến rút gọn: Không phải thẩm định KQLCNT (Câu 254).	*Câu 89, 129, 130, 254*
Phân biệt: Đình chỉ vs. Hủy thầu vs. Không công nhận KQLCNT vs. Hủy QĐ phê duyệt KQLCNT	• ĐÌNH CHỈ cuộc thầu (Câu 164): Trong quá trình tổ chức LCNT cho đến TRƯỚC khi phê duyệt KQLCNT. • HỦY THẦU (Câu 202): Từ ngày phát hành HSMST/HSMQT/HSMT/HSYC đến TRƯỚC khi ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung. • KHÔNG CÔNG NHẬN KQLCNT (Câu 165): Thực hiện trong quá trình thực hiện hợp đồng (hoặc sau khi có KQLCNT phát hiện vi phạm). • HỦY QĐ PHÊ DUYỆT KQLCNT (Câu 205): Khi nhà thầu trúng thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc tại thời điểm ký HĐ không còn đáp ứng năng lực.	*Câu 164, 165, 202, 205*
Cách tính thời điểm kết thúc Chào giá trực tuyến rút gọn (Câu 243, 266, 271)	Công thức giải nhanh Câu 266 và Câu 271: • Quy tắc 1: Thời điểm bắt đầu và kết thúc chào giá trực tuyến rút gọn BẮT BUỘC TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH (từ 08h00, thứ 2 đến thứ 6) (Câu 243). • Quy tắc 2 (Câu 271 - Gói 01 tỷ đồng): Đăng TBMT lúc 11h00 Thứ 2 (15/9/2025) -> Thời gian chuẩn bị và chào giá tối thiểu theo ngày làm việc kết thúc sớm nhất vào đầu giờ hành chính Thứ 2 tuần kế tiếp: **08h00 ngày Thứ 2 (22/9/2025)**. • Quy tắc 3 (Câu 266 - Gói 02 tỷ đồng): Đăng TBMT lúc 11h00 Thứ 2 (15/9/2025) -> Kết thúc sớm nhất vào **08h00 ngày Thứ 4 (24/9/2025)**.	*Câu 243, 266, 271*
Hiệp định quốc tế (CPTPP, EVFTA, UKVFTA) & Hiệu lực VBPL (Câu 319 - 340)	• Việt Nam mở cửa thị trường mua sắm chính phủ trong 3 Hiệp định: CPTPP, EVFTA, UKVFTA (chưa là thành viên GPA của WTO; RCEP không có quy định chỉ định thầu). • CPTPP ký ban đầu gồm: 11 nước (Câu 320); CPTPP KHÔNG cho phép áp dụng đấu thầu qua mạng (Câu 336 - Chọn A) và chỉ quy định 2 hình thức: Đấu thầu rộng rãi & Chỉ định thầu (Câu 335). • EVFTA có hiệu lực từ: 01/8/2020 (Câu 327). Mẫu HSMT hàng hóa UKVFTA theo: Thông tư 12/2022/TT-BKHĐT (Câu 328). • Luật số 90/2025/QH15 có hiệu lực từ: **01/7/2025** (Câu 339). • Thông tư 80/2025/TT-BTC có hiệu lực từ: **08/8/2025** (Câu 340).	*Câu 319, 320, 321, 327, 328, 330, 335, 336, 339, 340*

6. Bí Kíp Chọn Nhanh Câu 'Tất Cả Đều Đúng / A & B Đều Đúng' Và Các Câu Bẫy! — Trong 340 câu, có hơn 55 câu có đáp án dạng 'Tất cả phương án trên đều đúng' hoặc 'Phương án A và B/C đều đúng'. Bạn chỉ cần nhớ các câu NGOẠI LỆ (Bẫy) dưới đây, còn lại cứ thấy 'Tất cả đều đúng / A và B đều đúng' là chọn ngay!

Mốc / Từ khóa	Quy luật & Mẹo ghi nhớ nhanh	Câu áp dụng
Quy tắc vàng: Hầu hết câu có 'Phương án A và B/C đều đúng' hoặc 'Tất cả đều đúng' là ĐÁP ÁN ĐÚNG!	Các câu chọn D ('Tất cả đều đúng' hoặc 'A và B/C đều đúng'): Câu 2, 6, 10, 11, 44, 45, 71, 90, 93, 101, 113, 118, 123, 135, 138, 176, 184, 209, 211, 213, 221, 222, 224, 231, 233, 238, 241, 256, 260, 261, 262, 272, 275, 277, 286, 298. Câu chọn C ('A và B đều đúng'): Câu 9, 107, 117, 252.	*Câu 2, 6, 9, 10, 11, 44, 45, 71, 90, 93, 101, 107, 113, 117, 118, 123, 135, 138, 176, 184, 209, 211, 213, 221, 222, 224, 231, 233, 238, 241, 252, 256, 260, 261, 262, 272, 275, 277, 286, 298*
⚠ CẢNH GIÁC NHÓM BẪY 1: Có phương án 'Tất cả phương án trên đều đúng' nhưng KHÔNG CHỌN D!	Chỉ có 14 câu bẫy loại này trong toàn bộ 340 câu - hãy học thuộc mặt 14 câu này: • Câu 30 (Phát hành HSMT không qua mạng): Chọn A (Phê duyệt và phát hành trên Hệ thống mạng ĐTQG). • Câu 43 (Nội dung KHLCNT): Chọn A (Giá gói thầu - vì thời gian thực hiện HĐ đã bỏ, thay bằng thời gian thực hiện gói thầu). • Câu 46 (Giá trị công việc đã thực hiện khi đã thanh lý HĐ): Chọn B (Giá trị thanh lý hợp đồng).	*Câu 30, 43, 46, 73, 92, 110, 115, 232, 237, 247, 269, 273, 274, 300*

	• Câu 73 (HĐ tương tự mua 20 máy điều hòa): Chọn A (Cùng lĩnh vực tổng quát). • Câu 92 (HĐ xây lắp tương tự 1 công trình độc lập): Chọn A (Hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn...). • Câu 110 (Bảo lãnh dự thầu không hợp lệ): Chọn C (Ký trước khi phát hành HSMT). • Câu 115 (Thầu phụ của liên danh): Chọn A (20% trên phần việc từng thành viên đảm nhận). • Câu 232 (Khi nào phải nộp lại E-HSDT): Chọn C (Khi E-HSMT được sửa đổi). • Câu 237 (Hệ thống tự động đánh giá): Chọn C (Doanh thu bình quân 3 năm gần nhất). • Câu 247 (Xác nhận chấp thuận trao HĐ): Chọn C (Chào giá trực tuyến rút gọn). • Câu 269 (Phương thức LCNT qua mạng): Chọn A (01 giai đoạn 01 túi hồ sơ - trong các đáp án liệt kê). • Câu 273 (Yêu cầu file đăng tải trên Hệ thống): Chọn C (Không nhiễm virus, không lỗi hỏng, không mật khẩu - vì câu A ghi 'không thuộc Unicode' là sai!). • Câu 274 (File đính kèm trong E-HSMT không mở được): Chọn A (Đăng tải và phát hành lại toàn bộ E-HSMT). • Câu 300 (Chữ ký biên bản mở thầu không qua mạng): Chọn C (Chủ đầu tư và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu).	
⚠️ **CẢNH GIÁC NHÓM BẪY 2: Có phương án 'Phương án A và B/C đều đúng' nhưng KHÔNG CHỌN D!**	Các câu bẫy có 'A và B/C đều đúng' nhưng chỉ có 1 ý đúng: • Câu 20 (Phát hành HSMT quốc tế): Chọn A (Phát hành trên Hệ thống mạng ĐTQG). • Câu 27 (Giữ lại HS tài chính quá hạn): Chọn C (Có thể dẫn tới khiếu nại). • Câu 29 (Nhà thầu phụ đặc biệt): Chọn A (Chuyển đổi số, KHCN được dùng thầu phụ đặc biệt nước ngoài). • Câu 41 (Đăng tải KHLCNT): Chọn A (Hệ thống mạng ĐTQG). • Câu 59 (Căn cứ lập HSMT): Chọn C (KHLCNT được duyệt). • Câu 85 (Chào hàng cạnh tranh không yêu cầu NLKN): Chọn A (Chỉ cần cam kết trong đơn dự thầu). • Câu 89 (Thẩm định danh sách xếp hạng): Chọn B (Không phải thẩm định). • Câu 103 (Liên danh 1 hạng mục máy chủ): Chọn A (Phân chia theo công việc thuộc quá trình sản xuất). • Câu 108 (Thay đổi nhân sự tư vấn khi thương thảo): Chọn C (Do thời gian đánh giá kéo dài hoặc bất khả kháng). • Câu 114 (HĐ tương tự khác mã HS): Chọn A (Tách 1 mã HS ra 2 hợp đồng là không đáp ứng). • Câu 125 (HĐ đơn giá cố định giảm khối lượng thực tế): Chọn B (Không cần ký văn bản sửa đổi HĐ). • Câu 131, 132 (Thời gian phê duyệt HSMT, KQLCNT): Chọn A (Do Chủ đầu tư quyết định). • Câu 139 (Thỏa thuận khung): Chọn B (Quy định trong KHLCNT nhưng không quá 36 tháng). • Câu 148, 149 (Chỉ định thầu thông thường / Thuê tư vấn MSTT): Chọn C. • Câu 165 (Trong quá trình thực hiện HĐ): Chọn C (Không công nhận KQLCNT). • Câu 170 (Đánh giá uy tín không ký HĐ): Chọn B (Sử dụng để đánh giá kỹ thuật gói tư vấn). • Câu 183, 186, 193, 214, 242, 250, 253, 254, 255, 276, 294, 312, 318.	*Câu 20, 27, 29, 41, 59, 85, 89, 103, 108, 114, 125, 131, 132, 139, 148, 149, 165, 170, 183, 186, 193, 214, 242, 250, 253, 254, 255, 276, 294, 312, 318*
Nhóm câu có đáp án 'Các phương án trên đều sai' (Chọn D)	Chỉ có 3 câu trong bộ đề mà đáp án đúng là D ('Tất cả/Các phương án trên đều sai'): • Câu 296 (Mua sắm trực tuyến dịch vụ tư vấn -> Sai vì mua sắm trực tuyến chỉ áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn thông dụng, KHÔNG áp dụng cho dịch vụ tư vấn!). • Câu 301 (Đấu thầu qua mạng đánh giá bản chụp/bản gốc -> Sai vì đấu thầu qua mạng dùng văn bản điện tử/webform, không có khái niệm bản chụp/bản gốc như đấu thầu giấy!). • Câu 314 (Gói thầu bảo hiểm dùng giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh do chính mình phát hành -> Sai vì nhà thầu không được tự bảo lãnh cho chính mình ở mọi mệnh giá!).	*Câu 296, 301, 314*

PHẦN II. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM, ĐÁP ÁN ĐÚNG, MẸO NHỚ & GIẢI THÍCH CHI TIẾT 340 CÂU (THEO 10 CHUYÊN ĐỀ)

Hướng dẫn học nhanh: Phần chữ IN ĐẬM GẠCH CHÂN trong câu hỏi và đáp án chính là 'Cặp Từ Khóa Vàng'. Khi ôn tập, chỉ cần nhìn cụm gạch chân ở câu hỏi là phản xạ ngay ra cụm gạch chân ở đáp án đúng!

CHUYÊN ĐỀ 1. QUY ĐỊNH CHUNG, ĐỐI TƯỢNG & ƯU ĐÃI (33 CÂU)

Câu 1. Trường hợp nào sau đây **bắt buộc phải lựa chọn nhà thầu** theo quy định tại Luật Đấu thầu?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Gói thầu thuộc dự án sử dụng **vốn ngân sách nhà nước của cơ quan nhà nước**

• **Mẹo nhớ:** Bắt buộc áp dụng Luật Đấu thầu = Cơ quan nhà nước + dùng vốn Ngân sách nhà nước. DNNN hoặc ĐVSNCL không dùng NSNN được tự quyết. | **Giải thích:** Theo Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15), gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước của cơ quan nhà nước bắt buộc phải lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật. Doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ không sử dụng ngân sách nhà nước được tự quyết định việc mua sắm trên cơ sở công khai, minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình. (Khoản 1 Điều 2 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 2. Chọn phương án đúng về **phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu**?

➤ **Đáp án đúng [D]:** **Tất cả phương án trên đều đúng** [Gồm: (A) Quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu; (B) Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu; (C) Quy định về hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh]

• **Mẹo nhớ:** Phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu bao quát đủ 3 mảng: Quản lý nhà nước + Thẩm quyền, trách nhiệm + Hoạt động LCNT/LCNĐT -> Chọn Tất cả đều đúng. | **Giải thích:** Điều 1 Luật Đấu thầu quy định phạm vi điều chỉnh bao gồm quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu, thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và hoạt động lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư. Do đó cả 3 phương án A, B, C đều đúng. (Điều 1 Luật Đấu thầu 2023)

Câu 3. Trường hợp nào sau đây **không thuộc đối tượng áp dụng của Luật Đấu thầu**?

➤ **Đáp án đúng [D]:** Hoạt động mua phần mềm kế toán của **hộ kinh doanh cá thể**

• **Mẹo nhớ:** Hộ kinh doanh cá thể mua sắm bằng tiền tư nhân -> Không bao giờ thuộc đối tượng áp dụng của Luật Đấu thầu. | **Giải thích:** Các phương án A, B, C đều là gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị công lập nên thuộc đối tượng áp dụng của Luật Đấu thầu. Hoạt động mua phần mềm kế toán của hộ kinh doanh cá thể là giao dịch dân sự tư nhân, không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật. (Điều 2 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 4. Theo quy định pháp luật về đấu thầu, gói thầu nào là **gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn**?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Gói thầu **lập nhiệm vụ quy hoạch vùng**

• **Mẹo nhớ:** Tư vấn = chất xám chuyên môn (lập quy hoạch, thiết kế, giám sát, kiểm toán...). Quảng cáo = phi tư vấn; Phần mềm MISA = hàng hóa; Thiết kế + cung cấp (EP) = hỗn hợp. | **Giải thích:** Lập nhiệm vụ quy hoạch vùng là hoạt động chuyên môn trí tuệ thuộc gói thầu dịch vụ tư vấn. Phương án A là gói thầu hỗn hợp (EP), phương án C (quảng cáo) là dịch vụ phi tư vấn, còn phương án D (mua phần mềm thương mại MISA) là gói thầu mua sắm hàng hóa. (Khoản 4 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023)

Câu 5. Theo quy định pháp luật về đấu thầu, gói thầu nào là **gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn**?

➤ **Đáp án đúng [A]:** **Gói thầu in sổ công tác** của tỉnh A

• **Mẹo nhớ:** Phi tư vấn = dịch vụ hậu cần, vật lý (in ấn, quảng cáo, vận chuyển, bảo hiểm, vệ sinh...). Kiểm toán = tư vấn; Phần mềm = hàng hóa; Xây trụ sở = xây lắp. | **Giải thích:** Dịch vụ phi tư vấn bao gồm logistics, bảo hiểm, quảng cáo, in ấn, vệ sinh, nghiệm thu chạy thử... nên gói thầu in sổ công tác là dịch vụ phi tư vấn. Thuê kiểm toán dự án là dịch vụ tư vấn, mua phần mềm kế toán là mua sắm hàng hóa, và xây dựng trụ sở là gói thầu xây lắp. (Khoản 5 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023)

Câu 6. Theo quy định pháp luật về đấu thầu, **đấu thầu là gì**?

➤ **Đáp án đúng [D]:** **Phương án A và B đều đúng** [Gồm (A): Là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết, thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình; và (B): Là quá trình lựa chọn nhà đầu tư để ký kết, thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình]

• **Mẹo nhớ:** Khái niệm Đấu thầu = Lựa chọn nhà thầu (tư vấn, phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp) + Lựa chọn nhà đầu tư (dự án đầu tư kinh doanh) -> Chọn cả A và B. | **Giải thích:** Theo khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu, đấu thầu bao gồm cả quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình. Phương án C không phản ánh đầy đủ bản chất và các nguyên tắc cốt lõi của đấu thầu. (Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023)

Câu 7. **Đấu thầu quốc tế là gì**?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Là hoạt động đấu thầu mà **nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài được tham dự thầu**

• **Mẹo nhớ:** Đấu thầu quốc tế = Cả nhà thầu trong nước VÀ nhà thầu nước ngoài đều được tham dự thầu (nhà thầu nội được đứng độc lập). | **Giải thích:** Theo khoản 11 Điều 4 Luật Đấu thầu, đấu thầu quốc tế là hoạt động đấu thầu mà nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài đều được phép tham dự thầu. Phương án B sai vì nhà thầu trong nước hoàn toàn được tham dự độc lập mà không bắt buộc phải liên danh với nhà thầu nước ngoài. (Khoản 11 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023)

Câu 8. **Giá đề nghị trúng thầu là gì**?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Là giá dự thầu của nhà thầu được đề nghị trúng thầu **sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch** theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)

• **Mẹo nhớ:** Giá đề nghị trúng thầu = Giá dự thầu + đã sửa lỗi + hiệu chỉnh sai lệch - giảm giá (nếu có). | **Giải thích:** Theo khoản 15 Điều 4 Luật Đấu thầu, giá đề nghị trúng thầu là giá dự thầu của nhà thầu được đề nghị trúng thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của HSMT, HSYC, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Phương án A là giá trúng thầu, phương án C là giá dự thầu trước sửa lỗi/giảm giá, và phương án D là giá hợp đồng. (Khoản 15 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023)

Câu 9. Theo quy định pháp luật về đấu thầu, **hàng hóa gồm**?

➤ **Đáp án đúng [C]:** **Phương án A và B đều đúng** [Gồm (A): Máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng;

sản phẩm; phương tiện; hàng tiêu dùng, phần mềm thương mại; và (B): Thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế]

• **Mẹo nhớ:** Hàng hóa = Máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, phần mềm thương mại (A) + Thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế (B). Câu D là phi tư vấn. | **Giải thích:** Theo khoản 17 Điều 4 Luật Đấu thầu, hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng, hàng tiêu dùng, phần mềm thương mại, thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế. Phương án D (logistics, bảo hiểm, quảng cáo, chụp ảnh vệ tinh...) thuộc nhóm dịch vụ phi tư vấn. (Khoản 17 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023)

Câu 10. Đối tượng nào sau đây **được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu**?

➤ **Đáp án đúng [D]:** Tất cả các phương án trên đều đúng [Gồm: (A) Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam; (B) Nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với hồ sơ mời thầu; (C) Sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường]

• **Mẹo nhớ:** Ưu đãi trong đấu thầu dành cho: Hàng hóa xuất xứ VN + Nhà thầu sản xuất hàng VN + Sản phẩm thân thiện môi trường -> Chọn Tất cả đều đúng. | **Giải thích:** Theo Điều 10 Luật Đấu thầu, các đối tượng được hưởng ưu đãi bao gồm hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa xuất xứ Việt Nam phù hợp với HSMT và sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường. Do đó cả 3 phương án A, B, C đều đúng. (Khoản 1 Điều 10 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 11. **Nhà thầu trong nước nào được hưởng ưu đãi** trong lựa chọn nhà thầu?

➤ **Đáp án đúng [D]:** Tất cả các phương án trên đều đúng [Gồm: (A) Nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với hồ sơ mời thầu; (B) Nhà thầu trong nước tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh với nhà thầu trong nước khác khi tham dự đấu thầu quốc tế; (C) Nhà thầu trong nước có sử dụng lao động nữ, thương binh, người khuyết tật hoặc người dân tộc thiểu số]

• **Mẹo nhớ:** Nhà thầu nội được ưu đãi khi: Sản xuất hàng xuất xứ VN + Độc lập/liên danh nội khi đấu quốc tế + Sử dụng lao động nữ/khuyết tật/thương binh/dân tộc thiểu số. | **Giải thích:** Theo Điều 10 Luật Đấu thầu, nhà thầu trong nước được hưởng ưu đãi khi sản xuất hàng hóa xuất xứ Việt Nam, khi tham dự đấu thầu quốc tế (độc lập hoặc liên danh với nhà thầu nội khác), hoặc khi sử dụng lao động nữ, thương binh, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số theo quy định. Do vậy tất cả các phương án trên đều đúng. (Khoản 1 Điều 10 Luật Đấu thầu 2023)

Câu 12. Trường hợp nào sau đây cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được **tự quyết định việc lựa chọn nhà thầu** trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình?

➤ **Đáp án đúng [D]:** Lựa chọn nhà thầu của doanh nghiệp nhà nước **không sử dụng vốn ngân sách nhà nước**, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên không sử dụng ngân sách nhà nước

• **Mẹo nhớ:** Tự quyết định mua sắm = KHÔNG dùng vốn ngân sách nhà nước (DNNN không dùng NSNN, ĐVSNCL tự chủ chi thường xuyên trở lên không dùng NSNN). | **Giải thích:** Theo quy định tại Luật Đấu thầu (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15), doanh nghiệp nhà nước không sử dụng vốn ngân sách nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên không sử dụng ngân sách nhà nước được tự quyết định việc lựa chọn nhà thầu trên cơ sở công khai, minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình. Các gói thầu dùng vốn đầu tư công hoặc vốn NSNN ở A, B, C bắt buộc phải tuân thủ Luật Đấu thầu. (Khoản 4 Điều 2 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 13. **Ngôn ngữ sử dụng đối với đấu thầu quốc tế** là gì?

➤ **Đáp án đúng [C]:** Tiếng Anh hoặc tiếng Việt và tiếng Anh

• **Mẹo nhớ:** Ngôn ngữ đấu thầu: Trong nước = Tiếng Việt; Quốc tế = Tiếng Anh HOẶC Tiếng Việt và Tiếng Anh. | **Giải thích:** Theo khoản 2 Điều 12 Luật Đấu thầu, ngôn ngữ sử dụng đối với đấu thầu quốc tế là tiếng Anh hoặc tiếng Việt và tiếng Anh. Phương án A chỉ áp dụng cho đấu thầu trong nước, còn tiếng Đức không được quy định trong Luật. (Khoản 2 Điều 12 Luật Đấu thầu 2023)

Câu 14. Đối với đấu thầu quốc tế, trường hợp ngôn ngữ sử dụng trong **hồ sơ mời thầu là tiếng Việt và tiếng Anh** thì khi tham dự thầu, nhà thầu được sử dụng ngôn ngữ gì?

➤ **Đáp án đúng [C]:** Tiếng Việt hoặc tiếng Anh

• **Mẹo nhớ:** HSMT quốc tế phát hành song ngữ (Việt và Anh) -> Nhà thầu được chọn 1 trong 2 khi dự thầu: Tiếng Việt HOẶC Tiếng Anh. | **Giải thích:** Theo khoản 2 Điều 12 Luật Đấu thầu, trường hợp ngôn ngữ sử dụng trong HSMT là tiếng Việt và tiếng Anh thì nhà thầu được lựa chọn sử dụng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để tham dự thầu, không bắt buộc phải lập HSDT bằng cả hai ngôn ngữ. (Khoản 2 Điều 12 Luật Đấu thầu 2023)

Câu 15. Điều kiện để **tổ chức đấu thầu quốc tế lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hóa** là gì?

➤ **Đáp án đúng [C]:** Gói thầu mua sắm hàng hóa mà hàng hóa đó **trong nước không sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng không đáp ứng** một trong các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, giá

• **Mẹo nhớ:** Đấu thầu quốc tế mua hàng hóa chỉ được tổ chức khi: Hàng trong nước KHÔNG sản xuất được, hoặc sản xuất được nhưng KHÔNG đáp ứng kỹ thuật/chất lượng/giá. | **Giải thích:** Theo Điều 11 Luật Đấu thầu, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, chỉ được tổ chức đấu thầu quốc tế khi hàng hóa đó trong nước không sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng không đáp ứng một trong các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, giá. Nếu hàng hóa thông dụng đã được nhập khẩu và chào bán tại Việt Nam thì vẫn phải đấu thầu trong nước. (Điểm b Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 17. Đối với đấu thầu rộng rãi quốc tế, trường hợp hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, **nhà thầu từ chối nhận lại hồ sơ đề xuất của mình** thì Chủ đầu tư phải xử lý như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Chủ đầu tư **xem xét, quyết định việc hủy hồ sơ nhưng phải đảm bảo thông tin không bị tiết lộ**

• **Mẹo nhớ:** Nhà thầu trượt kỹ thuật mà từ chối hoặc quá hạn không nhận lại HSĐXTC -> Chủ đầu tư quyết định HỦY hồ sơ nhưng phải bảo mật thông tin. | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu không qua mạng mà nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật từ chối nhận lại hồ sơ đề xuất tài chính hoặc quá thời hạn quy định không đến nhận, Chủ đầu

tư xem xét, quyết định việc hủy hồ sơ nhưng phải đảm bảo thông tin trong hồ sơ không bị tiết lộ. (Khoản 2 Điều 9 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 18. **Hồ sơ hoàn công và quyết toán của gói thầu được lưu trữ** theo quy định nào?

➤ **Đáp án đúng [C]:** Quy định của pháp luật về lưu trữ

• **Mẹo nhớ:** Hồ sơ hoàn công và quyết toán của gói thầu -> Lưu trữ theo quy định của Pháp luật về lưu trữ. | **Giải thích:** Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ hoàn công và quyết toán của gói thầu được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ, không thực hiện theo quy định nội bộ riêng của nhà thầu hay tư vấn giám sát. (Khoản 1 Điều 9 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 20. Đối với **đấu thầu quốc tế, hồ sơ mời thầu được phát hành như thế nào**?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Hồ sơ mời thầu được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Nhà thầu nộp tiền mua bản điện tử hồ sơ mời thầu khi nộp hồ sơ dự thầu

• **Mẹo nhớ:** Mọi HSMT (kể cả đấu thầu quốc tế) đều được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; nếu bán bản điện tử thì nhà thầu nộp tiền khi nộp HSDT. | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với đấu thầu quốc tế, HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; trường hợp Chủ đầu tư có bán bản điện tử HSMT thì nhà thầu nộp tiền mua khi nộp HSDT, không còn bán bản giấy trực tiếp tại địa chỉ Chủ đầu tư theo giờ hành chính. (Khoản 1 Điều 10 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 21. Đối với gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, **tiền bán bản điện tử hồ sơ mời thầu**, hồ sơ yêu cầu sẽ được xử lý như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước

• **Mẹo nhớ:** Gói thầu dùng vốn Ngân sách nhà nước -> Tiền bán bản điện tử HSMT/HSYC phải nộp trả vào Ngân sách nhà nước. | **Giải thích:** Theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tiền bán bản điện tử HSMT, HSYC phải được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, không được giữ lại sử dụng theo quy chế nội bộ hay khoán chi. (Khoản 2 Điều 10 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 23. **Thành viên tổ chuyên gia thuộc tổ chức tư vấn đấu thầu** cần có tối thiểu bao nhiêu năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan?

➤ **Đáp án đúng [C]:** 03 năm công tác thuộc một trong các lĩnh vực liên quan đến nội dung pháp lý, kỹ thuật, tài chính của gói thầu

• **Mẹo nhớ:** Thành viên Tổ chuyên gia: Mốc kinh nghiệm bắt buộc luôn là tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan. | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, thành viên tổ chuyên gia phải có tối thiểu 03 năm công tác thuộc một trong các lĩnh vực liên quan đến nội dung pháp lý, kỹ thuật, tài chính của gói thầu. (Điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 24. **Đơn vị sự nghiệp công lập A đã trúng thầu** gói thầu tổ chức lớp đào tạo cán bộ cho UBND tỉnh X sử dụng vốn ngân sách địa phương. Đơn vị sự nghiệp công lập A có phải tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu để thuê dịch vụ hậu cần (như địa điểm ăn nghỉ, photo tài liệu, hội trường tổ chức) hay không?

➤ **Đáp án đúng [C]:** Đơn vị A được tự quyết định việc mua sắm trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình

• **Mẹo nhớ:** Khi ĐVSNCL đóng vai trò là NHÀ THẦU đã trúng thầu -> Việc mua sắm đầu vào để thực hiện hợp đồng đó được TỰ QUYẾT ĐỊNH. | **Giải thích:** Khi Đơn vị sự nghiệp công lập A đã trúng thầu gói thầu của UBND tỉnh X, đơn vị A có tư cách là nhà thầu thực hiện hợp đồng. Do đó, đối với việc thuê dịch vụ hậu cần đầu vào để thực hiện gói thầu đã trúng thầu, đơn vị A được tự quyết định mua sắm trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình. (Khoản 4 Điều 2 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 25. Sở Y tế tỉnh A được **doanh nghiệp trong nước tài trợ 5 tỷ đồng** để mua sắm thuốc phục vụ khám chữa bệnh cho người nghèo, hỏi Sở Y tế có phải tổ chức đấu thầu thuốc theo quy định của Luật Đấu thầu không?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Sở Y tế A được tự quyết định việc mua sắm trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình trong trường hợp nhà tài trợ yêu cầu không lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu

• **Mẹo nhớ:** Vốn tài trợ cho cơ quan nhà nước: Được tự quyết định mua sắm NẾU nhà tài trợ có yêu cầu không áp dụng Luật Đấu thầu. | **Giải thích:** Theo quy định tại Điều 2 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15), đối với gói thầu sử dụng nguồn vốn tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước mà nhà tài trợ có yêu cầu không lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu thì đơn vị nhận tài trợ được tự quyết định việc mua sắm trên cơ sở công khai, minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm giải trình. (Khoản 4 Điều 2 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 28. Trường hợp nào sau đây Công ty B khi tham dự gói thầu xây lắp X thuộc Dự án Y được kết luận là **đáp ứng về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu**?

➤ **Đáp án đúng [C]:** Công ty B sử dụng nhà thầu phụ là công ty tư vấn C, công ty tư vấn C sở hữu 30% cổ phần của công ty A và công ty A là nhà thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật cho dự án Y

• **Mẹo nhớ:** Loại trừ 3 câu vi phạm trực tiếp: Thầu chính/thầu phụ chính là đơn vị lập E-HSMT (A, B) hoặc tư vấn lập HSMT giữ 30% (>20%) vốn của thầu chính (D) -> Chọn C. | **Giải thích:** Ở phương án A và B, nhà thầu tham dự hoặc nhà thầu phụ trực tiếp lập E-HSMT cho chính gói thầu đó nên vi phạm bảo đảm cạnh tranh. Ở phương án D, nhà thầu tư vấn lập HSMT sở hữu 30% (>20%) vốn góp của Công ty B nên vi phạm. Chỉ có phương án C là mối quan hệ cổ phần giữa nhà thầu phụ C và đơn vị thiết kế A, trong khi nhà thầu chính B hoàn toàn độc lập với tư vấn A nên đáp ứng quy định. (Điều 6 Luật Đấu thầu 2023 & Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 29. Chọn phương án đúng đối với **nhà thầu phụ đặc biệt**?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Đối với đấu thầu trong nước, khi tham gia gói thầu của dự án thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì nhà thầu trong nước được sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu nước ngoài đối với phần công việc đặc thù mà nhà thầu trong nước chưa thực hiện được hoặc cần chuyển giao công nghệ

• **Mẹo nhớ:** Luật 90/2025 mới: Đấu thầu trong nước thuộc lĩnh vực KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số -> Nhà thầu nội ĐƯỢC dùng nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu nước ngoài. | **Giải thích:** Theo khoản 3 Điều 11 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15), đối với đấu thầu trong nước, khi tham gia gói thầu thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì nhà thầu trong nước được sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt là nhà thầu nước ngoài cho phần việc đặc thù trong nước chưa thực hiện được hoặc cần chuyển giao công nghệ. (Khoản 3 Điều 11 LĐT)

Câu 48. **Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu hàng hóa phải độc lập với chủ thể nào** sau đây?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Phải độc lập với **nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu** gói thầu hàng hóa

• **Mẹo nhớ:** Nhà thầu dự thầu phải độc lập với Tư vấn lập/thẩm định HSMT, đánh giá HSDT... nhưng KHÔNG cần độc lập với tư vấn lập KHLCNT hay KHTT LCNT. | **Giải thích:** Theo Điều 6 Luật Đấu thầu, nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và tài chính với nhà thầu tư vấn lập HSMT gói thầu đó. Pháp luật không bắt buộc nhà thầu dự thầu phải độc lập với tư vấn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu hay kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, và trong đấu thầu rộng rãi không áp dụng điều kiện độc lập giữa các nhà thầu cùng tham dự như đấu thầu hạn chế. (Khoản 2 Điều 6 Luật Đấu thầu 2023 & Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 49. Nhận định nào sau đây **không phù hợp với quy định về bảo đảm cạnh tranh** trong đấu thầu?

➤ **Đáp án đúng [D]:** Nhà thầu thực hiện hợp đồng phải độc lập với **nhà thầu tư vấn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu**.

• **Mẹo nhớ:** Tư vấn lập KHLCNT (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu) KHÔNG nằm trong danh sách các bên phải độc lập về bảo đảm cạnh tranh -> Chọn D. | **Giải thích:** Theo Điều 6 Luật Đấu thầu và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, quy định bảo đảm cạnh tranh yêu cầu nhà thầu phải độc lập với chủ đầu tư (trừ các ngoại lệ của đơn vị sự nghiệp công lập), tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn lập/thẩm tra/thẩm định thiết kế, dự toán, HSMT, đánh giá HSDT. Không có quy định yêu cầu nhà thầu thực hiện hợp đồng phải độc lập với tư vấn lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. (Điều 6 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15) & Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 50. Nội dung nào sau đây **không thuộc quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu khi nhà thầu tham dự thầu đấu thầu rộng rãi gói thầu EPC, EP, EC**?

➤ **Đáp án đúng [D]:** Nhà thầu tham dự thầu phải **độc lập với nhà thầu khác cùng tham dự đấu thầu rộng rãi**

• **Mẹo nhớ:** Yêu cầu độc lập giữa các nhà thầu cùng tham dự chỉ áp dụng cho ĐẤU THẦU HẠN CHẾ, không áp dụng cho Đấu thầu rộng rãi! | **Giải thích:** Khi tham dự gói thầu EPC, EP, EC, nhà thầu phải độc lập với nhà thầu lập, thẩm tra thiết kế FEED, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật (các phương án A, B, C). Quy định các nhà thầu phải độc lập với nhau khi cùng tham dự một gói thầu chỉ áp dụng cho đấu thầu hạn chế, không áp dụng cho đấu thầu rộng rãi. (Điều 6 Luật Đấu thầu 2023 & Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 81. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi, chủ đầu tư phát hiện **người đại diện theo pháp luật của 02 nhà thầu tham dự thầu là anh em ruột** thì xem xét, đánh giá như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [D]:** **Không thuộc hành vi bị cấm, không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh** trong đấu thầu

• **Mẹo nhớ:** Hai nhà thầu độc lập có Giám đốc (đại diện pháp luật) là anh em ruột cùng dự thầu → Hoàn toàn HỢP LỆ (không bị cấm, không vi phạm bảo đảm cạnh tranh). | **Giải thích:** Luật Đấu thầu chỉ hạn chế mối quan hệ gia đình (cha mẹ, vợ chồng, con, anh chị em ruột) giữa cá nhân thuộc bên mời thầu/chủ đầu tư/tổ chuyên gia/tổ thẩm định với người đại diện theo pháp luật của nhà thầu. Hai nhà thầu có người đại diện pháp luật là anh em ruột (nếu không sở hữu chéo cổ phần trên mức quy định và không thông thầu) thì hoàn toàn hợp lệ. (Điều 6 và Điều 16 Luật Đấu thầu)

Câu 102. Trường hợp nào sau đây, nhà thầu được đánh giá là **không đáp ứng quy định về bảo đảm cạnh tranh khi tham dự thầu** gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi

➤ **Đáp án đúng [B]:** Đơn vị sự nghiệp công lập A tham gia gói thầu do Chi cục B là chủ đầu tư. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập A phù hợp với tính chất gói thầu. **Đơn vị sự nghiệp công lập A và Chi cục B lần lượt là đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị hành chính do Sở Tài Chính tỉnh X trực tiếp quản lý**

• **Mẹo nhớ:** ĐVSN công lập dự thầu gói do ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH (Chi cục B) có cùng cơ quan trực tiếp quản lý (Sở Tài chính) làm Chủ đầu tư → VI PHẠM bảo đảm cạnh tranh! | **Giải thích:** Theo quy định về bảo đảm cạnh tranh, hai đơn vị sự nghiệp công lập cùng trực thuộc một cơ quan quản lý (như câu C) hoặc doanh nghiệp với ĐVSN công lập cùng thuộc Sở (như câu D) thì được phép tham dự thầu của nhau; nhưng Đơn vị sự nghiệp công lập A và Chi cục B (đơn vị hành chính) cùng do Sở Tài chính trực tiếp quản lý thì không độc lập về pháp lý và tài chính (trừ trường hợp A thuộc ngoại lệ đặc thù), nên phương án B là không đáp ứng bảo đảm cạnh tranh. (Điều 6 Luật Đấu thầu & Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 104. **Có 4 nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương pháp giá thấp nhất**, trong đó: / Nhà thầu A, B, D là doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ. / Nhà thầu A, B, C và D có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá lần lượt là: 95 tỷ đồng, 100 tỷ đồng, 100 tỷ đồng và 105 tỷ đồng. / Nhà thầu A, B, C và D chứng minh được hàng hóa mình tham dự có tỷ lệ chi phí sản xuất trong nước lần lượt là: 20%, 40%, 45% và 60%. / Trong trường hợp tất cả nhà thầu đều đáp ứng về kỹ thuật thì nhà thầu nào được xét duyệt trúng thầu?

➤ **Đáp án đúng [B]:** **Nhà thầu B được xét duyệt trúng thầu**

• **Mẹo nhớ:** Tính giá đánh giá sau ưu đãi: B và C (nội địa 40%, 45%) cùng có giá so sánh thấp nhất là 102,5 tỷ đồng (thấp hơn A là 104,5 tỷ và D là 105 tỷ), nhưng B là DN nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ nên được ưu tiên thắng C! | **Giải thích:** Vì có nhà thầu D chào hàng hóa chi phí sản xuất trong nước ≥ 50% (mức ưu đãi 10%), nên khi quy đổi giá để so sánh: D giữ nguyên 105 tỷ; B và C (tỷ lệ nội địa 40% và 45% thuộc mức ưu đãi 7,5%, chênh lệch 2,5% so với D) bị cộng thêm 2,5% thành 102,5 tỷ đồng; A (tỷ lệ nội địa 20% < 30%, không được ưu đãi) bị cộng thêm 10% vào 95 tỷ thành 104,5 tỷ đồng. Hai nhà thầu B và C cùng có giá thấp nhất (102,5 tỷ đồng), nhưng B là doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ nên được ưu tiên xếp hạng cao hơn C và trúng thầu. (Điều 10 Luật Đấu thầu & Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 297. Trường hợp gói thầu có giá **gói thầu dưới 500 triệu đồng đối với dự toán mua sắm** thì chủ đầu tư được quyết định cho phép nhà thầu nào sau đây được tham dự thầu?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Nhà thầu có từ **50% lao động trở lên là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số có hợp đồng lao động với thời gian thực hiện hợp đồng từ 03 tháng trở lên** và đến thời điểm đóng thầu hợp đồng vẫn còn hiệu lực

• **Mẹo nhớ:** Gói dưới 500 triệu ưu tiên nhóm yếu thế => Nhớ 2 con số: TỪ 50% lao động trở lên + Hợp đồng lao động TỪ 03 THÁNG trở lên. | **Giải thích:** Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu có giá dưới 500 triệu đồng thuộc dự toán mua sắm, chủ đầu tư được quyết định chỉ cho phép các nhà thầu có từ 50% lao động trở lên là người khuyết tật, thương binh, dân tộc thiểu số (có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu) tham dự thầu. (K1 Điều 8 NĐ)

Câu 298. Trường hợp nào sau đây nhà thầu bị coi là **không đáp ứng tư cách hợp lệ khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 5** của Luật Đấu thầu?

➤ **Đáp án đúng [D]:** **Đáp án A và C là đúng**

• **Mẹo nhớ:** Nhà thầu A dùng tài khoản của Chi nhánh B hoặc Công ty con hạch toán phụ thuộc C để dự thầu => ĐỀU KHÔNG HỢP LỆ (Chọn A và C). | **Giải thích:** Theo quy định về đấu thầu qua mạng, nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh phải sử dụng đúng tài khoản của chính mình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chi nhánh hoặc công ty con hạch toán phụ thuộc không có tư cách pháp nhân độc lập với nhà thầu nên việc dùng tài khoản của các đơn vị này để dự thầu bị coi là không đáp ứng tư cách hợp lệ. (Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu, Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 337. **Gói thầu mua thuốc là gói thầu nào**?

➤ **Đáp án đúng [A]:** **Gói thầu mua sắm hàng hóa**

• **Mẹo nhớ:** Thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế => Đều là HÀNG HÓA (Gói thầu mua sắm hàng hóa). | **Giải thích:** Theo khoản 17 Điều 4 Luật Đấu thầu, hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng, hàng tiêu dùng, thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế. Do đó, gói thầu mua thuốc được phân loại là gói thầu mua sắm hàng hóa. (Khoản 17 Điều 4 Luật Đấu thầu)

CHUYÊN ĐỀ 2. HÌNH THỨC LCNT & KẾ HOẠCH LCNT (30 CÂU)

Câu 30. Đối với **đấu thầu không qua mạng, việc phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu** được thực hiện theo phương án nào sau đây?

➤ **Đáp án đúng [A]:** **Phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia**

• **Mẹo nhớ:** Kể cả đấu thầu KHÔNG qua mạng, việc phê duyệt và phát hành HSMT vẫn thực hiện TRÊN Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đối với gói thầu đấu thầu không qua mạng, việc phê duyệt và phát hành HSMT vẫn phải thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, không phê duyệt và phát hành bản giấy như trước đây. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 31. Gói thầu nào sau đây thuộc trường hợp được **áp dụng chào hàng cạnh tranh**?

➤ **Đáp án đúng [B]:** **Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản có giá không quá 10 tỷ đồng**

• **Mẹo nhớ:** Chào hàng cạnh tranh mới (NĐ 214/2025): Áp dụng cho gói Phi tư vấn thông dụng đơn giản, Hàng hóa thông dụng sẵn có, Xây lắp đơn giản có giá KHÔNG QUÁ 10 TỶ ĐỒNG. | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hạn mức chào hàng cạnh tranh là không quá 10 tỷ đồng áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản; mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường; hoặc xây lắp công trình đơn giản. Phương án A sai vì thiếu điều kiện 'thông dụng, sẵn có', phương án C sai vì tư vấn không áp dụng chào hàng cạnh tranh, phương án D sai hạn mức 15 tỷ đồng. (Điều 24 Luật Đấu thầu & Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 32. Đối với gói thầu **mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường có giá gói thầu 05 tỷ đồng** thì kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu nào sau đây?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Được áp dụng hình thức **chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi**

• **Mẹo nhớ:** Gói hàng hóa thông dụng 5 tỷ đồng (<= 10 tỷ, > hạn mức chỉ định thầu 2 tỷ) -> Được chọn Chào hàng cạnh tranh HOẶC Đấu thầu rộng rãi. | **Giải thích:** Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường có giá 05 tỷ đồng đủ điều kiện áp dụng chào hàng cạnh tranh (không quá 10 tỷ đồng), hoặc Chủ đầu tư có thể chọn đấu thầu rộng rãi (không giới hạn hạn mức). Không được chỉ định thầu vì giá gói thầu 05 tỷ đồng đã vượt hạn mức chỉ định thầu (02 tỷ đồng). (Điều 21, Điều 24 Luật Đấu thầu & Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 33. **Hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu không hình thành dự án thuộc dự toán mua sắm thường xuyên** là?

➤ **Đáp án đúng [A]:** **500 triệu đồng**

• **Mẹo nhớ:** Hạn mức chỉ định thầu mới (NĐ 214/2025): Dự toán mua sắm thường xuyên (không hình thành dự án) = 500 triệu đồng! | **Giải thích:** Theo quy định mới tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu không hình thành dự án thuộc dự toán mua sắm thường xuyên được nâng lên mức không quá 500 triệu đồng. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 34. **Hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc dự án đầu tư** là?

➤ **Đáp án đúng [D]:** **02 tỷ đồng**

• **Mẹo nhớ:** Hạn mức chỉ định thầu thuộc DỰ ÁN ĐẦU TƯ mới (NĐ 214/2025): Tư vấn = 800 triệu; Hàng hóa, Xây lắp, Phi tư vấn, Hỗn hợp = 02 tỷ đồng! | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hạn mức chỉ định thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, hỗn hợp thuộc dự án đầu tư là không quá 02 tỷ đồng (đối với gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự án đầu tư là không quá 800 triệu đồng). (Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 35. Phương án nào **không phải là một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu** được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

➤ **Đáp án đúng [D]: Đấu thầu qua mạng**

• **Mẹo nhớ:** Đấu thầu qua mạng là CÁCH THỨC tổ chức thực hiện, KHÔNG PHẢI là một 'Hình thức lựa chọn nhà thầu' trong KHLCNT. | **Giải thích:** Theo Điều 20 Luật Đấu thầu, các hình thức lựa chọn nhà thầu gồm đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, tham gia thực hiện của cộng đồng, đàm phán giá, đặt hàng, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. 'Đấu thầu qua mạng' là hình thức/cách thức thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, không phải tên hình thức lựa chọn nhà thầu. (Điều 20 Luật Đấu thầu 2023)

Câu 36. Gói thầu lựa chọn **tư vấn là tổ chức có giá gói thầu là 500 triệu đồng** áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu nào?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Được áp dụng hình thức **chỉ định thầu hoặc đấu thầu rộng rãi**

• **Mẹo nhớ:** Gói tư vấn 500 triệu (trong hạn mức chỉ định thầu): Được áp dụng Chỉ định thầu HOẶC Đấu thầu rộng rãi (Tư vấn không có Chào hàng cạnh tranh!). | **Giải thích:** Gói thầu dịch vụ tư vấn có giá 500 triệu đồng nằm trong hạn mức chỉ định thầu (không quá 500 triệu đồng đối với dự toán mua sắm thường xuyên và không quá 800 triệu đồng đối với dự án đầu tư), đồng thời không bắt buộc phải chỉ định thầu nên có thể áp dụng chỉ định thầu hoặc đấu thầu rộng rãi. Dịch vụ tư vấn không áp dụng chào hàng cạnh tranh nên loại C và D. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 37. Chọn phương án đúng về **hạn mức đối với đấu thầu rộng rãi**?

➤ **Đáp án đúng [A]: Không quy định hạn mức áp dụng**

• **Mẹo nhớ:** Đấu thầu rộng rãi = Áp dụng cho MỌI gói thầu, KHÔNG quy định hạn mức giá trị. | **Giải thích:** Theo Điều 21 Luật Đấu thầu, đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho tất cả các gói thầu mà không có quy định giới hạn về hạn mức giá gói thầu. (Điều 21 Luật Đấu thầu 2023)

Câu 38. Chọn phương án đúng về **loại gói thầu đối với hình thức mua sắm trực tiếp**?

➤ **Đáp án đúng [A]: Chỉ gói thầu mua sắm hàng hoá**

• **Mẹo nhớ:** Mua sắm trực tiếp = CHỈ áp dụng duy nhất cho gói thầu MUA SẮM HÀNG HÓA tương tự. | **Giải thích:** Theo khoản 1 Điều 25 Luật Đấu thầu, hình thức mua sắm trực tiếp chỉ được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự, không áp dụng cho gói thầu xây lắp, dịch vụ tư vấn hay dịch vụ phi tư vấn. (Khoản 1 Điều 25 Luật Đấu thầu 2023)

Câu 39. Phương án nào **không phải là điều kiện để được áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp**?

➤ **Đáp án đúng [D]:** Chủ đầu tư được **áp dụng mua sắm trực tiếp nhiều lần** đối với các loại hàng hóa thuộc gói thầu

• **Mẹo nhớ:** Mua sắm trực tiếp chỉ được áp dụng MỘT LẦN cho các loại hàng hóa thuộc gói thầu. Nói 'áp dụng nhiều lần' là SAI. | **Giải thích:** Theo khoản 2 Điều 25 Luật Đấu thầu, chủ đầu tư chỉ được áp dụng mua sắm trực tiếp một lần đối với các loại hàng hóa thuộc gói thầu mua sắm trực tiếp (quy mô nhỏ hơn 130% và trong vòng 12 tháng kể từ khi ký hợp đồng trước). Do đó phương án D nói được áp dụng nhiều lần là sai. (Khoản 2 Điều 25 Luật Đấu thầu 2023)

Câu 40. Hãy chọn **phương án đúng về hình thức đặt hàng**?

➤ **Đáp án đúng [A]: Là một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu**

• **Mẹo nhớ:** Luật 90/2025 đã bổ sung 'Đặt hàng' trở thành một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu chính thức của Luật Đấu thầu. | **Giải thích:** Theo Luật 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu, 'Đặt hàng' là một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu. Các phương án B, C, D sai vì đặt hàng được áp dụng cho cả hàng hóa, dịch vụ sự nghiệp công, công nghiệp quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ trọng điểm... và ưu tiên áp dụng quy trình theo pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực nếu có quy định khác. (Điều 20 & Điều 29a Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 41. **Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án thuộc đối tượng áp dụng của Luật Đấu thầu bắt buộc phải đăng tải ở đâu**?

➤ **Đáp án đúng [A]: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia**

• **Mẹo nhớ:** Mọi thông tin đấu thầu bắt buộc công khai (KHLCNT, TBMT, KQLCNT...) đều phải đăng tải trên HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA. | **Giải thích:** Theo Điều 7 và Điều 8 Luật Đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu bắt buộc phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. (Khoản 1 Điều 7 & Điều 8 Luật Đấu thầu 2023)

Câu 42. **Chậm nhất là bao nhiêu ngày thì kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải** trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

➤ **Đáp án đúng [A]: 05 ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành**

• **Mẹo nhớ:** Thời hạn đăng tải KHLCNT, KQLCNT lên Hệ thống = Chậm nhất 05 NGÀY LÀM VIỆC kể từ ngày văn bản được ban hành. | **Giải thích:** Theo điểm a khoản 4 Điều 8 Luật Đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành. (Điểm a Khoản 4 Điều 8 Luật Đấu thầu 2023)

Câu 43. **Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm nội dung nào** sau đây?

➤ **Đáp án đúng [A]: Giá gói thầu**

• **Mẹo nhớ:** Luật 90/2025 đã bãi bỏ 'Thời gian thực hiện hợp đồng' và 'Giám sát hoạt động đấu thầu' khỏi nội dung KHLCNT -> Chỉ còn 'Giá gói thầu'. | **Giải thích:** Theo Điều 39 Luật Đấu thầu (được sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15), nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã bỏ quy định về thời gian thực hiện hợp đồng và giám sát hoạt động đấu thầu để tăng tính linh hoạt khi lập HSMT. Do đó chỉ có 'Giá gói thầu' là nội dung thuộc KHLCNT. (Điều 39 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 44. Đối với nội dung **mua sắm hàng hóa có giá không quá 50 triệu đồng** thì được thực hiện như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [D]: Phương án A và C đều đúng** [Gồm (A): Không phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng phải thực hiện mua sắm trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm đầy đủ hoá đơn, chứng từ; và (C): Được hình thành gói thầu để thực hiện lựa chọn nhà thầu theo một trong hình thức lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu) nhưng phải lập kế hoạch lựa

chọn nhà thầu]

• **Mẹo nhớ:** Mua sắm <= 50 triệu đồng: Được miễn lập KHLCNT (chỉ cần đủ hóa đơn, chứng từ - câu A) HOẶC vẫn được lập KHLCNT để chọn nhà thầu nếu muốn (câu C). | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với nội dung mua sắm có giá không quá 50 triệu đồng, đơn vị không phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà thực hiện mua sắm trực tiếp bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ (A), hoặc nếu muốn hình thành gói thầu để đấu thầu/chỉ định thầu thì lập KHLCNT theo quy định (C). (Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 45. Lựa chọn phương án phù hợp nhất đối với nội dung **đền bù giải phóng mặt bằng khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu**?

➤ **Đáp án đúng [D]: Phương án B và C đều đúng** [Gồm (B): Đối với các công việc mà Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng tự làm (ví dụ: tổ chức họp với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản; trình duyệt, công khai phương án bồi thường, bàn giao chi phí bồi thường..,) thì thuộc phần không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu; và (C): Đối với phần việc phải hình thành gói thầu thuê tư vấn để thực hiện nhằm phục vụ công việc giải phóng mặt bằng thì thuộc phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu]

• **Mẹo nhớ:** Giải phóng mặt bằng (GPMB): Việc Hội đồng tự làm/chi trả bồi thường -> Phần không áp dụng hình thức LCNT (B); Việc thuê tư vấn phục vụ GPMB -> Phần thuộc KHLCNT (C). | **Giải thích:** Theo hướng dẫn lập KHLCNT tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, các công việc do Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng tự làm và chi phí bồi thường được đưa vào phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu (B); còn phần việc phải thuê nhà thầu tư vấn thực hiện phục vụ GPMB thì phải hình thành gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (C). (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 46. Đối với các **gói thầu đã thanh lý hợp đồng, khi lập tờ trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**, giá trị phần công việc đã thực hiện của các gói thầu này được tính như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [B]: Giá trị thanh lý hợp đồng**

• **Mẹo nhớ:** Khi lập tờ trình KHLCNT, các gói thầu đã thực hiện mà ĐÃ THANH LÝ hợp đồng -> Tính theo GIÁ TRỊ THANH LÝ HỢP ĐỒNG. | **Giải thích:** Theo mẫu tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, đối với các gói thầu thuộc phần công việc đã thực hiện và đã thanh lý hợp đồng, giá trị được ghi nhận theo đúng giá trị thanh lý hợp đồng thực tế. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 124. Đối với **đấu thầu không qua mạng, quy định về việc công khai biên bản mở thầu** trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nào sau đây là đúng?

➤ **Đáp án đúng [A]: Được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm mở thầu**

• **Mẹo nhớ:** Đăng tải biên bản mở thầu: Đấu thầu KHÔNG QUA MẠNG là trong thời hạn 24 GIỜ kể từ thời điểm mở thầu (còn qua mạng là 02 giờ). | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đối với đấu thầu không qua mạng, biên bản mở thầu phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm mở thầu (mốc 02 giờ ở phương án B là quy định đối với đấu thầu qua mạng). (Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 127. **Phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu được thực hiện như thế nào**?

➤ **Đáp án đúng [D]:** Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu được **phát hành ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu**

• **Mẹo nhớ:** HSMQT, HSMST, HSMT được phát hành NGAY SAU KHI đăng tải thành công thông báo mời trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. | **Giải thích:** Theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu được phát hành ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (không còn quy định phải chờ sau 03 ngày như luật cũ). (Điều 45 Luật Đấu thầu & Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 128. Hãy **chọn phương án đúng về đấu thầu trước**?

➤ **Đáp án đúng [A]: Đấu thầu trước là việc thực hiện trước một số thủ tục trước khi dự án được phê duyệt đầu tư nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, trừ gói thầu cần thực hiện trước khi phê duyệt dự án**

• **Mẹo nhớ:** Đấu thầu trước (Điều 42): Là thực hiện trước một số thủ tục TRƯỚC KHI DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐẦU TƯ (không gắn 'dự toán mua sắm', và trừ gói thầu cần thực hiện trước khi phê duyệt dự án). | **Giải thích:** Theo quy định tại Điều 42 Luật Đấu thầu, đấu thầu trước là việc thực hiện trước một số thủ tục trước khi dự án được phê duyệt đầu tư nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án (trừ các gói thầu cần thực hiện trước khi phê duyệt dự án). Phương án D là bẫy vì thêm cụm từ 'dự toán mua sắm'. (Điều 42 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 129. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với **mua sắm trực tiếp không bao gồm bước nào** sau đây?

➤ **Đáp án đúng [A]: Thẩm định hồ sơ yêu cầu**

• **Mẹo nhớ:** Quy trình Mua sắm trực tiếp được đơn giản hóa: KHÔNG bao gồm bước 'Thẩm định hồ sơ yêu cầu' (và không thẩm định KQLCNT). | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, quy trình lựa chọn nhà thầu đối với hình thức mua sắm trực tiếp đã cắt giảm thủ tục thẩm định hồ sơ yêu cầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu nhằm rút ngắn thời gian thực hiện. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 130. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với **chào hàng cạnh tranh không bao gồm bước nào** sau đây?

➤ **Đáp án đúng [C]: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu**

• **Mẹo nhớ:** Quy trình Chào hàng cạnh tranh theo NĐ 214/2025/NĐ-CP: KHÔNG bao gồm bước 'Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu' (và không bắt buộc thẩm định HSMT). | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, để đẩy nhanh tiến độ đối với các gói thầu thông dụng, đơn giản áp dụng chào hàng cạnh tranh, quy trình lựa chọn nhà thầu không bao gồm bước thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (chủ đầu tư phê duyệt ngay trên cơ sở báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia). (Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 131. **Thời gian phê duyệt hồ sơ mời thầu được quy định như thế nào**?

➤ **Đáp án đúng [A]: Do chủ đầu tư quyết định trên cơ sở bảo đảm tiến độ của dự án, gói thầu**

• **Mẹo nhớ:** Mẹo 3 câu Thời gian (Phê duyệt HSMT, Đánh giá HSDT, Phê duyệt KQLCNT): Đều DO CHỦ ĐẦU TƯ QUYẾT ĐỊNH trên cơ sở bảo đảm tiến độ của dự án, gói thầu! | **Giải thích:** Theo Điều 45 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, pháp luật đã bỏ quy định khống chế cứng số ngày phê duyệt HSMT mà phân quyền cho chủ đầu tư tự quyết định trên cơ sở bảo đảm tiến độ của dự án, gói thầu. (Điều 45 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15) & Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 132. **Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được quy định như thế nào**?

➤ **Đáp án đúng [A]: Do chủ đầu tư quyết định trên cơ sở bảo đảm tiến độ của dự án, gói thầu**

• **Mẹo nhớ:** Thời gian phê duyệt KQLCNT: DO CHỦ ĐẦU TƯ QUYẾT ĐỊNH trên cơ sở bảo đảm tiến độ của dự án, gói thầu (bỏ mốc tối đa 05 ngày làm việc). | **Giải thích:** Theo quy định tại Điều 45 Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu do chủ đầu tư quyết định trên cơ sở bảo đảm tiến độ của dự án, gói thầu thay vì giới hạn cứng số ngày như quy định cũ. (Điều 45 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15) & Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 133. **Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu được quy định như thế nào**?

➤ **Đáp án đúng [D]: Do chủ đầu tư quyết định trên cơ sở bảo đảm tiến độ của dự án, gói thầu**

• **Mẹo nhớ:** Thời gian đánh giá HSDT: DO CHỦ ĐẦU TƯ QUYẾT ĐỊNH trên cơ sở bảo đảm tiến độ của dự án, gói thầu (bỏ mốc 45/60 ngày và không có 'người có thẩm quyền'). | **Giải thích:** Theo Điều 45 Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu do chủ đầu tư quyết định trên cơ sở bảo đảm tiến độ của dự án, gói thầu. Các phương án giới hạn 30, 45, 60 ngày là quy định cũ đã bỏ; phương án C sai vì ghi thêm 'người có thẩm quyền'. (Điều 45 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15) & Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 134. Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với **chỉ định thầu theo quy trình rút gọn bao gồm các bước nào** sau đây?

➤ **Đáp án đúng [C]: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; hoàn thiện hợp đồng, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng**

• **Mẹo nhớ:** Chỉ định thầu RÚT GỌN: Không lập HSYC, KHÔNG thẩm định KQLCNT → Chọn phương án chỉ có: Gửi dự thảo HĐ → Hoàn thiện HĐ, phê duyệt & công khai KQLCNT → Ký kết & quản lý thực hiện HĐ. | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chỉ định thầu theo quy trình rút gọn không phải lập hồ sơ yêu cầu (loại D) và không phải thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (loại A, B), mà chỉ gồm các bước: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; hoàn thiện hợp đồng, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 148. Phương án nào sau đây được xác định là **một bước trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy trình chỉ định thầu thông thường** được pháp luật về đấu thầu quy định?

➤ **Đáp án đúng [C]: Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu**

• **Mẹo nhớ:** Chỉ định thầu thông thường phát hành HSYC cho 01 nhà thầu được xác định rồi tiến hành 'Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo' (không bắt buộc mời tối thiểu 3 nhà thầu). | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trong quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phê duyệt HSYC và gửi cho 01 nhà thầu dự kiến chỉ định thầu; nhà thầu nộp HSĐX để chủ đầu tư tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu. Phương án A, B, D sai vì quy định bắt buộc mời tối thiểu 03 nhà thầu không áp dụng trong quy trình này. (NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 151. Thẩm quyền **phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu** thuộc chủ thể nào?

➤ **Đáp án đúng [A]: Người có thẩm quyền**

• **Mẹo nhớ:** Phân biệt rõ: Kế hoạch TỔNG THỂ LCNT -> 'Người có thẩm quyền' phê duyệt; còn Kế hoạch LCNT -> 'Chủ đầu tư' phê duyệt. | **Giải thích:** Theo Điều 36 Luật Đấu thầu, chủ đầu tư tổ chức lập và trình Người có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án. Chủ đầu tư chỉ có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (chi tiết), không có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tổng thể. (Điều 36 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 316. **Đối với gói thầu đấu thầu trước, nhà thầu có phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu không**?

➤ **Đáp án đúng [A]: Không phải thực hiện nhưng phải có cam kết trong đơn dự thầu**

• **Mẹo nhớ:** Đấu thầu trước (theo Điều 42 Luật Đấu thầu) => KHÔNG phải nộp bảo đảm dự thầu, chỉ cần CAM KẾT TRONG ĐƠN DỰ THẦU. | **Giải thích:** Theo điểm d khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu tổ chức đấu thầu trước quy định tại Điều 42 Luật Đấu thầu, không yêu cầu thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu nhưng nhà thầu phải có cam kết về trách nhiệm dự thầu trong đơn dự thầu. (điểm d Khoản 3 Điều 26 NĐ214)

Câu 338. **Đàm phán giá được áp dụng trong trường hợp nào** sau đây?

➤ **Đáp án đúng [B]: Mua thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm chỉ có 01 hoặc 02 hãng sản xuất**

• **Mẹo nhớ:** Đàm phán giá = Biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu HOẶC Thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm CHỈ CÓ 01 HOẶC 02 HÃNG SẢN XUẤT. | **Giải thích:** Theo khoản 1 Điều 28 Luật Đấu thầu, hình thức đàm phán giá được áp dụng đối với gói thầu: mua biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu; hoặc mua thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm chỉ có 01 hoặc 02 hãng sản xuất. Không áp dụng tràn lan cho mọi loại hàng hóa thông thường khác. (Điểm b Khoản 1 Điều 28 Luật Đấu thầu)

CHUYÊN ĐỀ 3. LẬP HSMT/E-HSMT & TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ (32 CÂU)

Câu 47. **Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu thuộc nội dung đánh giá về**?

➤ **Đáp án đúng [A]: Tư cách hợp lệ**

• **Mẹo nhớ:** Bảo đảm cạnh tranh = Một trong các điều kiện của TƯ CÁCH HỢP LỆ (đánh giá ở bước Tính hợp lệ). | **Giải thích:** Theo

điểm d khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu, bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu là một trong các điều kiện bắt buộc về tư cách hợp lệ của nhà thầu và được đánh giá tại bước kiểm tra tính hợp lệ của HSDT. (Điều 5 & Điều 6 Luật Đấu thầu 2023)

Câu 51. Nội dung nào là **nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu**?

➤ **Đáp án đúng [B]: Hiệu lực của hồ sơ dự thầu**

• **Mẹo nhớ:** Tính hợp lệ HSDT gồm: Đơn dự thầu, Hiệu lực HSDT, Bảo đảm dự thầu, Tư cách hợp lệ... Còn Thuế, Năng lực tài chính, Nhân sự thuộc bước Năng lực & Kinh nghiệm! | **Giải thích:** Hiệu lực của hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn thuộc bước đánh giá tính hợp lệ của HSDT. Trong khi đó, nhân sự chủ chốt, năng lực tài chính và việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế (đối với hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn) thuộc bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 52. Đối với đấu thầu không qua mạng, nội dung nào **không phải là tiêu chuẩn đánh giá về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn**?

➤ **Đáp án đúng [C]: Bảo đảm dự thầu hợp lệ**

• **Mẹo nhớ:** Gói thầu TƯ VẤN không áp dụng Bảo đảm dự thầu -> 'Bảo đảm dự thầu hợp lệ' KHÔNG phải tiêu chuẩn đánh giá của gói tư vấn! | **Giải thích:** Theo khoản 1 Điều 14 Luật Đấu thầu, gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn không áp dụng biện pháp bảo đảm dự thầu. Vì vậy, 'Bảo đảm dự thầu hợp lệ' không nằm trong tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lệ của HSDT gói thầu tư vấn. (Khoản 1 Điều 14 Luật Đấu thầu 2023 & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 53. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, **phương pháp để đánh giá về năng lực và kinh nghiệm** là?

➤ **Đáp án đúng [A]: Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt**

• **Mẹo nhớ:** Đánh giá Năng lực và Kinh nghiệm (gói hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn) = Luôn chỉ sử dụng tiêu chí ĐẠT / KHÔNG ĐẠT. | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm được thực hiện bằng tiêu chí 'đạt', 'không đạt', không áp dụng phương pháp chấm điểm. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 54. **Tiêu chuẩn đánh giá năng lực kinh nghiệm đối với gói thầu mua sắm hàng hóa** bao gồm?

➤ **Đáp án đúng [A]: Doanh thu bình quân 3 năm gần nhất**

• **Mẹo nhớ:** Năng lực kinh nghiệm gói hàng hóa = Doanh thu bình quân 3 năm gần nhất (Giấy phép bán hàng thuộc Kỹ thuật; Cấm yêu cầu số năm thành lập). | **Giải thích:** Doanh thu bình quân 3 năm gần nhất là tiêu chí đánh giá năng lực tài chính thuộc phần đánh giá năng lực và kinh nghiệm đối với gói thầu mua sắm hàng hóa. Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất (nếu áp dụng) thuộc tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, còn số năm thành lập doanh nghiệp là tiêu chí hạn chế cạnh tranh bị cấm. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 55. Nội dung nào là **tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm không bắt buộc đối với gói thầu mua sắm hàng hóa** áp dụng đấu thầu rộng rãi?

➤ **Đáp án đúng [A]: Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự**

• **Mẹo nhớ:** Theo Thông tư 79/2025 mới: Đối với gói thầu MUA SẮM HÀNG HÓA, tiêu chí 'Hợp đồng tương tự' là KHÔNG BẮT BUỘC. | **Giải thích:** Theo quy định mới tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, tiêu chuẩn đánh giá về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là tiêu chí không bắt buộc (Chủ đầu tư tùy chọn áp dụng hoặc không áp dụng tùy tính chất gói thầu). Các tiêu chí về nghĩa vụ thuế, giá trị tài sản ròng và doanh thu là bắt buộc. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 56. Nội dung nào là **tiêu chuẩn đánh giá đánh giá về năng lực và kinh nghiệm bắt buộc đối với gói thầu xây lắp** tổ chức đấu thầu rộng rãi không qua mạng?

➤ **Đáp án đúng [C]: Năng lực tài chính**

• **Mẹo nhớ:** Hỏi về 'Năng lực và kinh nghiệm' -> Chọn 'Năng lực tài chính' (Bản gốc HSDT, Danh sách ngắn, Bảo đảm dự thầu đều thuộc bước Tính hợp lệ!). | **Giải thích:** Năng lực tài chính là tiêu chuẩn bắt buộc thuộc bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm đối với gói thầu xây lắp. Các phương án A (có bản gốc HSDT), B (có tên trong danh sách ngắn) và D (có bảo đảm dự thầu hợp lệ) đều thuộc bước đánh giá tính hợp lệ của HSDT. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 57. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật được **yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu**, vật tư và các yếu tố đầu vào đối với trường hợp nào?

➤ **Đáp án đúng [A]: Nội dung công việc xây lắp thuộc gói thầu xây lắp, gói thầu EC**

• **Mẹo nhớ:** Được nêu nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư đầu vào đối với: Phần việc xây lắp thuộc gói XÂY LẮP và gói EC. | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật được phép đưa ra yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu (tối thiểu 03 nhãn hiệu) cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào đối với nội dung công việc xây lắp thuộc gói thầu xây lắp và gói thầu EC. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 58. Nội dung nào **không phải là tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của gói thầu tư vấn**?

➤ **Đáp án đúng [C]: Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế**

• **Mẹo nhớ:** Gói tư vấn: Kinh nghiệm năng lực + Giải pháp phương pháp luận + Nhân sự + Uy tín nằm ở bước Kỹ thuật; còn 'Nghĩa vụ thuế' nằm ở bước TÍNH HỢP LỆ! | **Giải thích:** Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật gồm: kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự chủ chốt và uy tín của nhà thầu. Tiêu chí 'Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế' thuộc bước đánh giá tính hợp lệ của HSDT gói thầu tư vấn. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 59. Một trong các **căn cứ lập hồ sơ mời thầu** là?

➤ **Đáp án đúng [C]: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt**

• **Mẹo nhớ:** Căn cứ pháp lý trực tiếp để lập HSMT luôn là 'Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt'. | **Giải thích:** Theo quy định của

pháp luật về đấu thầu, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt là một trong những căn cứ bắt buộc để lập HSMT. Báo giá của nhà thầu hay quyết định mua sắm là căn cứ để lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ở bước trước đó. (Điều 44 Luật Đấu thầu 2023 & Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 60. Đối với **gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phương pháp đánh giá nào không được áp dụng**?

➤ **Đáp án đúng [B]: Giá đánh giá**

• **Mẹo nhớ:** Phương pháp 'Giá đánh giá' chỉ áp dụng cho Hàng hóa, Xây lắp, Phi tư vấn, Hỗn hợp -> KHÔNG áp dụng cho gói Tư vấn! | **Giải thích:** Theo Điều 59 Luật Đấu thầu, đối với gói thầu dịch vụ tư vấn chỉ áp dụng 4 phương pháp: giá thấp nhất, giá cố định, kết hợp giữa kỹ thuật và giá, và dựa trên kỹ thuật. Phương pháp 'Giá đánh giá' không áp dụng cho dịch vụ tư vấn. (Điều 59 Luật Đấu thầu 2023)

Câu 61. Nội dung nào sau đây **không thuộc hồ sơ mời thầu**?

➤ **Đáp án đúng [D]: Biên bản hoàn thiện hợp đồng**

• **Mẹo nhớ:** Biên bản hoàn thiện hợp đồng được lập ở bước cuối trước khi ký hợp đồng, không nằm trong HSMT phát hành ban đầu! | **Giải thích:** Theo khoản 1 Điều 44 Luật Đấu thầu, HSMT bao gồm chỉ dẫn nhà thầu, tùy chọn mua thêm (nếu có), bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, phạm vi cung cấp, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và mẫu hợp đồng. Biên bản hoàn thiện hợp đồng là văn bản hình thành sau khi đánh giá HSDT và thương thảo hợp đồng. (Khoản 1 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023)

Câu 62. Trường hợp nào hồ sơ mời thầu được đưa ra **yêu cầu về giấy phép bán hàng**?

➤ **Đáp án đúng [C]: Hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất**

• **Mẹo nhớ:** Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất chỉ được yêu cầu đối với: Hàng hóa ĐẶC THÙ, PHỨC TẠP cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất. | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, HSMT chỉ được yêu cầu giấy phép bán hàng của nhà sản xuất đối với hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp dịch vụ sau bán hàng (bảo hành, bảo trì, sửa chữa, phụ tùng thay thế). Không được yêu cầu đối với hàng hóa thông thường, sẵn có. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 63. Nội dung nào sau đây nếu đưa vào E-HSMT của gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng có thể **bị đánh giá là hạn chế cạnh tranh**?

➤ **Đáp án đúng [B]: Yêu cầu nhà thầu phải là chủ sở hữu thiết bị chào thầu**

• **Mẹo nhớ:** Bắt buộc nhà thầu phải là 'chủ sở hữu' thiết bị chào thầu là hành vi HẠN CHẾ CẠNH TRANH bị cấm. | **Giải thích:** Nhà thầu tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa có quyền chào hàng hóa do mình sản xuất hoặc mua thương mại hợp pháp từ nhà sản xuất/nhà phân phối để cung cấp cho Chủ đầu tư. Việc yêu cầu nhà thầu phải là chủ sở hữu thiết bị ngay khi chào thầu là điều kiện gây hạn chế cạnh tranh vi phạm Điều 44 Luật Đấu thầu. (Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023 & Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 69. Đối với gói thầu tư vấn tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, sử dụng **thang điểm 1.000 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, E-HSMT quy định số điểm đối với tiêu chí đánh giá về uy tín** của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu là bao nhiêu?

➤ **Đáp án đúng [C]: 50 điểm**

• **Mẹo nhớ:** Gói tư vấn qua mạng: Điểm uy tín luôn cố định chiếm 5% tổng điểm kỹ thuật → Thang 1.000 điểm là 50 điểm (thang 100 điểm là 5 điểm). | **Giải thích:** Theo Mẫu E-HSMT dịch vụ tư vấn tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, tỷ trọng điểm đối với tiêu chí đánh giá về uy tín của nhà thầu là 5% tổng số điểm kỹ thuật. Do đó, khi sử dụng thang điểm 1.000 thì điểm uy tín bắt buộc quy định là 50 điểm. (Thông tư 79/2025/TT-BTC (Mẫu E-HSMT dịch vụ tư vấn))

Câu 70. Đối với gói thầu **thuê hệ thống máy chủ áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng, thời gian thực hiện gói thầu là 5 năm** (có tính chất công việc lặp lại theo chu kỳ qua các năm), giá gói thầu là 5 tỷ đồng, quy mô hợp đồng tương tự tối thiểu được quy định trong E- HSMT là bao nhiêu thì phù hợp quy định?

➤ **Đáp án đúng [D]: 300 triệu đồng**

• **Mẹo nhớ:** Thuê máy chủ (dịch vụ phi tư vấn) lặp lại theo chu kỳ: Lấy 30% giá trị 1 chu kỳ (1 năm) = 30% × (5 tỷ / 5 năm) = 300 triệu đồng. | **Giải thích:** Gói thầu thuê hệ thống máy chủ thuộc lĩnh vực dịch vụ phi tư vấn có tính chất công việc lặp lại theo chu kỳ qua các năm, nên quy mô hợp đồng tương tự thông thường bằng 30% giá trị của 01 chu kỳ (01 năm). Với gói thầu 5 tỷ đồng trong 5 năm (1 tỷ đồng/năm), quy mô hợp đồng tương tự tối thiểu là 30% × 1 tỷ = 300 triệu đồng. (Thông tư 79/2025/TT-BTC (Mẫu E-HSMT dịch vụ phi tư vấn))

Câu 71. Đối với **đấu thầu quốc tế, hồ sơ mời thầu phải quy định sử dụng lao động trong nước** trong trường hợp nào?

➤ **Đáp án đúng [D]: Phương án A và C đều đúng** [Gồm (A): Những vị trí công việc mà lao động trong nước đáp ứng được và có khả năng cung cấp; và (C): Lao động phổ thông]

• **Mẹo nhớ:** Đấu thầu quốc tế bắt buộc dùng lao động trong nước cho 2 nhóm: Lao động phổ thông (C) và vị trí mà lao động trong nước đáp ứng được (A). | **Giải thích:** Theo quy định về đấu thầu quốc tế, hồ sơ mời thầu phải yêu cầu nhà thầu sử dụng lao động trong nước đối với lao động phổ thông và các vị trí công việc mà lao động trong nước đáp ứng được và có khả năng cung cấp. Phương án B sai vì chỉ khi lao động trong nước không đáp ứng được mới được phép sử dụng lao động nước ngoài. (Điều 10 Luật Đấu thầu & Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 73. Gói thầu **mua sắm 20 máy điều hòa, tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng**, một giai đoạn một túi hồ sơ, trường hợp E-HSMT có quy định về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự thì tính chất tương tự được quy định như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [A]: Quy định hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát với máy điều hòa** (thiết bị điện...)

• **Mẹo nhớ:** Khi lập E-HSMT hàng hóa, tính chất tương tự được quy định theo 'cùng lĩnh vực tổng quát' (thiết bị điện...), loại các đáp án ghi 'Chỉ quy định mã HS' hoặc 'cùng chủng loại'. | **Giải thích:** Theo Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa tại Thông tư 79/2025/TT-

BTC, E-HSMT quy định tính chất tương tự là hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát (hoặc có cùng 4 số đầu mã HS). Phương án B sai vì dùng từ 'Chỉ quy định' gây bó hẹp, phương án C sai vì yêu cầu 'cùng chủng loại' là hạn chế cạnh tranh. (Thông tư 79/2025/TT-BTC (Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa))

Câu 74. **Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật gói thầu dịch vụ phi tư vấn không bao gồm** nội dung nào sau đây?

➤ **Đáp án đúng [A]: Nhà thầu bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu**

• **Mẹo nhớ:** Đánh giá 'uy tín trong việc tham dự thầu' chỉ nằm trong tiêu chuẩn kỹ thuật của gói TƯ VẤN, không áp dụng cho gói PHI TƯ VẤN. | **Giải thích:** Theo Mẫu E-HSMT tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, tiêu chí đánh giá về uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu chỉ quy định trong tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của gói thầu dịch vụ tư vấn. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn chỉ đánh giá kỹ thuật dựa trên giải pháp, điều kiện vệ sinh môi trường, PCCC, an toàn lao động, bảo hành, bảo trì. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 75. Nhận định nào sau đây là đúng về **tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT gói thầu dịch vụ tư vấn tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng**?

➤ **Đáp án đúng [A]: Có thể không quy định về tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực trong tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật**

• **Mẹo nhớ:** Gói tư vấn qua mạng: Có thể KHÔNG quy định tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực trong tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật (tùy tính chất gói thầu). | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Mẫu E-HSMT tư vấn (Thông tư 79/2025/TT-BTC), đối với một số gói thầu tư vấn, chủ đầu tư có thể không quy định tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu trong tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Các phương án B, C, D đều sai vì trái với quy định chấm điểm tối thiểu, điểm uy tín và cách xét hợp đồng tư vấn tương tự (tư vấn chỉ xét tương tự về tính chất, không xét quy mô). (Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 76. Đối với gói thầu xây dựng "Trường trung học phổ thông A", bao gồm **tổ hợp các công trình**: / + Nhà A1 (Nhà học): Cao 10 tầng, tổng diện tích sàn 8.000 m2, có giá trị theo dự toán được duyệt là (2X) VND. Nhà A1 là công trình kết cấu dạng nhà cấp II theo quy định của Thông tư số 06/2021/TT-BXD. / + Nhà A2 (Nhà học): Cao 6 tầng, tổng diện tích sàn 1.000 m2, có giá trị theo dự toán được duyệt là (Y) VND. Nhà A2 là công trình kết cấu dạng nhà cấp III theo quy định của Thông tư số 6/2021/TT-BXD. / + Hàng rào bảo vệ: Cao 3m / + Nhà bảo vệ: Cao 1 tầng, diện tích sàn 12 m2. / Kinh nghiệm thi công công trình tương tự được quy định trong hồ sơ mời thầu như thế nào là phù hợp?

➤ **Đáp án đúng [A]: Nhà thầu đã hoàn thành công trình xây dựng nhà, kết cấu dạng nhà cấp II, có giá trị tối thiểu là 50% x (2X) VND**

• **Mẹo nhớ:** Gói xây lắp gồm tổ hợp nhiều công trình: Chỉ yêu cầu hợp đồng tương tự theo công trình CHÍNH cấp cao nhất (cấp II, giá trị 50% × 2X), không kèm hạng mục phụ (hàng rào, nhà bảo vệ). | **Giải thích:** Theo Mẫu E-HSMT xây lắp tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, trường hợp gói thầu bao gồm tổ hợp nhiều công trình thì HSMT chỉ quy định kinh nghiệm thi công công trình tương tự theo công trình chính (Nhà A1 kết cấu dạng nhà cấp II, quy mô tối thiểu 50% × 2X VND). Việc bắt buộc hợp đồng tương tự phải có cả hàng rào, nhà bảo vệ (B, D) là gây hạn chế sự tham gia của nhà thầu. (Thông tư 79/2025/TT-BTC (Mẫu E-HSMT xây lắp))

Câu 77. Đối với gói thầu áp dụng **chào hàng cạnh tranh, việc đánh giá về kỹ thuật** thực hiện theo phương án nào sau đây?

➤ **Đáp án đúng [A]: Phải sử dụng phương pháp đánh giá "đạt", "không đạt"**

• **Mẹo nhớ:** Chào hàng cạnh tranh (áp dụng cho gói thầu đơn giản, thông dụng): Đánh giá kỹ thuật BẮT BUỘC dùng phương pháp 'đạt', 'không đạt'. | **Giải thích:** Hình thức chào hàng cạnh tranh chỉ áp dụng cho các gói thầu thông dụng, đơn giản, sẵn có trên thị trường và xét duyệt theo phương pháp giá thấp nhất. Vì vậy, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật bắt buộc phải sử dụng phương pháp 'đạt', 'không đạt' chứ không dùng phương pháp chấm điểm. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 78. Chủ đầu tư dự kiến mua sắm hàng hóa (không phải mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn) như sau: / **Hàng hóa A có mã HS là 9035, giá trị dự toán là 4.000.000.000 đồng Hàng hóa B có mã HS là 9035**, giá trị dự toán là 6.000.000.000 E-HSMT yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự trong trường hợp nào sau đây là phù hợp?

➤ **Đáp án đúng [B]: Cung cấp 01 hợp đồng có mã hàng hóa 9035 với giá trị tối thiểu 03 tỷ đồng**

• **Mẹo nhớ:** Hai hàng hóa CÙNG mã HS (9035) → Chỉ yêu cầu hợp đồng tương tự bằng 50% của hàng hóa có giá trị LỚN NHẤT (50% × 6 tỷ = 03 tỷ đồng). | **Giải thích:** Theo hướng dẫn tại Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa (Thông tư 79/2025/TT-BTC), khi gói thầu có nhiều hạng mục hàng hóa có cùng tính chất tương tự (cùng mã HS 9035), quy mô hợp đồng tương tự được xác định bằng 50% giá trị của hạng mục có dự toán lớn nhất (50% × 6 tỷ đồng = 3 tỷ đồng), không cộng gộp tổng hai hạng mục (4 tỷ + 6 tỷ). (Thông tư 79/2025/TT-BTC (Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa))

Câu 79. Gói thầu mua sắm hàng hóa có **khối lượng, số lượng công việc căn cứ nhu cầu theo các năm và thời gian thực hiện gói thầu là 02 năm** thì E-HSMT quy định về giá trị của hợp đồng tương tự như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [C]: Có giá trị bằng 50% giá trị theo chu kỳ 01 năm của gói thầu**

• **Mẹo nhớ:** Hàng hóa mua theo nhu cầu các năm (thời gian thực hiện > 1 năm): Giá trị hợp đồng tương tự = 50% giá trị theo chu kỳ 01 năm. | **Giải thích:** Theo Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa, đối với gói thầu có khối lượng, số lượng công việc căn cứ nhu cầu theo các năm và thời gian thực hiện trên 01 năm (như 02 năm), quy mô hợp đồng tương tự được quy định bằng 50% giá trị theo chu kỳ 01 năm của gói thầu nhằm tạo điều kiện tăng tính cạnh tranh. (Thông tư 79/2025/TT-BTC (Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa))

Câu 80. Nội dung nào **không phù hợp với quy định về nhà thầu phụ đối với gói thầu mua sắm hàng hóa**?

➤ **Đáp án đúng [A]: Chủ đầu tư phải ghi tỷ lệ % giá trị dành cho nhà thầu phụ trong E-BDL** làm cơ sở để nhà thầu lập E-HSDT

• **Mẹo nhớ:** Gói mua sắm HÀNG HÓA: Nhà thầu phụ chỉ làm dịch vụ liên quan nên Chủ đầu tư KHÔNG ghi tỷ lệ % giá trị dành cho nhà thầu phụ trong E-BDL. | **Giải thích:** Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phụ chỉ tham gia thực hiện các dịch vụ liên quan (lắp đặt, vận chuyển, hướng dẫn sử dụng...) chứ không cung cấp hàng hóa của gói thầu. Do đó, Mẫu E-HSMT hàng hóa không quy định

việc chủ đầu tư phải ghi tỷ lệ % giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ trong E-BDL. (Thông tư 79/2025/TT-BTC (Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa))

Câu 86. Đối với gói thầu xây lắp tổ chức đấu thầu rộng rãi, có bắt buộc quy định việc đánh giá đối với yêu cầu về **nguồn lực tài chính trong hồ sơ mời thầu phải bằng cam kết tín dụng không**?

➤ **Đáp án đúng [B]: Không bắt buộc quy định, hồ sơ mời thầu có thể đưa ra yêu cầu về cam kết cung cấp tín dụng hoặc không** yêu cầu về cam kết cung cấp tín dụng

• **Mẹo nhớ:** Cam kết cung cấp tín dụng trong gói xây lắp là KHÔNG BẮT BUỘC (HSMT có thể yêu cầu hoặc không yêu cầu). | **Giải thích:** Theo Mẫu E-HSMT xây lắp tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc yêu cầu cam kết cung cấp tín dụng để chứng minh nguồn lực tài chính cho gói thầu là không bắt buộc; chủ đầu tư có thể đưa ra yêu cầu hoặc không yêu cầu tùy thuộc vào đặc điểm, quy mô gói thầu. (Thông tư 79/2025/TT-BTC (Mẫu E-HSMT xây lắp))

Câu 263. Trường hợp **E-HSMT không đầy đủ thông tin (thiếu thiết kế, bản vẽ và các tài liệu khác) hoặc thông tin không rõ ràng**, gây khó khăn cho nhà thầu trong việc chuẩn bị E- HSDT thì chủ đầu tư phải làm gì?

➤ **Đáp án đúng [A]: Phải sửa đổi, bổ sung E-HSMT cho phù hợp và tiến hành đăng tải lại E-HSMT**

• **Mẹo nhớ:** E-HSMT thiếu bản vẽ, thiết kế hoặc thông tin không rõ ràng -> Chủ đầu tư 'Phải sửa đổi, bổ sung E-HSMT cho phù hợp và tiến hành đăng tải lại E-HSMT'. | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, trường hợp E-HSMT không đầy đủ thông tin (như thiếu thiết kế, bản vẽ và các tài liệu khác) hoặc thông tin không rõ ràng gây khó khăn cho nhà thầu trong việc chuẩn bị E-HSDT thì chủ đầu tư phải sửa đổi, bổ sung E-HSMT cho phù hợp và tiến hành đăng tải lại E-HSMT trên Hệ thống. (Khoản 2 Điều 16 Thông tư 79/2025/TT-BTC & Điều 27 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 272. Đối với đấu thầu qua mạng, **thành phần nào sau đây không được coi là một phần của E- HSMST, E-HSMT và nhà thầu không phải đáp ứng** các yêu cầu này?

➤ **Đáp án đúng [D]: Phương án B và C đều đúng** [Gồm (B): Tiêu chuẩn đánh giá về tính hợp lệ được đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; và (C): Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm được đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia]

• **Mẹo nhớ:** Tính hợp lệ và Năng lực, kinh nghiệm bắt buộc phải số hóa dưới dạng webform (A); nếu đính kèm bằng file ngoài (B và C) thì 'không được coi là một phần của E-HSMT' -> Chọn B và C đều đúng. | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, trong đấu thầu qua mạng, tiêu chuẩn đánh giá về tính hợp lệ và yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm phải được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống. Trường hợp chủ đầu tư đính kèm các tệp tin khác quy định về tiêu chuẩn đánh giá tính hợp lệ (B) hoặc yêu cầu năng lực, kinh nghiệm (C) thì các tệp tin này không được coi là một phần của E-HSMST, E-HSMT và nhà thầu không phải đáp ứng. (Khoản 3 Điều 15 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 280. **Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá được áp dụng cho gói thầu tư vấn** có đặc điểm nào trong các phương án sau đây?

➤ **Đáp án đúng [C]:** Gói thầu tư vấn **chú trọng tới cả chất lượng và chi phí thực hiện**

• **Mẹo nhớ:** Kết hợp kỹ thuật và giá (Tư vấn) = Chú trọng CẢ CHẤT LƯỢNG (kỹ thuật) VÀ CHI PHÍ (giá). | **Giải thích:** Theo khoản 4 Điều 60 Luật Đấu thầu, phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá được áp dụng đối với gói thầu tư vấn chú trọng tới cả chất lượng và chi phí thực hiện gói thầu. Gói thầu đơn giản, quy trình tiêu chuẩn hóa áp dụng phương pháp giá thấp nhất; gói thầu yêu cầu kỹ thuật cao áp dụng phương pháp dựa trên kỹ thuật. (Khoản 4 Điều 60 Luật Đấu thầu)

Câu 281. Khi sử dụng phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, **mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật được quy định là bao nhiêu**?

➤ **Đáp án đúng [B]: Không thấp hơn 70% tổng số điểm kỹ thuật**

• **Mẹo nhớ:** Chấm điểm kỹ thuật => Điểm yêu cầu tối thiểu luôn KHÔNG THẤP HƠN 70% tổng điểm kỹ thuật. | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, khi áp dụng phương pháp chấm điểm để đánh giá về kỹ thuật, mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật được quy định không thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật (hoặc không thấp hơn 80% đối với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù). (Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 282. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp, **phương pháp giá đánh giá được áp dụng cho các hình thức lựa chọn nhà thầu nào**?

➤ **Đáp án đúng [C]: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh**

• **Mẹo nhớ:** Phương pháp giá đánh giá = Áp dụng cho 3 hình thức cạnh tranh: Rộng rãi + Hạn chế + Chào hàng cạnh tranh. | **Giải thích:** Theo Điều 58 Luật Đấu thầu, phương pháp giá đánh giá được áp dụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh cho mua sắm hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp mà các chi phí quy đổi được trên cùng một mặt bằng. Chỉ định thầu và mua sắm trực tiếp không áp dụng xếp hạng theo giá đánh giá cạnh tranh. (Khoản 2 Điều 58 Luật Đấu thầu)

Câu 314. **Đối với gói thầu bảo hiểm, nhà thầu tham dự thầu có được xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh do chính mình phát hành không**?

➤ **Đáp án đúng [D]: Tất cả phương án đều sai** [Lưu ý các mệnh đề SAI gồm: (A) Được dùng giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh do chính mình phát hành nếu nhà thầu là doanh nghiệp bảo hiểm uy tín; (B) Không được dùng giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh do chính mình phát hành nếu giá trị bảo lãnh từ 50 triệu đồng trở lên, được dùng nếu giá trị bảo lãnh nhỏ hơn 50 triệu đồng; (C) Chỉ được dùng giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh do chính mình phát hành nếu giá trị bảo lãnh nhỏ hơn 50 triệu đồng]

• **Mẹo nhớ:** Gói thầu bảo hiểm => Nhà thầu TUYỆT ĐỐI KHÔNG được tự phát hành giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh cho chính mình ở mọi mệnh giá (Chọn Tất cả đều sai). | **Giải thích:** Theo điểm d khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu bảo hiểm, nhà thầu tham dự thầu không được xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh do chính mình phát hành trong mọi trường hợp (không phân biệt giá trị trên hay dưới 50 triệu đồng). Do đó các phương án A, B, C đều sai. (điểm d K3 Điều 26 NĐ214)

CHUYÊN ĐỀ 4. ĐÁNH GIÁ HSDT, THƯƠNG THẢO & XÉT DUYỆT (50 CÂU)

Câu 19. Đối với **gói thầu xây lắp đấu thầu không qua mạng, hồ sơ đề xuất tài chính** của nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ được trả lại khi nào?

➤ **Đáp án đúng [C]: Khi hoàn trả bảo đảm dự thầu của nhà thầu không được lựa chọn hoặc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu**

• **Mẹo nhớ:** Trả lại HSĐXTC (trượt kỹ thuật) không qua mạng: Gói xây lắp/hàng hóa/phi tư vấn = khi hoàn trả bảo đảm dự thầu hoặc đăng tải KQLCNT; Gói tư vấn = 10 ngày từ khi ký HĐ. | **Giải thích:** Theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn tổ chức đấu thầu không qua mạng, HSĐXTC của nhà thầu không vượt qua bước đánh giá kỹ thuật được trả lại nguyên trạng khi hoàn trả bảo đảm dự thầu của nhà thầu không được lựa chọn hoặc khi đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu. (Khoản 2 Điều 9 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 26. Đối với **gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn không qua mạng, trường hợp hồ sơ đề xuất về tài chính** của nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ được xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật về đấu thầu?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Trả lại nguyên trạng cho nhà thầu trong thời hạn **10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng** với nhà thầu được lựa chọn

• **Mẹo nhớ:** Trả lại HSĐXTC (trượt kỹ thuật) của gói TƯ VẤN không qua mạng = Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. | **Giải thích:** Theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn không qua mạng, HSĐXTC của nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ được trả lại nguyên trạng cho nhà thầu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn. (Khoản 2 Điều 9 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 27. Việc **giữ lại hồ sơ tài chính của nhà thầu không đạt kỹ thuật sau thời hạn quy định** sẽ…?

➤ **Đáp án đúng [C]: Có thể dẫn tới khiếu nại từ nhà thầu**

• **Mẹo nhớ:** Giữ lại HSĐXTC của nhà thầu trượt kỹ thuật quá hạn quy định = Trái quy định, dễ dẫn tới KHIẾU NẠI từ nhà thầu. | **Giải thích:** Pháp luật đấu thầu quy định rõ thời hạn Chủ đầu tư phải hoàn trả nguyên trạng HSĐXTC cho nhà thầu không đạt kỹ thuật. Việc cố tình giữ lại hồ sơ tài chính sau thời hạn quy định là không đúng thủ tục và có thể dẫn tới khiếu nại, kiến nghị từ phía nhà thầu. (Khoản 2 Điều 9 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 72. Trường hợp hồ sơ mời thầu có quy định về **xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà không bao gồm xuất xứ Việt Nam**, nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ Việt Nam sẽ bị đánh giá như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [B]: Hàng hóa của nhà thầu vẫn được xem xét, đánh giá**

• **Mẹo nhớ:** Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam luôn được quyền chào và vẫn được xem xét, đánh giá bình thường dù HSMT ghi nhóm nước không có tên Việt Nam. | **Giải thích:** Nhằm khuyến khích và bảo đảm quyền lợi cho hàng hóa sản xuất trong nước, pháp luật đấu thầu quy định trường hợp HSMT có yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà không bao gồm Việt Nam thì nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam vẫn được xem xét, đánh giá bình thường mà không bị loại hay phải thay đổi hàng hóa. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 82. Việc đánh giá nhà thầu **đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu thuộc nội dung đánh giá về**?

➤ **Đáp án đúng [C]: Tư cách hợp lệ**

• **Mẹo nhớ:** Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu là điều kiện tiên quyết về TƯ CÁCH HỢP LỆ của nhà thầu (Điều 5 Luật Đấu thầu). | **Giải thích:** Theo khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu, một trong các điều kiện để nhà thầu có tư cách hợp lệ là không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền. Do đó, việc kiểm tra nội dung này thuộc bước đánh giá về tư cách hợp lệ. (Điều 5 Luật Đấu thầu & Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 83. Khi **đánh giá về năng lực kinh nghiệm đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng đấu thầu rộng rãi, nhà thầu được đánh giá là đạt khi nào**?

➤ **Đáp án đúng [A]: Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm** trong hồ sơ mời thầu

• **Mẹo nhớ:** Năng lực và kinh nghiệm đánh giá theo tiêu chí 'đạt/không đạt' → Nhà thầu phải ĐẠT TẤT CẢ các tiêu chuẩn trong HSMT mới được coi là đạt. | **Giải thích:** Khi đánh giá năng lực và kinh nghiệm đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, HSMT áp dụng phương pháp 'đạt', 'không đạt'. Nhà thầu chỉ được đánh giá là đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm khi được kết luận là 'đạt' ở tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đã quy định trong HSMT. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 84. Việc **đánh giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị chủ yếu đối với gói thầu xây lắp** tổ chức đấu thầu rộng rãi được thực hiện như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [B]: Đánh giá đối với nhà thầu xếp thứ nhất**

• **Mẹo nhớ:** Nhân sự chủ chốt và thiết bị chủ yếu (gói xây lắp): Chỉ đánh giá đối với NHÀ THẦU XẾP THỨ NHẤT! | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC nhằm rút ngắn thời gian đánh giá HSDT, đối với gói thầu xây lắp, tiêu chí nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu chỉ thực hiện đánh giá đối với nhà thầu xếp thứ nhất thay vì đánh giá đối với tất cả nhà thầu dự thầu. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 85. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng hình thức **chào hàng cạnh tranh, trường hợp hồ sơ mời thầu không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm** thì việc đánh giá được thực hiện như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [A]: Không phải đánh giá về năng lực, kinh nghiệm nhưng nhà thầu phải cam kết đáp ứng năng lực, kinh nghiệm trong đơn dự thầu**

• **Mẹo nhớ:** Chào hàng cạnh tranh không yêu cầu năng lực, kinh nghiệm → KHÔNG đánh giá (kể cả nhà thầu tự đính kèm tài liệu), chỉ cần cam kết trong đơn dự thầu. | **Giải thích:** Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh mà HSMT lựa chọn không quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm thì tổ chuyên gia không tổ chức đánh giá nội dung này (ngay cả khi nhà thầu tự đính kèm tài liệu vào HSDT), nhà thầu chỉ cần cam kết đáp ứng trong đơn dự thầu. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 87. Đối với gói thầu chia thành 2 phần (phần 1: mua sắm máy tính; phần 2: mua sắm bàn ghế cho cán bộ công chức), áp dụng phương pháp giá thấp nhất (máy tính và bàn ghế là **hàng hóa thuộc danh mục do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức**), việc xét duyệt trúng thầu trong trường hợp này được thực hiện như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Giá đề nghị trúng thầu của từng hàng hóa đảm bảo không vượt mức giá của từng hàng hóa đó theo tiêu chuẩn, định mức do cấp có thẩm quyền ban hành và tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất, không vượt giá gói thầu được duyệt

• **Mẹo nhớ:** Mua tài sản công có tiêu chuẩn, định mức (máy tính, bàn ghế công chức): Giá trúng thầu của TỪNG HÀNG HÓA không được vượt định mức VÀ tổng giá thấp nhất không vượt giá gói thầu. | **Giải thích:** Đối với hàng hóa thuộc danh mục do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, khi xét duyệt trúng thầu không chỉ tổng giá đề nghị trúng thầu phải thấp nhất và không vượt giá gói thầu, mà đơn giá đề nghị trúng thầu của từng mặt hàng cũng không được vượt mức giá theo tiêu chuẩn, định mức đã ban hành. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 88. Đối với gói thầu xây lắp áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng, trường hợp E-HSMT quy định nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu: giấy đăng ký thiết bị, hợp đồng, hóa đơn mua hàng, giấy đăng kiểm, kiểm định theo quy định của pháp luật để **chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu thì nhà thầu phải cung cấp những tài liệu nào**?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Chỉ cần cung cấp một trong các tài liệu: giấy đăng ký thiết bị, hợp đồng, hóa đơn mua hàng, giấy đăng kiểm, kiểm định theo quy định của pháp luật

• **Mẹo nhớ:** Chứng minh thiết bị chủ yếu: Nhà thầu CHỈ CẦN CUNG CẤP MỘT TRONG CÁC tài liệu (đăng ký, hợp đồng, hóa đơn, đăng kiểm...), dù E-HSMT đòi đủ bộ. | **Giải thích:** Theo Mẫu E-HSMT xây lắp tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, để chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu thuộc sở hữu của nhà thầu, nhà thầu chỉ cần cung cấp một trong các tài liệu chứng minh (giấy đăng ký, hợp đồng, hóa đơn mua hàng, giấy đăng kiểm/kiểm định...). Quy định yêu cầu phải nộp toàn bộ các giấy tờ trên trong E-HSMT là không phù hợp và không làm mất quyền hợp lệ của nhà thầu khi nộp một trong các tài liệu đó. (Thông tư 79/2025/TT-BTC (Mẫu E-HSMT xây lắp))

Câu 89. **Danh sách xếp hạng nhà thầu có phải thẩm định trước khi phê duyệt** hay không?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Không phải thẩm định

• **Mẹo nhớ:** Danh sách xếp hạng nhà thầu: KHÔNG PHẢI THẨM ĐỊNH trước khi phê duyệt trong mọi trường hợp. | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, danh sách xếp hạng nhà thầu không thuộc đối tượng phải thẩm định trước khi phê duyệt. Chủ đầu tư căn cứ trực tiếp vào báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia để phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 91. Đối với gói thầu xây lắp, trường hợp **công ty mẹ tham dự thầu và huy động công ty con tham gia thực hiện gói thầu** thì việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự được thực hiện như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong gói thầu

• **Mẹo nhớ:** Công ty mẹ dự thầu có huy động công ty con: Đánh giá kinh nghiệm hợp đồng tương tự căn cứ theo GIÁ TRỊ, KHỐI LƯỢNG công việc do từng bên (mẹ, con) đảm nhiệm. | **Giải thích:** Theo quy định tại Mẫu E-HSMT (Thông tư 79/2025/TT-BTC), trường hợp công ty mẹ tham dự thầu và huy động công ty con tham gia thực hiện gói thầu thì việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự được thực hiện căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ và công ty con đảm nhiệm trong gói thầu. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 92. **Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự gói thầu chỉ bao gồm 01 công trình độc lập** được xét trên cơ sở nào sau đây?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Xét theo công trình nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn có cùng loại kết cấu, cấp công trình và đáp ứng quy mô theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu

• **Mẹo nhớ:** Hợp đồng xây lắp tương tự (1 công trình độc lập): Chấp nhận công trình đã hoàn thành toàn bộ HOẶC hoàn thành phần lớn, cùng loại kết cấu, cấp công trình và đáp ứng quy mô. | **Giải thích:** Theo Mẫu E-HSMT xây lắp, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự được xét theo công trình mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn (tối thiểu 80% giá trị công việc), có cùng loại kết cấu, cấp công trình và đáp ứng quy mô theo yêu cầu. Phương án B sai vì giới hạn 'Chỉ xét... hoàn thành toàn bộ'. (Thông tư 79/2025/TT-BTC (Mẫu E-HSMT xây lắp))

Câu 93. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, **kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự được xét trên cơ sở nào** sau đây?

➤ **Đáp án đúng [D]:** Cả 2 phương án B và C đều đúng [Gồm (B): Hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát với hàng hóa của gói thầu; và (C): Hàng hóa có 4 số đầu tiên mã HS cùng với mã HS của hàng hóa thuộc gói thầu]

• **Mẹo nhớ:** Hợp đồng hàng hóa tương tự được xét trên cơ sở: Cùng lĩnh vực tổng quát (B) HOẶC Cùng 4 số đầu mã HS (C) → Chọn cả B và C. | **Giải thích:** Theo Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự về tính chất được xác định khi hàng hóa thuộc cùng lĩnh vực tổng quát với hàng hóa của gói thầu hoặc có 4 số đầu tiên của mã HS trùng với mã HS của hàng hóa thuộc gói thầu. Không được bắt buộc phải cùng chủng loại (phương án A sai). (Thông tư 79/2025/TT-BTC (Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa))

Câu 94. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn **chia thành nhiều phần thì việc đánh giá về doanh thu đối với nhà thầu tham dự nhiều phần** được thực hiện như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự

• **Mẹo nhớ:** Gói thầu chia nhiều phần: DOANH THU đánh giá theo TỔNG các phần tham dự (còn hợp đồng tương tự mới xét riêng

từng phần). | **Giải thích:** Đối với gói thầu chia thành nhiều phần, trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần thì việc đánh giá về doanh thu bình quân hằng năm (cũng như nguồn lực tài chính) phải căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự nhằm đảm bảo năng lực tài chính thực hiện đồng thời. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 95. Gói thầu mua sắm hàng hóa **chia thành nhiều phần thì việc đánh giá về quy mô hợp đồng tương tự đối với nhà thầu tham dự nhiều phần** được thực hiện như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Việc đánh giá về quy mô hợp đồng tương tự **tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà thầu không phải đáp ứng tổng quy mô** hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự

• **Mẹo nhớ:** Gói thầu chia nhiều phần: Quy mô HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ đánh giá tương ứng với TỪNG PHẦN tham dự (không cộng tổng quy mô các phần). | **Giải thích:** Theo quy định tại Mẫu E-HSMT (Thông tư 79/2025/TT-BTC), đối với gói thầu chia thành nhiều phần, việc đánh giá về quy mô hợp đồng tương tự được xét riêng tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự; nhà thầu không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự của tất cả các phần mà mình tham dự. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 96. Trường hợp E-HSMT của gói thầu mua sắm hàng hóa có yêu cầu về **cam kết, hợp đồng nguyên tắc bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-HSDT của nhà thầu không đính kèm** các tài liệu này thì Chủ đầu tư xử lý như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Chủ đầu tư **yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc** để làm cơ sở đánh giá E-HSDT

• **Mẹo nhớ:** Thiếu cam kết/hợp đồng nguyên tắc bảo hành, bảo trì trong E-HSDT: Không loại ngay mà yêu cầu LÀM RÕ, BỔ SUNG với thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc. | **Giải thích:** Theo Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, nếu E-HSMT có yêu cầu đính kèm cam kết, hợp đồng nguyên tắc bảo hành, bảo trì mà nhà thầu quên hoặc chưa đính kèm thì chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung trong khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 97. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng đấu thầu rộng rãi, trong hồ sơ dự thầu nhà thầu **không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất** thì xử lý như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [C]: Hồ sơ dự thầu của nhà thầu không được xem xét, đánh giá**

• **Mẹo nhớ:** Mua sắm hàng hóa mà không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất → LOẠI NGAY (HSDT không được xem xét, đánh giá). | **Giải thích:** Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, việc đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất là cơ sở xác định đối tượng hàng hóa chào thầu. Nếu nhà thầu không ghi cụ thể các thông tin này (trừ vật tư thông dụng không có ký mã hiệu) thì không được làm rõ bổ sung mà HSDT không được xem xét, đánh giá. (Thông tư 79/2025/TT-BTC (Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa))

Câu 98. Hồ sơ mời thầu của gói thầu xây lắp có quy định cho phép sử dụng nhà thầu phụ, trường hợp nhà thầu đề xuất sử dụng thầu phụ thì việc **đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ được thực hiện như thế nào**?

➤ **Đáp án đúng [B]: Không đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ, nhà thầu tham dự thầu vẫn phải đáp ứng** về năng lực, kinh nghiệm đối với phần công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận

• **Mẹo nhớ:** Nhà thầu phụ (thông thường): KHÔNG đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu phụ; nhà thầu chính vẫn phải tự đáp ứng toàn bộ. | **Giải thích:** Theo quy định pháp luật đấu thầu, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá HSDT của nhà thầu chính. Nhà thầu tham dự thầu phải tự đáp ứng toàn bộ các tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm đối với cả phần công việc dự kiến giao cho nhà thầu phụ. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 103. Nhà thầu có được **tham dự thầu với tư cách nhà thầu liên danh trong trường hợp phạm vi công việc của gói thầu mua sắm hàng hóa chỉ gồm 01 hạng mục** là hệ thống máy chủ không?

➤ **Đáp án đúng [A]: Được liên danh nếu nhà thầu phân chia công việc trong liên danh theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục** trong bảng giá dự thầu

• **Mẹo nhớ:** Gói hàng hóa chỉ gồm 01 hạng mục vẫn ĐƯỢC LIÊN DANH nếu phân chia theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục đó; cấm liên danh chỉ để thu xếp tài chính. | **Giải thích:** Theo quy định tại Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa (Thông tư 79/2025/TT-BTC), ngay cả khi gói thầu chỉ có 01 hạng mục, các nhà thầu vẫn được phép liên danh nếu phân chia công việc theo các khâu/công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục đó. Phương án C sai vì pháp luật không cho phép thành viên liên danh chỉ thực hiện việc thu xếp tài chính mà không tham gia công việc của gói thầu. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 105. Trong lễ mở thầu đối với gói thầu đấu thầu quốc tế không qua mạng, chủ đầu tư xử lý như thế nào khi nhà thầu **đề nghị bổ sung thư giảm giá do bị thất lạc trong quá trình nộp hồ sơ dự thầu** theo đường bưu điện?

➤ **Đáp án đúng [B]: Chủ đầu tư không chấp nhận vì thư giảm giá của nhà thầu nộp sau thời điểm đóng thầu**

• **Mẹo nhớ:** Mọi tài liệu thuộc HSDT (kể cả thư giảm giá bị thất lạc qua bưu điện) nộp SAU thời điểm đóng thầu đều KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN. | **Giải thích:** Theo quy định của pháp luật đấu thầu, bất kỳ tài liệu nào thuộc HSDT (bao gồm thư giảm giá) được bên mời thầu/chủ đầu tư nhận sau thời điểm đóng thầu đều được coi là nộp muộn, không hợp lệ và không được chấp nhận xem xét, bất kể nguyên nhân do lỗi vận chuyển đường bưu điện. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 106. Nhận định nào sau đây là đúng ?

➤ **Đáp án đúng [D]: Không được phép thương thảo về chi phí trong quá trình thương thảo hợp đồng đối với tất cả các gói thầu, trừ trường hợp nhà thầu tự nguyện giảm giá**

• **Mẹo nhớ:** Nguyên tắc thương thảo hợp đồng: KHÔNG được phép thương thảo về chi phí đối với tất cả các gói thầu, trừ trường hợp nhà thầu tự nguyện giảm giá. | **Giải thích:** Theo quy định hiện hành về thương thảo hợp đồng, các bên không được thương thảo đối với các nội dung nhà thầu đã chào đúng HSMT và không được phép thương thảo về chi phí trong quá trình thương thảo hợp đồng đối với tất cả các gói thầu, trừ trường hợp nhà thầu tự nguyện giảm giá. (Điều 43 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15) & Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 107. Hợp đồng nào được phép sử dụng để **chứng minh hợp đồng tương tự khi tham dự gói thầu cung cấp thuốc** có sử dụng ngân sách nhà nước của Bệnh viện?

➤ **Đáp án đúng [C]: Phương án A và B đều đúng** [Gồm (A): Hợp đồng thuốc đã cung cấp thuốc cho cơ sở khám chữa bệnh tư nhân; và (B): Hợp đồng thuốc đã cung cấp thuốc cho các cơ sở kinh doanh thuốc]

• **Mẹo nhớ:** Hợp đồng tương tự gói cung cấp thuốc: Chấp nhận cả hợp đồng cung cấp cho cơ sở khám chữa bệnh tư nhân (A) và cơ sở kinh doanh thuốc (B). | **Giải thích:** Khi đánh giá hợp đồng cung cấp hàng hóa/thuốc tương tự, pháp luật đấu thầu chỉ xét tính chất và quy mô của hàng hóa đã cung cấp, không phân biệt bên mua trong hợp đồng là bệnh viện công lập, cơ sở khám chữa bệnh tư nhân hay cơ sở kinh doanh thuốc. Do đó cả hai phương án A và B đều được chấp nhận. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 108. Khi **thương thảo hợp đồng đối với gói thầu tư vấn áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng, trường hợp nào nhà thầu được phép thay đổi nhân sự** đã đề xuất trong E-HSDT?

➤ **Đáp án đúng [C]:** Được thay đổi nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT trong trường hợp do **thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài hơn so với dự kiến trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc vì lý do bất khả kháng** mà các vị trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng

• **Mẹo nhớ:** Gói TƯ VẤN chỉ được thay đổi nhân sự khi thương thảo do nguyên nhân khách quan: Thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài hơn dự kiến HOẶC vì lý do bất khả kháng. | **Giải thích:** Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, nhân sự chủ chốt được chấm điểm trực tiếp trong bước đánh giá kỹ thuật nên nhà thầu không được thay thế nhân sự nếu nhân sự không đáp ứng yêu cầu (phương án B chỉ áp dụng cho xây lắp, phi tư vấn, hàng hóa). Khi thương thảo hợp đồng tư vấn, nhà thầu chỉ được phép đổi nhân sự nếu thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài hơn dự kiến hoặc vì lý do bất khả kháng. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 109. Đối với gói thầu xây lắp, áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng, trường hợp **hợp đồng tương tự mà nhà thầu cung cấp trong E- HSDT không đáp ứng theo yêu cầu của E- HSMT**, chủ đầu tư xử lý như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [B]: Yêu cầu nhà thầu bổ sung, thay thế hợp đồng tương tự khác (được cập nhật từ hồ sơ năng lực của nhà thầu trên Hệ thống)**. Trường hợp nhà thầu không có hợp đồng đáp ứng yêu cầu của E- HSMT thì nhà thầu bị loại

• **Mẹo nhớ:** Hợp đồng tương tự trong E-HSDT không đạt: Chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu BỔ SUNG, THAY THẾ hợp đồng khác từ Hồ sơ năng lực trên Hệ thống; nếu không có mới loại. | **Giải thích:** Theo quy định về làm rõ E-HSDT tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, trường hợp hợp đồng tương tự kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư không được loại ngay mà phải yêu cầu nhà thầu bổ sung, thay thế bằng hợp đồng tương tự khác được cập nhật từ hồ sơ năng lực trên Hệ thống. Trường hợp nhà thầu vẫn không có hợp đồng đáp ứng thì mới bị loại. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 110. Đối với với gói thầu hàng hóa áp dụng đấu thầu rộng rãi không qua mạng, trường hợp nào sau đây **thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh dự thầu bị đánh giá là không hợp lệ**?

➤ **Đáp án đúng [C]: Ký trước khi phát hành hồ sơ mời thầu**

• **Mẹo nhớ:** Bảo lãnh dự thầu KHÔNG HỢP LỆ khi: Ký trước khi phát hành HSMT (còn thời hạn dài hơn hay giá trị cao hơn yêu cầu thì đều hợp lệ). | **Giải thích:** Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh dự thầu bị đánh giá là không hợp lệ khi ký trước thời điểm phát hành HSMT (vì khi đó chưa có thông tin chính thức của HSMT), hoặc có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn yêu cầu. Nếu thời gian hiệu lực dài hơn hoặc giá trị cao hơn yêu cầu của HSMT (A, B) thì vẫn hoàn toàn hợp lệ. (Điều 14 Luật Đấu thầu & Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 111. Gói thầu xây lắp tổ chức đấu thầu qua mạng có **thời điểm đóng thầu là ngày 20/3/2025, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12**, nhà thầu là công ty cổ phần được thành lập vào năm 2018 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm nào sau đây?

➤ **Đáp án đúng [B]: 2021, 2022, 2023**

• **Mẹo nhớ:** Đóng thầu ngày 20/3/2025 (trước mốc 01/4 nên chưa hết hạn nộp BCTC năm 2024) → 03 năm gần nhất phải nộp BCTC là 2021, 2022, 2023. | **Giải thích:** Theo quy định pháp luật về kế toán và hướng dẫn tại Mẫu E-HSMT (Thông tư 79/2025/TT-BTC), thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là trước ngày 01/4 năm sau (90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 31/12). Do gói thầu đóng thầu ngày 20/3/2025 (trước ngày 01/4/2025) nên 03 năm tài chính gần nhất mà nhà thầu bắt buộc phải nộp là 2021, 2022, 2023. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 112. Đối với công trình đang xét là công trình xây dựng có loại **kết cấu dạng nhà cấp II với giá trị công trình là 60 tỷ đồng**, E-HSMT có yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự, trường hợp nào sau đây được đánh giá là một công trình xây lắp tương tự?

➤ **Đáp án đúng [A]: Nhà thầu có 2 công trình xây dựng có loại kết cấu dạng nhà cấp III với giá trị đã hoàn thành toàn bộ lần lượt là 30 tỷ đồng, 50 tỷ đồng**

• **Mẹo nhớ:** Quy đổi công trình cấp II (60 tỷ): Được dùng 02 công trình cấp thấp hơn liền kề (cấp III), mỗi công trình có giá trị ≥ 50% × 60 tỷ = 30 tỷ đồng → Chọn cặp (30 tỷ, 50 tỷ). | **Giải thích:** Theo Mẫu E-HSMT xây lắp tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, đối với công trình đang xét là cấp II có giá trị 60 tỷ đồng (yêu cầu hợp đồng tương tự cấp II tối thiểu 50% × 60 tỷ = 30 tỷ đồng), nhà thầu được phép quy đổi bằng 02 công trình cùng loại kết cấu cấp III mà mỗi công trình có giá trị tối thiểu bằng 50% giá trị công trình đang xét (mỗi công trình ≥ 30 tỷ đồng). Chỉ có phương án A (30 tỷ và 50 tỷ) đáp ứng điều kiện này. (Thông tư 79/2025/TT-BTC (Mẫu E-HSMT xây lắp))

Câu 113. Gói thầu cung cấp **dịch vụ vệ sinh tòa nhà do Sở Tài chính tỉnh X làm chủ đầu tư có giá gói thầu 01 tỷ đồng**, thời gian thực hiện là 12 tháng, hợp đồng tương tự yêu cầu 30% giá gói thầu. Trường hợp nào sau đây nhà thầu được coi là đáp ứng về giá trị của hợp đồng tương tự?

➤ **Đáp án đúng [D]: Tất cả đáp án trên đều đúng** [Gồm: (A) Nhà thầu cung cấp hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc dịch vụ vệ sinh tòa nhà (đã được nghiệm thu) là 100 triệu đồng; hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh

lý) có giá trị công việc dịch vụ vệ sinh tòa nhà (đã được nghiệm thu) là 250 triệu đồng; (B) Nhà thầu cung cấp hợp đồng A (đã nghiệm thu, đã được thanh lý) có giá trị công việc dịch vụ vệ sinh tòa nhà là 300 triệu đồng; (C) Nhà thầu cung cấp hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc dịch vụ vệ sinh tòa nhà (chưa được nghiệm thu) là 100 triệu đồng; hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc dịch vụ vệ sinh tòa nhà (đã được nghiệm thu) là 400 triệu đồng]

• **Mẹo nhớ:** Dịch vụ vệ sinh tòa nhà (phi tư vấn lặp lại định kỳ, cần 30% × 1 tỷ = 300 triệu): Được cộng gộp phần giá trị ĐÃ NGHIỆM THU của các hợp đồng (kể cả chưa thanh lý) → A (350tr), B (300tr), C (400tr) đều đạt! | **Giải thích:** Đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn có tính chất lặp lại định kỳ (vệ sinh tòa nhà), nhà thầu được phép cộng gộp giá trị công việc đã được nghiệm thu của một hoặc nhiều hợp đồng (dù hợp đồng chưa hoàn thành, chưa thanh lý) để đạt mức yêu cầu 30% × 1 tỷ = 300 triệu đồng. Phương án A có tổng nghiệm thu 100 + 250 = 350 triệu; B có 300 triệu; C có hợp đồng B đã nghiệm thu 400 triệu nên tất cả đều đáp ứng. (Thông tư 79/2025/TT-BTC (Mẫu E-HSMT dịch vụ phi tư vấn))

Câu 114. Gói thầu mua sắm trang thiết bị do Sở Tư pháp tỉnh X làm chủ đầu tư có giá gói thầu 03 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 12 tháng, trong đó có 02 hạng mục: **máy điều hòa (mã HS 8415) giá dự toán 01 tỷ đồng, máy tính xách tay (mã HS 8507) giá dự toán 02 tỷ đồng**, hợp đồng tương tự yêu cầu 50% giá gói thầu. Trường hợp nào sau đây nhà thầu được coi là không đáp ứng về giá trị của hợp đồng tương tự?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Nhà thầu cung cấp 02 hợp đồng, trong đó: **01 hợp đồng đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 8415 với giá trị 400 triệu đồng, 01 hợp đồng đã thực hiện việc cung cấp mã hàng hóa 8415 với giá trị 100 triệu đồng** và mã hàng hóa 8507 với giá trị 01 tỷ đồng

• **Mẹo nhớ:** Mỗi mã HS phải đạt tối thiểu 50% dự toán trong MỘT hợp đồng (mã 8415 cần ≥ 500tr trong 1 hợp đồng), không được tách 2 hợp đồng (400tr + 100tr) cộng lại → Phương án A không đáp ứng. | **Giải thích:** Gói thầu có 2 hạng mục khác mã HS với yêu cầu 50%: mã 8415 cần tối thiểu 500 triệu đồng (50% × 1 tỷ) trong 01 hợp đồng, và mã 8507 cần tối thiểu 01 tỷ đồng (50% × 2 tỷ) trong 01 hợp đồng. Phương án A không đáp ứng vì đối với mã 8415, nhà thầu không có hợp đồng nào đạt đủ 500 triệu đồng mà phải cộng gộp từ 2 hợp đồng (400 triệu + 100 triệu). (Thông tư 79/2025/TT-BTC (Mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa))

Câu 115. Gói thầu cung cấp dịch vụ giặt là thực hiện đấu thầu qua mạng, E-HSMT có quy định **cho phép sử dụng nhà thầu phụ tối đa 20% trên giá dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu liên danh A-B**, trong đó nhà thầu Công ty A đảm nhận 30% giá trị công việc, Công ty B đảm nhận 70% giá trị công việc. Việc sử dụng nhà thầu phụ đối với từng thành viên liên danh được thực hiện như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [A]:** **Công ty A được sử dụng nhà thầu phụ tối đa 20% trên 30% giá trị công việc mà công ty A đảm nhận**, Công ty B được sử dụng nhà thầu phụ tối đa 20% trên 70% giá trị công việc mà công ty B đảm nhận

• **Mẹo nhớ:** Liên danh sử dụng nhà thầu phụ: Tỷ lệ % tối đa thầu phụ (20%) tính riêng trên PHẦN GIÁ TRỊ CÔNG VIỆC MÀ TỪNG THÀNH VIÊN ĐẢM NHẬN (A tối đa 20% trên 30%, B tối đa 20% trên 70%). | **Giải thích:** Theo quy định tại Mẫu E-HSMT (Thông tư 79/2025/TT-BTC), đối với nhà thầu liên danh, hạn mức tỷ lệ % công việc sử dụng nhà thầu phụ được áp dụng riêng cho từng thành viên liên danh tính trên phần giá trị công việc mà thành viên đó đảm nhận, không được gộp chung hay chuyển nhượng hạn mức thầu phụ giữa các thành viên. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 117. Gói thầu đang xét là **gói thầu giặt cho bệnh viện công lập (có tính chất công việc lặp lại theo chu kỳ qua các năm), có thời gian thực hiện gói thầu trong 3 năm với giá gói thầu là 12 tỷ đồng**. Nhà thầu nào được xác định đáp ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự khi tham dự gói thầu này?

➤ **Đáp án đúng [C]:** **Nhà thầu A và B đều đáp ứng**

• **Mẹo nhớ:** Gói giặt là 12 tỷ / 3 năm (1 năm = 4 tỷ) → Hợp đồng tương tự cần 30% × 4 tỷ = 1,2 tỷ đồng (được cộng gộp phần đã nghiệm thu). Nhà thầu A có 1,2 tỷ; Nhà thầu B có 0,3 + 1 = 1,3 tỷ → Cả A và B đều đáp ứng! | **Giải thích:** Gói thầu dịch vụ giặt là có tính chất lặp lại theo chu kỳ qua các năm (3 năm, tổng 12 tỷ đồng → 1 chu kỳ năm là 4 tỷ đồng), nên giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu bằng 30% giá trị 1 chu kỳ = 30% × 4 tỷ = 1,2 tỷ đồng và được phép cộng gộp giá trị đã nghiệm thu của nhiều hợp đồng. Nhà thầu A đã nghiệm thu 1,2 tỷ đồng (đạt); Nhà thầu B có tổng giá trị đã nghiệm thu từ 2 hợp đồng là 300 triệu + 1 tỷ = 1,3 tỷ đồng (đạt). (Thông tư 79/2025/TT-BTC (Mẫu E-HSMT dịch vụ phi tư vấn))

Câu 118. Trường hợp E-HSMT gói thầu xây lắp **yêu cầu về cam kết cung cấp tín dụng, nhà thầu được chứng minh bằng cách nào**?

➤ **Đáp án đúng [D]:** **Tất cả các phương án trên đều đúng** [Gồm: (A) Bằng số dư tài khoản hoặc tiền gửi tiết kiệm từ ngân hàng; (B) Bằng cam kết cung cấp tín dụng của ngân hàng; (C) Bằng xác nhận số dư hạn mức tín dụng khả dụng từ ngân hàng]

• **Mẹo nhớ:** Khi E-HSMT yêu cầu cam kết cung cấp tín dụng, nhà thầu được chứng minh bằng cả 3 cách: Số dư tài khoản/tiết kiệm (A), Cam kết tín dụng (B), hoặc Xác nhận hạn mức tín dụng khả dụng (C). | **Giải thích:** Theo quy định tại Mẫu E-HSMT xây lắp (Thông tư 79/2025/TT-BTC), trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết cung cấp tín dụng (nguồn lực tài chính), nhà thầu có thể chứng minh bằng cam kết cung cấp tín dụng của ngân hàng, hoặc thay thế bằng giấy xác nhận số dư tài khoản/tiền gửi tiết kiệm hoặc xác nhận số dư hạn mức tín dụng khả dụng từ ngân hàng. (Thông tư 79/2025/TT-BTC (Mẫu E-HSMT xây lắp))

Câu 135. Đối với gói thầu áp dụng **một giai đoạn một túi hồ sơ, trường hợp nào được thực hiện bước thương thảo hợp đồng**?

➤ **Đáp án đúng [D]:** **Tất cả phương án trên đều đúng** [Gồm: (A) Gói thầu hỗn hợp; (B) Gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng đấu thầu quốc tế; (C) Gói thầu áp dụng đấu thầu hạn chế do có yêu cầu đặc thù về kỹ thuật mà chỉ có một hoặc một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu]

• **Mẹo nhớ:** Gói 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ được thực hiện bước thương thảo hợp đồng trong cả 3 trường hợp đặc thù: Gói hỗn hợp (A), Đấu thầu quốc tế (B), và Đấu thầu hạn chế do đặc thù kỹ thuật (C). | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, bước thương thảo hợp đồng được thực hiện đối với các gói thầu có tính chất

đặc thù như: gói thầu hỗn hợp, gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng đấu thầu quốc tế, hoặc gói thầu áp dụng đấu thầu hạn chế do có yêu cầu đặc thù về kỹ thuật. (Điều 43 Luật Đấu thầu & Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 171. **Trong gói thầu dịch vụ tư vấn, thông tin về uy tín của nhà thầu được sử dụng để**?

➤ **Đáp án đúng [C]: Đánh giá về kỹ thuật**

• **Mẹo nhớ:** Gói thầu dịch vụ tư vấn không tách bước chấm năng lực kinh nghiệm riêng, toàn bộ kinh nghiệm và 'uy tín' đều chấm ở bước 'Đánh giá về kỹ thuật'. | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, thông tin về uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu và kết quả thực hiện các hợp đồng trước đó được sử dụng làm một tiêu chí để chấm điểm trong bước đánh giá về kỹ thuật (không dùng để loại ngay ở bước tư cách hợp lệ). (NĐ 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 190. Trường hợp **hồ sơ mời thầu cho phép nhà thầu đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong hồ sơ mời thầu** thì phần sai khác giữa khối lượng công việc theo biện pháp thi công nêu trong hồ sơ mời thầu và khối lượng công việc theo biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất được xem xét thế nào?

➤ **Đáp án đúng [D]: Không bị hiệu chỉnh sai lệch, phần sai khác không bị tính là sai lệch thiếu**

• **Mẹo nhớ:** HSMT cho phép đề xuất biện pháp thi công khác -> Phần khối lượng sai khác theo biện pháp thi công 'Không bị hiệu chỉnh sai lệch, phần sai khác không bị tính là sai lệch thiếu'. | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trường hợp HSMT cho phép nhà thầu đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong HSMT thì phần sai khác giữa khối lượng công việc theo biện pháp thi công trong HSMT và khối lượng theo biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất không bị hiệu chỉnh sai lệch, đồng thời phần sai khác đó không bị tính là sai lệch thiếu. (Khoản 1 Điều 140 NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 208. Đối với gói thầu hỗn hợp có yêu cầu đặc thù về kỹ thuật chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu áp dụng bước thương thảo hợp đồng, trường hợp **nhà thầu xếp hạng thứ nhất (danh sách xếp hạng có 03 nhà thầu) không tiến hành thương thảo**, không ký biên bản thương thảo, thương thảo không thành công thì chủ đầu tư thực hiện bước tiếp theo như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [A]: Mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng**

• **Mẹo nhớ:** Thương thảo với hạng 1 bất thành -> Mời ngay 'nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng' (chưa qua bước thương thảo thì chưa thể vào hoàn thiện hợp đồng). | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu có áp dụng bước thương thảo hợp đồng, nếu nhà thầu xếp hạng thứ nhất không tiến hành thương thảo, không ký biên bản thương thảo hoặc thương thảo không thành công thì chủ đầu tư mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng. Phương án D sai vì chưa thực hiện bước thương thảo thì chưa thể chuyển thẳng sang hoàn thiện hợp đồng. (Điều 45 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 212. Đối với gói thầu mua sắm thiết bị y tế, tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng gói thầu mua sắm thiết bị y tế, trường hợp nhà thầu dự thầu **không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất** thì xử lý như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [C]: E-HSDT của nhà thầu bị đánh giá không đáp ứng và bị loại**

• **Mẹo nhớ:** Đấu thầu hàng hóa/thiết bị y tế mà không chào rõ ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất -> Không được làm rõ hay bổ sung, đánh giá 'không đáp ứng và bị loại' ngay. | **Giải thích:** Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa (như thiết bị y tế), các thông tin về ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất là nội dung cơ bản xác định danh tính hàng hóa chào thầu. Nếu nhà thầu không đề xuất cụ thể các thông tin này trong E-HSDT thì không có cơ sở đánh giá kỹ thuật và không thuộc trường hợp được bổ sung, làm rõ, do đó E-HSDT bị đánh giá không đáp ứng và bị loại. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 234. Khi đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp đấu thầu rộng rãi qua mạng, trường hợp có sự **không thống nhất giữa thông tin về hợp đồng tương tự kê khai trên webform và file tài liệu chứng minh** các thông tin về hợp đồng đó thì xử lý như nào?

➤ **Đáp án đúng [B]: Yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia**

• **Mẹo nhớ:** Lệch thông tin hợp đồng tương tự giữa webform và file đính kèm -> 'Yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT trên Hệ thống' (không loại ngay, không bắt nộp bản giấy trong lúc chấm). | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin về hợp đồng tương tự kê khai trên webform và file tài liệu chứng minh các thông tin về hợp đồng đó, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc đánh giá không đạt ngay hoặc yêu cầu gửi bổ sung bản giấy là không đúng quy định. (Điều 24 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 235. Đối với đấu thầu qua mạng, **việc làm rõ E- HSDT giữa Chủ đầu tư và nhà thầu có E- HSDT cần phải làm rõ được thực hiện như thế nào**?

➤ **Đáp án đúng [D]:** Chủ đầu tư dành cho nhà thầu **tối thiểu 03 ngày làm việc để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT**

• **Mẹo nhớ:** Thời hạn cho nhà thầu làm rõ E-HSDT: Nhớ cụm 'tối thiểu 03 ngày làm việc' (câu C bẫy là 'tối đa 03 ngày'). | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, khi yêu cầu làm rõ E-HSDT trên Hệ thống, chủ đầu tư phải dành cho nhà thầu thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc để nhà thầu thực hiện việc làm rõ. Pháp luật cho phép làm rõ cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật, tài chính theo quy định nên phương án A và B đều sai. (Khoản 2 Điều 24 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 240. **Quy trình 02 trong đánh giá E-HSDT được áp dụng đối với gói thầu nào** sau đây?

➤ **Đáp án đúng [A]: Gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng phương pháp "giá thấp nhất"** và các nhà thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào

• **Mẹo nhớ:** Quy trình 02 (xếp hạng giá trước rồi mới chấm nhà thầu xếp thứ nhất) chỉ áp dụng cho: 'Hàng hóa hoặc Phi tư vấn' + '1 giai đoạn 1 túi hồ sơ' + phương pháp 'giá thấp nhất' + 'ưu đãi như nhau/không ưu đãi'. Loại B (giá đánh giá), C (xây lắp), D (máy đặt máy mượn). | **Giải thích:** Theo khoản 2 Điều 26 Thông tư 79/2025/TT-BTC, Quy trình 02 trong đánh giá E-HSDT chỉ áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng phương pháp 'giá thấp nhất' và các E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào hoặc chào ưu đãi như nhau. Không áp dụng Quy trình 02 cho gói thầu xây lắp (C), phương pháp giá đánh giá (B) hoặc gói thầu máy đặt, máy mượn (D). (Khoản 2 Điều 26 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 241. Chủ đầu tư **yêu cầu gia hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu, bảo đảm dự thầu trong trường hợp nào** sau đây?

➤ **Đáp án đúng [D]: Phương án A và B đều đúng** [Gồm (A): Trước khi hết hạn hiệu lực hồ sơ dự thầu trong trường hợp cần gia hạn để tiếp tục đánh giá hồ sơ dự thầu; và (B): Trường hợp nhà thầu xếp hạng tiếp theo được mời vào thương thảo hợp đồng nhưng hồ sơ dự thầu của nhà thầu đó hết hiệu lực thì Chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu, bảo đảm dự thầu trước khi thương thảo hợp đồng]

• **Mẹo nhớ:** Gia hạn hiệu lực HSDT và bảo đảm dự thầu trong 2 trường hợp: Sắp hết hạn mà vẫn cần tiếp tục đánh giá HSDT (A), hoặc mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo nhưng HSDT của họ đã hết hiệu lực (B). | **Giải thích:** Theo quy định pháp luật về đấu thầu, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu gia hạn hiệu lực HSDT và bảo đảm dự thầu trước khi hết hạn hiệu lực HSDT trong trường hợp cần gia hạn để tiếp tục đánh giá HSDT (A), hoặc khi mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo hợp đồng nhưng HSDT của nhà thầu đó đã hết hiệu lực (B). Do đó cả A và B đều đúng. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 255. Khi đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp áp dụng đấu thầu rộng rãi qua mạng, trường hợp có sự **không thống nhất giữa thông tin về hợp đồng tương tự kê khai trên webform và file tài liệu chứng minh** các thông tin về hợp đồng đó thì phương án nào sau đây là đúng?

➤ **Đáp án đúng [B]: Yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia**

• **Mẹo nhớ:** Lệch thông tin hợp đồng tương tự giữa webform và file chứng minh đính kèm -> Chỉ 'Yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT trên Hệ thống' (không bắt nộp bản giấy). | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin về hợp đồng tương tự kê khai trên webform và file tài liệu chứng minh các thông tin về hợp đồng đó, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Phương án C và D sai vì không yêu cầu gửi bổ sung bản giấy trong bước đánh giá E-HSDT. (Điều 24 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 279. So sánh điều kiện xét duyệt trúng thầu **giữa phương pháp giá cố định và phương pháp dựa trên kỹ thuật** đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, điểm chung quyết định để nhà thầu được xếp hạng thứ nhất là gì?

➤ **Đáp án đúng [C]: Có điểm kỹ thuật cao nhất**

• **Mẹo nhớ:** Tư vấn theo Giá cố định & Dựa trên kỹ thuật => Điểm chung xếp hạng 1 là CÓ ĐIỂM KỸ THUẬT CAO NHẤT. | **Giải thích:** Đối với gói thầu tư vấn, cả phương pháp giá cố định (giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu và có điểm kỹ thuật cao nhất) và phương pháp dựa trên kỹ thuật (đạt điểm kỹ thuật tối thiểu và có điểm kỹ thuật cao nhất) đều lấy tiêu chí "điểm kỹ thuật cao nhất" làm điều kiện quyết định xếp hạng thứ nhất. (Điều 62 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 283. Điều kiện nào sau đây là **bắt buộc đối với nhà thầu xây lắp nhưng không được đề cập trong điều kiện xét duyệt trúng thầu đối với nhà thầu tư vấn** là tổ chức?

➤ **Đáp án đúng [D]:** Có giá trị phần **sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu**

• **Mẹo nhớ:** Khác biệt Xây lắp vs Tư vấn khi xét trúng thầu = Xây lắp có điều kiện "sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu". | **Giải thích:** Đối với gói thầu xây lắp (cũng như hàng hóa, phi tư vấn), nhà thầu có phần sai lệch thiếu vượt quá 10% giá dự thầu sẽ bị loại. Trong khi đó, đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, quy định xét duyệt trúng thầu không áp dụng điều kiện khống chế tỷ lệ sai lệch thiếu 10% này. (Điều 61 và Điều 62 Luật Đấu thầu, Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 300. Đối với đấu thầu không qua mạng, **biên bản mở thầu bắt buộc phải có chữ ký của các chủ thể nào** sau đây?

➤ **Đáp án đúng [C]: Chủ đầu tư và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu**

• **Mẹo nhớ:** Biên bản mở thầu (không qua mạng) => Chỉ bắt buộc chữ ký của CHỦ ĐẦU TƯ và CÁC NHÀ THẦU THAM DỰ LỄ MỞ THẦU (không bắt buộc Tổ chuyên gia hay nhà thầu vắng mặt). | **Giải thích:** Theo khoản 2 Điều 29 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, biên bản mở thầu phải được đại diện của chủ đầu tư và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu ký xác nhận. Việc mở thầu được tiến hành không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu dự thầu, và không bắt buộc tổ chuyên gia ký biên bản mở thầu. (Khoản 2 Điều 29 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 311. Đối với đấu thầu rộng rãi không qua mạng, nếu **sau khi đóng thầu, nhà thầu tự phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm** thì nhà thầu nên làm gì?

➤ **Đáp án đúng [B]: Được phép gửi tài liệu đến chủ đầu tư để làm rõ về năng lực, kinh nghiệm**

• **Mẹo nhớ:** Sau đóng thầu tự phát hiện thiếu tài liệu năng lực, kinh nghiệm => Nhà thầu ĐƯỢC PHÉP chủ động gửi tài liệu bổ sung, làm rõ đến chủ đầu tư. | **Giải thích:** Theo khoản 2 Điều 30 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện HSDT thiếu các tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép chủ động gửi tài liệu đến chủ đầu tư để làm rõ mà không cần phải đợi chủ đầu tư yêu cầu (miễn là trong thời hạn quy định tại HSMT). (K2 Điều 30 NĐ214)

Câu 312. Trường hợp nào **nhà thầu được quyền từ chối hoàn thiện hợp đồng mà không bị đánh giá về uy tín** khi tham dự thầu, không bị tịch thu bảo đảm dự thầu?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Khi **chủ đầu tư đưa ra các yêu cầu khi hoàn thiện hợp đồng không phù hợp với nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu**

• **Mẹo nhớ:** Nhà thầu được từ chối hoàn thiện HĐ (không mất cọc, không mất uy tín) KHI CHỦ ĐẦU TƯ ÉP YÊU CẦU TRÁI HSMT, HSDT. | **Giải thích:** Theo khoản 4 Điều 34 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nếu trong bước hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư đưa ra các yêu cầu không phù hợp với nội dung của HSMT, HSDT và kết quả thương thảo hợp đồng (nếu có) thì nhà thầu có quyền từ chối hoàn thiện hợp đồng mà không bị tịch thu bảo đảm dự thầu và không bị đánh giá giảm uy tín. (K4 Điều 34 NĐ214)

Câu 313. Đối với đấu thầu không qua mạng, trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu có sai lệch thiếu sau khi hiệu chỉnh sai lệch vẫn được **xếp hạng thứ nhất và hồ sơ dự thầu của nhà thầu này không có đơn giá của phần sai lệch thiếu, đơn giá nào sẽ được ưu tiên áp dụng đầu tiên** để đề nghị trúng thầu?

➤ **Đáp án đúng [B]: Đơn giá tương ứng có giá trị thấp nhất trong các hồ sơ dự thầu khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật**

• **Mẹo nhớ:** Khi HIỆU CHỈNH để xếp hạng -> lấy đơn giá CAO NHẤT; Khi đã XẾP HẠNG 1 và ĐỀ NGHỊ TRÚNG THẦU -> ưu tiên áp dụng đơn giá THẤP NHẤT của các HSDT đạt kỹ thuật khác. | **Giải thích:** Theo khoản 4 Điều 31 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, cần phân biệt 2 bước: khi hiệu chỉnh sai lệch thiếu để so sánh, xếp hạng thì lấy mức đơn giá cao nhất; nhưng khi nhà thầu đã xếp thứ nhất và xác định đơn giá để đề nghị trúng thầu (khi HSDT của nhà thầu đó không có đơn giá tương ứng) thì ưu tiên áp dụng đơn giá thấp nhất trong các HSDT khác vượt qua bước kỹ thuật. (Khoản 4 Điều 31 NĐ214)

Câu 315. Trường hợp sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, **nhà thầu không trúng thầu có yêu cầu giải thích về lý do cụ thể không trúng thầu, chủ đầu tư phải trả lời trong thời hạn bao lâu**?

➤ **Đáp án đúng [A]: 02 ngày làm việc kể từ ngày được yêu cầu**

• **Mẹo nhớ:** Trả lời lý do không trúng thầu khi nhà thầu hỏi = Trong vòng 02 NGÀY LÀM VIỆC kể từ ngày được yêu cầu. | **Giải thích:** Theo khoản 5 Điều 33 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trường hợp nhà thầu không trúng thầu có văn bản yêu cầu giải thích lý do cụ thể mình không trúng thầu, chủ đầu tư có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. (Khoản 5 Điều 33 NĐ214)

CHUYÊN ĐỀ 5. HỢP ĐỒNG ĐẤU THẦU & BẢO ĐẢM THHĐ (21 CÂU)

Câu 119. **Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm có thể được áp dụng đối với gói thầu nào** sau đây?

➤ **Đáp án đúng [C]: Bảo hiểm công trình mà giá trị hợp đồng được xác định chính xác trên cơ sở giá trị công trình thực tế được nghiệm thu**

• **Mẹo nhớ:** Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%) chỉ áp dụng duy nhất cho gói thầu BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH. | **Giải thích:** Theo khoản 7 Điều 64 Luật Đấu thầu, hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm chỉ được áp dụng đối với gói thầu bảo hiểm công trình mà giá trị hợp đồng được xác định chính xác trên cơ sở giá trị công trình thực tế được nghiệm thu. (Khoản 7 Điều 64 Luật Đấu thầu)

Câu 120. **Cơ sở để thanh toán hợp đồng cho nhà thầu** là gì?

➤ **Đáp án đúng [A]: Giá hợp đồng và các điều khoản cụ thể về thanh toán được ghi trong hợp đồng**

• **Mẹo nhớ:** Thanh toán hợp đồng phải dựa trên GIÁ HỢP ĐỒNG và điều khoản thanh toán ghi trong hợp đồng (không thanh toán theo dự toán gói thầu). | **Giải thích:** Theo nguyên tắc thanh toán hợp đồng tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, cơ sở để thanh toán hợp đồng cho nhà thầu là giá hợp đồng và các điều khoản cụ thể về thanh toán được ghi trong hợp đồng đã ký kết, không căn cứ theo dự toán gói thầu. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 121. Nhà thầu **không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp nào**?

➤ **Đáp án đúng [A]: Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực**

• **Mẹo nhớ:** Nhà thầu mất (không được hoàn trả) bảo đảm thực hiện hợp đồng khi: TỪ CHỐI thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực. | **Giải thích:** Theo khoản 5 Điều 68 Luật Đấu thầu, nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực hoặc vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng. Các trường hợp chậm tiến độ nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng, điều chỉnh tiến độ do bất khả kháng hoặc đề xuất đổi thầu phụ vẫn được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng. (Khoản 5 Điều 68 Luật Đấu thầu)

Câu 122. Trường hợp nào sau đây **phải áp dụng bảo đảm thực hiện hợp đồng**?

➤ **Đáp án đúng [A]: Nhà thầu cung dịch vụ phi tư vấn**

• **Mẹo nhớ:** Bảo đảm thực hiện hợp đồng KHÔNG áp dụng cho: Tư vấn, Tự thực hiện, và gói thầu thuộc hạn mức Chỉ định thầu → Phải áp dụng cho gói PHI TƯ VẤN. | **Giải thích:** Theo Điều 68 Luật Đấu thầu, biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng được áp dụng đối với nhà thầu được lựa chọn, trừ nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn (C), nhà thầu được lựa chọn theo hình thức tự thực hiện hoặc tham gia thực hiện của cộng đồng (D), và nhà thầu thực hiện gói thầu có giá gói thầu thuộc hạn mức chỉ định thầu (B). Do đó, nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn (vượt hạn mức chỉ định thầu) phải thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng. (Khoản 1, Khoản 2 Điều 68 Luật Đấu thầu)

Câu 123. **Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu nào** sau đây?

➤ **Đáp án đúng [D]: Tất cả các phương án trên.** [Gồm: (A) Văn bản hợp đồng; (B) Phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có); (C) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu]

• **Mẹo nhớ:** Hồ sơ hợp đồng bao gồm đầy đủ: Văn bản hợp đồng + Phụ lục hợp đồng + Quyết định phê duyệt KQLCNT (và các tài liệu kèm theo) → Chọn Tất cả. | **Giải thích:** Theo quy định tại Điều 65 Luật Đấu thầu, hồ sơ hợp đồng bao gồm văn bản hợp đồng, phụ lục hợp đồng (danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện) và các tài liệu khác kèm theo như quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. (Điều 65 Luật Đấu thầu)

Câu 125. Chủ đầu tư A và nhà thầu B đã **ký kết hợp đồng cung cấp 11000 đơn vị hàng hóa, loại hợp đồng theo đơn giá cố định. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhu cầu sử dụng thực tế mà nhà thầu phải cung cấp cho chủ đầu tư chỉ là 10500** đơn vị hàng hóa. Hãy lựa chọn phương án đúng về sửa đổi hợp đồng trong trường hợp này?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Chủ đầu tư A và nhà thầu B **không cần thực hiện thủ tục sửa đổi hợp đồng, không phải ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng**

• **Mẹo nhớ:** Hợp đồng đơn giá cố định khi giảm khối lượng thực tế (từ 11.000 xuống 10.500): Nghiệm thu thanh toán theo thực tế, KHÔNG CẦN làm thủ tục sửa đổi hợp đồng. | **Giải thích:** Theo quy định tại Điều 114 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, khi có sự thay đổi (tăng, giảm) khối lượng thực tế thực hiện mà không làm thay đổi đơn giá và không vượt giá gói thầu thì các bên thanh toán theo khối lượng thực tế được nghiệm thu mà không cần thực hiện thủ tục sửa đổi hợp đồng hay ký phụ lục hợp đồng. (Điều 70 Luật Đấu thầu & Điều 114 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 126. Trường hợp nào sau đây các bên **không phải thỏa thuận trong hợp đồng về quy trình, thủ tục sửa đổi hợp đồng**?

➤ **Đáp án đúng [D]: Tăng, giảm thời gian đối với hợp đồng theo thời gian; tăng, giảm chi phí trực tiếp thực hiện đối với hợp**

đồng chi phí cộng phí; tăng, giảm giá trị cơ sở để tính phần trăm chi phí đối với hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm; tăng, giảm mức giảm trừ thanh toán, mức tăng giá trị thanh toán đối với hợp đồng theo kết quả đầu ra

• **Mẹo nhớ:** Không phải thỏa thuận thủ tục sửa đổi hợp đồng đối với các biến động tự nhiên theo bản chất thanh toán của từng loại hợp đồng (tăng/giảm thời gian của HĐ theo thời gian, chi phí trực tiếp của HĐ cộng phí, giá trị cơ sở của HĐ tỷ lệ %...). | **Giải thích:** Theo khoản 5 Điều 114 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, các trường hợp tăng/giảm thời gian đối với hợp đồng theo thời gian, tăng/giảm chi phí trực tiếp đối với hợp đồng chi phí cộng phí, tăng/giảm giá trị cơ sở của hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm, hoặc tăng/giảm mức thanh toán của hợp đồng theo kết quả đầu ra thì các bên không phải thực hiện việc sửa đổi hợp đồng và không phải thỏa thuận quy trình sửa đổi trong hợp đồng. (Khoản 5 Điều 114 NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 207. Gói thầu EC có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá **bằng 85% giá gói thầu thì chủ đầu tư có thể quy định giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng ở mức 15%** hay không?

➤ **Đáp án đúng [A]: Không được quy định**

• **Mẹo nhớ:** Chào giá thấp (< 80% giá gói thầu xây lắp/hỗn hợp) mới được tăng bảo đảm thực hiện hợp đồng lên trên 10%. Ở đây bằng 85% (>= 80%) nên 'Không được quy định' mức 15%. | **Giải thích:** Theo Điều 68 Luật Đấu thầu, mức bảo đảm thực hiện hợp đồng thông thường là từ 1% đến 10% giá hợp đồng. Theo khoản 10 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chỉ khi gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giảm giá thấp hơn 80% giá gói thầu thì chủ đầu tư mới được yêu cầu tăng mức bảo đảm thực hiện hợp đồng trên 10% (nhưng không quá 30%). Do mức 85% không thuộc diện giá thấp bất thường (< 80%) nên không được quy định mức 15%. (Điều 68 Luật Đấu thầu & Khoản 10 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 211. Trong quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu liên danh A-B, **nhà thầu B không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng**, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu. Trong trường hợp này, bảo đảm thực hiện hợp đồng của nhà thầu xử lý như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [D]: Phương án B và C đều đúng** [Gồm (B): Tịch thu giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng của tất cả thành viên liên danh trong trường hợp phần công việc còn lại của các thành viên liên danh vi phạm hợp đồng được tách thành gói thầu riêng để lựa chọn nhà thầu; và (C): Chỉ tịch thu giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng của nhà thầu B nếu nhà thầu A có đủ năng lực, kinh nghiệm đảm nhận phần công việc còn lại của nhà thầu B]

• **Mẹo nhớ:** Thành viên B mất năng lực: Nếu A đủ sức gánh thay phần việc của B -> chỉ tịch thu bảo đảm của B (C); nếu phải tách phần việc còn lại thành gói thầu mới -> tịch thu bảo đảm của cả liên danh (B). Chọn B và C đều đúng. | **Giải thích:** Theo khoản 22 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nếu thành viên còn lại (A) có đủ năng lực, kinh nghiệm đảm nhận phần việc của thành viên vi phạm (B) thì chỉ tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng của B. Ngược lại, nếu phải tách phần công việc còn lại thành gói thầu riêng để lựa chọn nhà thầu khác thì tịch thu giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng của tất cả thành viên liên danh. (K22 D140 ND214)

Câu 284. Khi sửa đổi hợp đồng làm **thay đổi thời gian thực hiện nhưng không vượt thời gian thực hiện dự án**, ai có quyền quyết định sửa đổi hợp đồng?

➤ **Đáp án đúng [B]: Chủ đầu tư**

• **Mẹo nhớ:** Sửa hợp đồng KHÔNG vượt thời gian dự án / KHÔNG vượt tổng mức đầu tư => CHỦ ĐẦU TƯ tự quyết định. | **Giải thích:** Theo khoản 4 Điều 70 Luật Đấu thầu (được sửa đổi, bổ sung), khi sửa đổi hợp đồng làm thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng nhưng không vượt thời gian thực hiện dự án, chủ đầu tư có toàn quyền quyết định mà không phải trình người có thẩm quyền cho phép. (Khoản 4 Điều 70 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 285. **Thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng** được tính từ khi nào đến khi nào?

➤ **Đáp án đúng [B]: Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ hoặc chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành** đối với trường hợp có quy định về bảo hành

• **Mẹo nhớ:** Hiệu lực bảo đảm thực hiện HĐ = Từ ngày HĐ có hiệu lực -> đến khi hoàn thành nghĩa vụ hoặc chuyển sang nghĩa vụ bảo hành. | **Giải thích:** Theo khoản 3 Điều 68 Luật Đấu thầu, thời gian có hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng, hoặc ngày chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành đối với trường hợp có quy định về bảo hành. (Khoản 3 Điều 68 Luật Đấu thầu)

Câu 286. **Hợp đồng theo thời gian có thể áp dụng trong trường hợp nào**?

➤ **Đáp án đúng [D]: Tất cả phương án trên đều đúng** [Gồm: (A) Trong tình trạng khẩn cấp; (B) Sửa chữa, bảo trì công trình, máy móc, thiết bị; (C) Dịch vụ tư vấn khi khó xác định được phạm vi và thời gian thực hiện dịch vụ]

• **Mẹo nhớ:** Hợp đồng theo thời gian = Áp dụng cho: Khẩn cấp + Sửa chữa/bảo trì + Tư vấn khó xác định phạm vi/thời gian (Chọn Tất cả). | **Giải thích:** Theo khoản 4 Điều 64 Luật Đấu thầu, hợp đồng theo thời gian được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp; sửa chữa, bảo trì công trình, máy móc, thiết bị; và dịch vụ tư vấn khi khó xác định được phạm vi và thời gian thực hiện dịch vụ. Do đó cả 3 trường hợp A, B, C đều đúng. (Khoản 4 Điều 64 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 287. **Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được xác định dựa trên cơ sở nào**?

➤ **Đáp án đúng [B]: Giá hợp đồng**

• **Mẹo nhớ:** Bảo đảm DỰ THẦU tính theo Giá gói thầu; Bảo đảm THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG tính theo GIÁ HỢP ĐỒNG (1% - 3% hoặc 2% - 10%). | **Giải thích:** Theo khoản 4 Điều 68 Luật Đấu thầu, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong HSMT/HSYC theo một mức xác định từ 2% đến 10% giá hợp đồng (hoặc từ 1% đến 3% giá hợp đồng đối với gói thầu quy mô nhỏ). Lưu ý phân biệt với bảo đảm dự thầu được tính theo giá gói thầu. (Khoản 4 Điều 68 Luật Đấu thầu)

Câu 288. Trường hợp nào sau đây **chủ đầu tư được tự quyết định sửa đổi hợp đồng mà không cần người có thẩm quyền cho phép**?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Sửa đổi hợp đồng làm thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng nhưng **không làm vượt thời gian thực hiện dự án hoặc vượt giá gói thầu (bao gồm dự phòng) được duyệt nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư**

• **Mẹo nhớ:** Chủ đầu tư tự quyết sửa HĐ khi: KHÔNG vượt thời gian dự án VÀ KHÔNG vượt tổng mức đầu tư (dù vượt giá gói thầu). | **Giải thích:** Theo khoản 4 Điều 70 Luật Đấu thầu, chủ đầu tư tự quyết định sửa đổi hợp đồng kể cả khi làm thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng (nhưng không vượt thời gian thực hiện dự án) hoặc làm vượt giá gói thầu (nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án). Chỉ khi vượt các mốc tổng của dự án mới phải trình người có thẩm quyền. (Khoản 4 Điều 70 LĐT)

Câu 289. Các bên **không phải ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng khi thay đổi giá hợp đồng** nếu đáp ứng đủ điều kiện nào sau đây?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Không vượt giá gói thầu, không vượt thời gian thực hiện gói thầu ghi trong hợp đồng và phương pháp, công thức, hạng mục và các nội dung cần thiết để điều chỉnh đã quy định trong hợp đồng

• **Mẹo nhớ:** Không cần ký văn bản sửa HĐ = Không vượt giá gói thầu + Không vượt thời gian trong HĐ + Đã có sẵn công thức/phương pháp trong HĐ. | **Giải thích:** Theo khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu, các bên không phải ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng đối với trường hợp thay đổi giá hợp đồng nếu đảm bảo đồng thời: không vượt giá gói thầu, không vượt thời gian thực hiện ghi trong hợp đồng và hợp đồng đã quy định sẵn phương pháp, công thức, hạng mục cần thiết để điều chỉnh. (Khoản 5 Điều 70 LĐT)

Câu 290. Đâu là điểm **khác biệt chính giữa hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh**?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Đơn giá trong hợp đồng đơn giá cố định không thay đổi, còn đơn giá trong hợp đồng đơn giá điều chỉnh có thể thay đổi

• **Mẹo nhớ:** Đơn giá cố định = Đơn giá KHÔNG đổi suốt thời gian thực hiện; Đơn giá điều chỉnh = Đơn giá CÓ THỂ thay đổi khi biến động giá. | **Giải thích:** Theo Điều 64 Luật Đấu thầu, hợp đồng theo đơn giá cố định có đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc; còn hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh cho phép điều chỉnh đơn giá theo các thỏa thuận trong hợp đồng khi có biến động về giá các yếu tố đầu vào. (Khoản 2 và Khoản 3 Điều 64 Luật Đấu thầu)

Câu 291. So sánh hai tình huống sửa đổi hợp đồng: / **(1) Vượt giá gói thầu 10% nhưng không vượt tổng mức đầu tư; (2) Vượt giá gói thầu 2% và làm tổng mức đầu tư tăng 1%**, thẩm quyền phê duyệt có gì khác nhau?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Tình huống (1) do chủ đầu tư quyết định, tình huống (2) phải trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định

• **Mẹo nhớ:** Ranh giới thẩm quyền sửa giá HĐ là TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: Không vượt TMĐT -> Chủ đầu tư tự quyết; Vượt TMĐT -> Trình Người có thẩm quyền. | **Giải thích:** Theo khoản 4 Điều 70 Luật Đấu thầu, nếu sửa đổi hợp đồng làm vượt giá gói thầu (dù 10%) nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư tự quyết định. Ngược lại, nếu làm vượt tổng mức đầu tư đã duyệt (dù chỉ tăng 1%) thì bắt buộc phải trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chỉnh dự án trước. (Khoản 4 Điều 70 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 292. Loại hợp đồng nào được áp dụng khi tại thời điểm lựa chọn nhà thầu **chưa đủ cơ sở xác định phạm vi công việc, nhu cầu cần thiết về các yếu tố, chi phí đầu vào** để thực hiện các công việc dự kiến của hợp đồng?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Hợp đồng theo chi phí cộng phí

• **Mẹo nhớ:** Chưa xác định được phạm vi công việc và CHI PHÍ ĐẦU VÀO => Áp dụng Hợp đồng theo CHI PHÍ CỘNG PHÍ. | **Giải thích:** Theo khoản 5 Điều 64 Luật Đấu thầu, hợp đồng theo chi phí cộng phí được áp dụng đối với công việc, dịch vụ mà tại thời điểm lựa chọn nhà thầu chưa đủ cơ sở xác định phạm vi công việc, nhu cầu cần thiết về các yếu tố, chi phí đầu vào để thực hiện các công việc dự kiến của hợp đồng. (Khoản 5 Điều 64 Luật Đấu thầu)

Câu 293. Gói thầu xây lắp A được phê duyệt KHLCNT với thời gian thực hiện gói thầu là 120 ngày. **Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, do có phát sinh dẫn tới thời gian thực hiện gói thầu bị kéo dài** thành 180 ngày. / Trong trường hợp này, chủ đầu tư xử lý như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [C]:** Chủ đầu tư không cần điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

• **Mẹo nhớ:** Đang THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG mà kéo dài thời gian => Chỉ sửa đổi hợp đồng, KHÔNG cần điều chỉnh lại KHLCNT. | **Giải thích:** Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) là căn cứ để tổ chức lựa chọn nhà thầu. Khi đã ký hợp đồng và đang trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh kéo dài thời gian thực hiện thì các bên thực hiện thủ tục sửa đổi hợp đồng theo Điều 70 Luật Đấu thầu, chủ đầu tư không phải quay lại điều chỉnh KHLCNT. (Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 302. **Đối với nhà thầu liên danh, việc ký kết văn bản hợp đồng** được thực hiện như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Tất cả thành viên tham gia liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có)

• **Mẹo nhớ:** Ký hợp đồng với LIÊN DANH => TẤT CẢ thành viên liên danh phải TRỰC TIẾP ký, đóng dấu vào văn bản hợp đồng (không được ủy quyền ký HĐ). | **Giải thích:** Theo khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu, đối với nhà thầu liên danh, tất cả các thành viên tham gia liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng. Các thành viên không được ủy quyền cho thành viên đứng đầu liên danh ký hợp đồng thay như ở bước ký đơn dự thầu hay bảo đảm dự thầu. (Điều 67 LĐT)

Câu 303. Nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp theo hình thức lựa chọn nhà thầu nào thì **không phải thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng**?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Tự thực hiện

• **Mẹo nhớ:** Không phải bảo đảm thực hiện hợp đồng = Tư vấn + TỰ THỰC HIỆN + Tham gia thực hiện của cộng đồng. | **Giải thích:** Theo khoản 2 Điều 68 Luật Đấu thầu, nhà thầu không phải thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng đối với: gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn; gói thầu thực hiện theo hình thức tự thực hiện hoặc hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng. Do đó, gói thầu xây lắp theo hình thức tự thực hiện được miễn bảo đảm thực hiện hợp đồng. (khoản 2 Điều 68 Luật)

CHUYÊN ĐỀ 6. MUA SẮM TẬP TRUNG (17 CÂU)

Câu 64. Gói thầu mua sắm máy điều hòa không khí của Sở Tài chính tỉnh X được tổ chức đấu thầu tập trung theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng thì **E-HSMT có được nêu xuất xứ hàng hóa không**?

➤ **Đáp án đúng [B]: Được nêu xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ**

• **Mẹo nhớ:** E-HSMT chỉ được nêu xuất xứ theo NHÓM NƯỚC, vùng lãnh thổ (cấm nêu đích danh 1 nước cụ thể, kể cả kèm cụm từ 'hoặc tương đương'). | **Giải thích:** Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, E-HSMT được phép quy định xuất xứ hàng hóa theo nhóm nước, vùng lãnh thổ (tối thiểu 03 nước/vùng lãnh thổ) nhưng tuyệt đối không được nêu xuất xứ cụ thể của một nước riêng lẻ để tránh định hướng, hạn chế cạnh tranh. (Khoản 2 Điều 44 Luật Đấu thầu 2023 & Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 136. Danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành:

➤ **Đáp án đúng [D]: Danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc; danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm trong trường hợp cần thiết**

• **Mẹo nhớ:** Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ ban hành danh mục MSTT cấp quốc gia đúng chuyên ngành y tế: THUỐC và THIẾT BỊ Y TẾ, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM (trong trường hợp cần thiết). | **Giải thích:** Theo khoản 2 Điều 53 Luật Đấu thầu, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc; đồng thời ban hành danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm trong trường hợp cần thiết. Các mặt hàng ô tô, thiết bị CNTT hay dịch vụ đơn giản không thuộc thẩm quyền ban hành danh mục cấp quốc gia của Bộ trưởng Bộ Y tế. (Khoản 2 Điều 53 Luật Đấu thầu)

Câu 137. Hình thức lựa chọn nhà thầu khi áp dụng **mua sắm tập trung bảo hiểm tài sản** cho các cơ quan thuộc tỉnh Y

➤ **Đáp án đúng [A]: Đấu thầu rộng rãi.**

• **Mẹo nhớ:** Mua sắm tập trung dịch vụ bảo hiểm tài sản (phi tư vấn) không thuộc trường hợp đặc thù đàm phán giá hay chỉ định thầu -> Chọn ngay Đấu thầu rộng rãi. | **Giải thích:** Theo quy định tại Điều 53 Luật Đấu thầu, mua sắm tập trung được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi (trừ một số trường hợp đặc thù đủ điều kiện áp dụng chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu hoặc đàm phán giá đối với thuốc, thiết bị y tế...). Gói thầu bảo hiểm tài sản cho các cơ quan thuộc tỉnh không thuộc diện áp dụng đàm phán giá hay đấu thầu hạn chế nên phải áp dụng đấu thầu rộng rãi. (Khoản 2 Điều 53 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15) & NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 138. Đơn vị mua sắm tập trung:

➤ **Đáp án đúng [D]: Phương án A và B đều đúng** [Gồm (A): Thực hiện việc lựa chọn nhà thầu trên cơ sở nhiệm vụ được giao; và (B): Thực hiện việc lựa chọn nhà thầu trên cơ sở hợp đồng ký với các đơn vị có nhu cầu]

• **Mẹo nhớ:** Đơn vị mua sắm tập trung hoạt động theo 2 cơ chế: 'nhiệm vụ được giao' HOẶC 'hợp đồng ký với các đơn vị có nhu cầu' -> Chọn cả A và B. | **Giải thích:** Theo khoản 3 Điều 53 Luật Đấu thầu, đơn vị mua sắm tập trung thực hiện việc lựa chọn nhà thầu trên cơ sở nhiệm vụ được người có thẩm quyền giao hoặc trên cơ sở hợp đồng ký với các đơn vị có nhu cầu mua sắm. Do đó cả hai phương án A và B đều đúng, phương án C sai hoàn toàn. (Khoản 3 Điều 53 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 139. Thời hạn của thỏa thuận khung:

➤ **Đáp án đúng [B]:** Thời hạn áp dụng thỏa thuận khung được quy định trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng **không quá 36 tháng**

• **Mẹo nhớ:** Nhớ con số trần của Thỏa thuận khung: Quy định trong KHLCNT và tối đa 'không quá 36 tháng' (3 năm). | **Giải thích:** Theo khoản 2 Điều 54 Luật Đấu thầu, thời hạn áp dụng thỏa thuận khung được quy định trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng không quá 36 tháng. Phương án A sai con số 40 tháng; phương án C và D sai vì thẩm quyền phê duyệt KHLCNT hiện nay thuộc về Chủ đầu tư (không phải người có thẩm quyền) và thiếu giới hạn tối đa 36 tháng. (Khoản 2 Điều 54 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 140. Tại **bước hoàn thiện, ký kết và thực hiện hợp đồng với nhà thầu đối với gói thầu mua sắm tập trung**:

➤ **Đáp án đúng [B]:** Nhà thầu đã ký kết thỏa thuận khung phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng **trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực cho đơn vị có nhu cầu mua sắm**

• **Mẹo nhớ:** Ký hợp đồng trực tiếp với ai thì nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho bên đó: Nộp 'trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực' cho 'đơn vị có nhu cầu mua sắm'. | **Giải thích:** Trong mua sắm tập trung áp dụng thỏa thuận khung, đơn vị có nhu cầu mua sắm là bên trực tiếp ký hợp đồng cụ thể với nhà thầu. Vì vậy, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước hoặc cùng thời điểm hợp đồng có hiệu lực cho chính đơn vị có nhu cầu mua sắm. Các phương án A, D sai chủ thể nhận bảo đảm (đơn vị MSTT) và sai thời điểm; phương án C sai vì miễn bảo đảm trái quy định. (Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15) & NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 141. Đối với các gói thầu mua sắm tập trung, **trách nhiệm cung cấp thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu** do ai thực hiện?

➤ **Đáp án đúng [A]: Đơn vị có nhu cầu mua sắm**

• **Mẹo nhớ:** Ai trực tiếp ký kết, nghiệm thu và thanh toán hợp đồng thì người đó báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng -> Chọn 'Đơn vị có nhu cầu mua sắm'. | **Giải thích:** Đối với gói thầu mua sắm tập trung, đơn vị có nhu cầu mua sắm trực tiếp ký kết hợp đồng, nghiệm thu và thanh toán với nhà thầu nên nắm rõ chất lượng, tiến độ thực hiện hợp đồng. Do đó, pháp luật quy định đơn vị có nhu cầu mua sắm có trách nhiệm cung cấp thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. (NĐ 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 142. Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu nào khi mua sắm tập trung đối với gói thầu **điều hòa không khí thông dụng, sẵn có trên thị trường, có giá gói thầu là 03 tỷ đồng** cho các cơ quan thuộc tỉnh X?

➤ **Đáp án đúng [C]: Đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh**

• **Mẹo nhớ:** Hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường (điều hòa) có giá 03 tỷ đồng (nằm trong hạn mức chào hàng cạnh tranh) khi mua sắm tập trung được áp dụng: 'Đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh'. | **Giải thích:** Theo quy định về mua sắm tập trung và hạn mức chào hàng cạnh tranh (không quá 10 tỷ đồng đối với hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường), gói thầu mua điều hòa không khí giá 03 tỷ đồng đủ điều kiện áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh bên cạnh hình thức đấu thầu rộng rãi. Các phương án A,

B, D sai vì mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu theo hạn mức hoặc đàm phán giá không áp dụng cho trường hợp này. (Điều 53 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15) & NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 143. **Trách nhiệm trong mua sắm tập trung?**

➤ **Đáp án đúng [B]:** Đơn vị mua sắm tập trung **thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư** theo quy định của Luật Đấu thầu

• **Mẹo nhớ:** Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, Đơn vị mua sắm tập trung đóng vai trò tương đương 'Chủ đầu tư' -> Chọn B. | **Giải thích:** Theo khoản 5 Điều 53 Luật Đấu thầu, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung, đơn vị mua sắm tập trung thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu. Các phương án A (người có thẩm quyền), C (bên mời thầu), D (tổ chuyên gia) đều xác định sai vị trí pháp lý của đơn vị mua sắm tập trung. (Khoản 5 Điều 53 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 144. Nhà thầu **đã ký thỏa thuận khung và được đơn vị có nhu cầu mua sắm yêu cầu ký hợp đồng nhưng không ký hợp đồng**, không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ bị xử lý như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Nhà thầu sẽ bị **khóa tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày đơn vị mua sắm tập trung công khai tên nhà thầu** trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trừ trường hợp bất khả kháng

• **Mẹo nhớ:** Đã ký thỏa thuận khung mà từ chối ký hợp đồng -> Bị khóa tài khoản '06 tháng' kể từ ngày 'đơn vị mua sắm tập trung công khai tên nhà thầu' (trừ bất khả kháng). | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhà thầu đã ký thỏa thuận khung và được đơn vị có nhu cầu mua sắm yêu cầu ký hợp đồng nhưng không ký hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng (trừ trường hợp bất khả kháng) sẽ bị khóa tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong 06 tháng kể từ ngày đơn vị mua sắm tập trung công khai tên nhà thầu. Phương án A sai chủ thể công khai và thiếu trường hợp bất khả kháng; phương án C, D sai ở mốc Bộ Tài chính nhận văn bản. (NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 145. Đối với gói thầu mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu **căn cứ theo khả năng cung cấp và áp dụng phương pháp giá thấp nhất**, việc lựa chọn danh sách nhà thầu trúng thầu được thực hiện như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [C]:** Phải đảm bảo tổng số lượng hàng hóa mà các nhà thầu trúng thầu chào thầu **bằng số lượng hàng hóa nêu trong hồ sơ mời thầu, đồng thời bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu thấp nhất**

• **Mẹo nhớ:** Khả năng cung cấp + Phương pháp giá thấp nhất -> Tổng số lượng 'bằng số lượng hàng hóa nêu trong HSMT' + 'tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu thấp nhất'. | **Giải thích:** Khi mua sắm tập trung căn cứ theo khả năng cung cấp và áp dụng phương pháp giá thấp nhất, việc lựa chọn danh sách các nhà thầu trúng thầu phải bảo đảm tổng số lượng hàng hóa mà các nhà thầu trúng thầu chào đúng bằng số lượng hàng hóa nêu trong HSMT, đồng thời bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói thầu là thấp nhất. Phương án A sai ở 'điểm tổng hợp cao nhất'; phương án B sai ở 'tổng giá cao nhất'; phương án D sai ở 'tổng giá đánh giá'. (NĐ 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 146. Đối với gói thầu **mua sắm tập trung áp dụng lựa chọn nhà thầu căn cứ khối lượng mời thầu, danh sách phê duyệt nhà thầu trúng thầu** bao gồm:

➤ **Đáp án đúng [A]:** **Danh sách chính (nhà thầu xếp thứ nhất) và danh sách dự bị (nhà thầu xếp thứ 2 trở đi)**

• **Mẹo nhớ:** Mua sắm tập trung theo khối lượng mời thầu -> Danh sách trúng thầu gồm: Danh sách chính (xếp thứ nhất) + Danh sách dự bị (xếp thứ 2 trở đi). | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu mua sắm tập trung lựa chọn nhà thầu căn cứ khối lượng mời thầu, danh sách phê duyệt nhà thầu trúng thầu bao gồm danh sách chính (nhà thầu xếp thứ nhất) và danh sách dự bị (nhà thầu xếp thứ 2 trở đi) để sẵn sàng thay thế nếu nhà thầu chính không còn khả năng cung cấp trong thời hạn thỏa thuận khung. (NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 147. Đối với hàng hóa, dịch vụ **không thuộc danh mục mua sắm tập trung do Chủ tịch UBND tỉnh X ban hành nhưng nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh X có nhu cầu** mua sắm hàng hóa, dịch vụ cùng loại thì thực hiện như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [B]:** **Có thể gộp thành một gói thầu để một trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị mua sắm hoặc để đơn vị có chức năng mua sắm tập trung thực hiện** việc mua sắm đối với các hàng hóa, dịch vụ này

• **Mẹo nhớ:** Không thuộc danh mục MSTT nhưng nhiều đơn vị có nhu cầu cùng loại -> 'Có thể gộp thành một gói thầu' để 1 đơn vị hoặc đơn vị MSTT thực hiện mua sắm. | **Giải thích:** Theo khoản 4 Điều 53 Luật Đấu thầu, đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục mua sắm tập trung nhưng nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu mua sắm cùng loại thì có thể gộp thành một gói thầu để một trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị mua sắm hoặc để đơn vị có chức năng mua sắm tập trung thực hiện việc mua sắm. Các phương án A, C, D đều áp đặt quy trình bắt buộc không đúng quy định của Luật. (Khoản 4 Điều 53 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 149. Trường hợp **đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm tập trung không đủ năng lực, kinh nghiệm** tổ chức lựa chọn nhà thầu thì thực hiện như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [C]:** **Được phép thuê đơn vị tư vấn đấu thầu có kinh nghiệm** để thực hiện việc lựa chọn nhà thầu

• **Mẹo nhớ:** Đơn vị mua sắm tập trung không đủ năng lực tự tổ chức -> 'Được phép thuê đơn vị tư vấn đấu thầu có kinh nghiệm' thực hiện. | **Giải thích:** Do đơn vị mua sắm tập trung thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư nên trường hợp không đủ năng lực, kinh nghiệm để tự tổ chức lựa chọn nhà thầu thì hoàn toàn được phép thuê đơn vị tư vấn đấu thầu có kinh nghiệm để thực hiện. Phương án A sai vì tổ chuyên gia bắt buộc phải đáp ứng điều kiện năng lực; phương án B sai vì cấm thuê tư vấn. (Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15) & NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 150. Phương án nào xác định **quy mô của hợp đồng tương tự đối với gói thầu áp dụng mua sắm tập trung** là phù hợp?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Trường hợp mua sắm tập trung hoặc mua sắm hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể điều chỉnh **giảm yêu cầu về quy mô của hợp đồng tương tự xuống còn Y/1,25** (Y thông thường khoảng 50% giá trị của gói thầu đang xét) và/hoặc chia gói thầu thành các phần (lô) để tăng tính cạnh tranh cho gói thầu

• **Mẹo nhớ:** Mua sắm tập trung/khối lượng mời thầu lớn được giảm quy mô hợp đồng tương tự xuống còn 'Y/1,25' và do Chủ đầu tư tự quyết định (không cần báo cáo người có thẩm quyền). | **Giải thích:** Theo mẫu E-HSMT mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo

Thông tư 79/2025/TT-BTC, đối với gói thầu mua sắm tập trung hoặc hàng hóa có số lượng, khối lượng mời thầu lớn thì có thể điều chỉnh giảm yêu cầu về quy mô của hợp đồng tương tự xuống còn Y/1,25 (Y thông thường khoảng 50% giá trị gói thầu đang xét) và/hoặc chia gói thầu thành các phần (lô). Phương án A, C sai ở tỷ lệ Y/1,5; phương án D sai vì bắt buộc báo cáo người có thẩm quyền. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 221. Chọn phương án đúng về **thời gian áp dụng mua sắm trực tuyến đối với các hạng mục trong danh mục hàng hóa, dịch vụ mua sắm tập trung**?

➤ **Đáp án đúng [D]: Phương án A và B đều đúng** [Gồm (A): Thời gian áp dụng là thời gian thực hiện hợp đồng trong trường hợp không ký thỏa thuận khung nhưng không quá 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc thời gian có hiệu lực của thỏa thuận khung; và (B): Thời gian áp dụng là 24 tháng kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong trường hợp hợp đồng, thỏa thuận khung chưa được công khai]

• **Mẹo nhớ:** Thời gian áp dụng mua sắm trực tuyến từ MSTT: Tối đa '24 tháng' (theo hiệu lực hợp đồng/thỏa thuận khung ở câu A, hoặc tính từ ngày đăng KQLCNT nếu chưa công khai hợp đồng/thỏa thuận khung ở câu B). | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, thời gian áp dụng mua sắm trực tuyến đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục mua sắm tập trung là thời gian thực hiện hợp đồng hoặc thời gian có hiệu lực của thỏa thuận khung nhưng không quá 24 tháng; trường hợp hợp đồng, thỏa thuận khung chưa được công khai thì tính là 24 tháng kể từ ngày KQLCNT được đăng tải trên Hệ thống. Do đó cả A và B đều đúng. (Khoản 3 Điều 115 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 252. **Trong mua sắm tập trung áp dụng đấu thầu rộng rãi, hợp đồng điện tử có thể được ký kết giữa các đối tượng nào**?

➤ **Đáp án đúng [C]: Phương án A và B đều đúng** [Gồm (A): Đơn vị mua sắm tập trung và các nhà thầu trúng thầu (trong trường hợp không ký thỏa thuận khung); và (B): Đơn vị có nhu cầu mua sắm với các nhà thầu trúng thầu (trong trường hợp đơn vị mua sắm tập trung ký thỏa thuận khung với nhà thầu trúng thầu)]

• **Mẹo nhớ:** Mua sắm tập trung có 2 mô hình ký hợp đồng: Giữa 'Đơn vị MSTT với nhà thầu' (nếu không ký thỏa thuận khung - A), hoặc giữa 'Đơn vị có nhu cầu với nhà thầu' (nếu có ký thỏa thuận khung - B) -> Chọn A và B đều đúng. | **Giải thích:** Theo Luật Đấu thầu và Thông tư 79/2025/TT-BTC, trong mua sắm tập trung, hợp đồng điện tử có thể được ký kết trực tiếp giữa Đơn vị mua sắm tập trung và các nhà thầu trúng thầu (trường hợp không ký thỏa thuận khung), hoặc giữa Đơn vị có nhu cầu mua sắm với các nhà thầu trúng thầu (trường hợp đơn vị mua sắm tập trung ký thỏa thuận khung với nhà thầu trúng thầu). (Điều 53 Luật Đấu thầu & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

CHUYÊN ĐỀ 7. TRÁCH NHIỆM, XỬ LÝ VI PHẠM & KIẾN NGHỊ (39 CÂU)

Câu 116. Nhà thầu **liên danh A-B tham dự thầu và nộp bảo đảm dự thầu riêng rẽ, trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu tổ chuyên gia có bằng chứng cho thấy nhà thầu A có hành vi gian lận**, thuộc hành vi bị cấm trong đấu thầu, trong trường hợp này bảo đảm dự thầu của nhà thầu liên danh xử lý như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [A]: Không hoàn trả bảo đảm dự thầu của cả nhà thầu liên danh A-B**

• **Mẹo nhớ:** Trong liên danh, chỉ cần 01 thành viên có hành vi vi phạm (gian lận) thì KHÔNG HOÀN TRẢ bảo đảm dự thầu của CẢ NHÀ THẦU LIÊN DANH A-B (kể cả nộp riêng rẽ). | **Giải thích:** Theo quy định tại Điều 14 Luật Đấu thầu, trường hợp một thành viên trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như gian lận trong đấu thầu) thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều không được hoàn trả, dù các thành viên nộp bảo đảm dự thầu riêng rẽ. (Điều 14 Luật Đấu thầu)

Câu 152. Trường hợp **thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá** hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, tổ chuyên gia được thành lập bởi?

➤ **Đáp án đúng [D]: Đơn vị tư vấn được chủ đầu tư lựa chọn**

• **Mẹo nhớ:** Thuê tư vấn làm HSMT/đánh giá HSDT thì Tổ chuyên gia do chính 'Đơn vị tư vấn được chủ đầu tư lựa chọn' thành lập. | **Giải thích:** Theo khoản 1 Điều 19 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trường hợp chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn thực hiện lập HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC; đánh giá HSDT, HSĐX thì tổ chuyên gia do đơn vị tư vấn được chủ đầu tư lựa chọn thành lập. Chủ đầu tư chỉ trực tiếp thành lập tổ chuyên gia khi tự thực hiện mà không thuê tư vấn. (Khoản 1 Điều 19 NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 153. Nhiệm vụ nào sau đây **không thuộc trách nhiệm của người có thẩm quyền**?

➤ **Đáp án đúng [A]: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

• **Mẹo nhớ:** Theo Luật 90/2025/QH15 sửa đổi Luật Đấu thầu, thẩm quyền 'Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu' đã phân cấp hẳn cho Chủ đầu tư -> Không còn thuộc trách nhiệm của Người có thẩm quyền. | **Giải thích:** Theo quy định tại Điều 77 và Điều 78 Luật Đấu thầu (được sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15), trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc về Chủ đầu tư (hoặc người đứng đầu cơ quan được giao chuẩn bị dự án nếu chưa xác định được CĐT). Người có thẩm quyền chỉ phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu và thực hiện các nhiệm vụ tại B, C, D. (Điều 77 & Điều 78 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 154. Trường hợp nào sau đây việc **phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư**?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, **trừ trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư** theo quy định của pháp luật

• **Mẹo nhớ:** Chủ đầu tư mặc định phê duyệt KHLCNT trong mọi trường hợp, chỉ trừ duy nhất trường hợp 'chưa xác định được chủ đầu tư'. | **Giải thích:** Theo điểm a khoản 1 Điều 78 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15), Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án và chưa xác định được chủ đầu tư (khi đó thuộc trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị được giao chuẩn bị dự án). Các phương án A, C, D đều sai. (Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 155. Việc chấp thuận hoặc không chấp thuận việc **điều chuyển khối lượng, phạm vi công việc của nhà thầu phụ** cho tổ chức, đơn vị khác khi cần đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng gói thầu do nhà thầu đề xuất thuộc trách nhiệm của ai?

➤ **Đáp án đúng [B]: Chủ đầu tư**

• **Mẹo nhớ:** Mọi quyết định quản lý thực hiện hợp đồng và nhà thầu phụ đều thuộc thẩm quyền của bên ký hợp đồng là 'Chủ đầu tư'. | **Giải thích:** Theo quy định tại Điều 78 Luật Đấu thầu, Chủ đầu tư là chủ thể ký kết và quản lý hợp đồng nên có trách nhiệm chấp thuận hoặc không chấp thuận việc điều chuyển khối lượng, phạm vi công việc của nhà thầu phụ cho tổ chức, đơn vị khác khi cần đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng gói thầu do nhà thầu chính đề xuất. (Điều 78 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 156. Nội dung nào **không thuộc nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu**?

➤ **Đáp án đúng [B]: Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.**

• **Mẹo nhớ:** Quản lý nhà nước là việc vĩ mô (cơ sở dữ liệu, đào tạo, hợp tác quốc tế); còn 'Lập HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC' là việc tác nghiệp cụ thể của Chủ đầu tư/Tổ chuyên gia. | **Giải thích:** Theo Điều 81 Luật Đấu thầu, nội dung quản lý nhà nước về đấu thầu bao gồm ban hành văn bản pháp luật, quản lý hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia, đào tạo bồi dưỡng, thanh tra kiểm tra và hợp tác quốc tế. Việc lập HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC là công việc chuyên môn của tổ chuyên gia/chủ đầu tư tại từng gói thầu, không phải là quản lý nhà nước. (Điều 81 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 157. Theo quy định pháp luật về đấu thầu, **kiểm tra hoạt động đấu thầu được tiến hành theo hình thức nào**?

➤ **Đáp án đúng [D]: Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất**

• **Mẹo nhớ:** Cẩn thận bẫy thuật ngữ: Hỏi 'Hình thức kiểm tra' -> Chọn 'Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất' (còn trực tiếp/báo cáo bằng văn bản là 'Phương thức kiểm tra'). | **Giải thích:** Theo khoản 2 Điều 86 Luật Đấu thầu, kiểm tra hoạt động đấu thầu được tiến hành theo hình thức kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất. Trong khi đó, kiểm tra trực tiếp và báo cáo bằng văn bản (tại các phương án A, B, C) là các phương thức kiểm tra chứ không phải hình thức kiểm tra. (Khoản 2 Điều 86 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 158. **Thời hiệu áp dụng biện pháp cấm tham gia hoạt động đấu thầu** là bao lâu?

➤ **Đáp án đúng [A]: 10 năm tính từ ngày xảy ra hành vi vi phạm**

• **Mẹo nhớ:** Nhớ chính xác Thời hiệu cấm đấu thầu: '10 năm' và tính từ ngày 'xảy ra' hành vi vi phạm (không phải từ ngày phát hiện). | **Giải thích:** Theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, thời hiệu áp dụng biện pháp cấm tham gia hoạt động đấu thầu là 10 năm tính từ ngày xảy ra hành vi vi phạm. Các phương án dùng mốc 05 năm hoặc tính từ ngày phát hiện hành vi vi phạm đều là bẫy. (Khoản 3 Điều 87 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15) & NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 159. **Chủ thể nào không có quyền cấm tham gia hoạt động đấu thầu**?

➤ **Đáp án đúng [B]: Chủ đầu tư**

• **Mẹo nhớ:** Quyền ra quyết định cấm đấu thầu chỉ thuộc cấp cao (Người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh); 'Chủ đầu tư' KHÔNG có quyền cấm. | **Giải thích:** Theo khoản 3 Điều 87 Luật Đấu thầu, thẩm quyền quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu thuộc về Người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Chủ đầu tư không có quyền ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu. (Khoản 3 Điều 87 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 160. Người có thẩm quyền ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu với thời gian cấm bao lâu đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có **từ 02 hành vi vi phạm trở lên thuộc cùng phạm vi quản lý** của người có thẩm quyền và các hành vi này chưa bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu?

➤ **Đáp án đúng [C]: Bằng tổng thời gian cấm của các hành vi vi phạm nhưng tối đa không quá 05 năm**

• **Mẹo nhớ:** Từ 02 hành vi vi phạm trở lên -> Cộng tổng thời gian cấm nhưng kịch trần 'tối đa không quá 05 năm'. | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 hành vi vi phạm trở lên thuộc cùng phạm vi quản lý của người có thẩm quyền và chưa bị cấm thì thời gian cấm được xác định bằng tổng thời gian cấm của các hành vi vi phạm đó nhưng tối đa không quá 05 năm (mức trần tối đa của biện pháp cấm tham gia hoạt động đấu thầu). (NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 161. **Hành vi gian lận trong hoạt động đấu thầu sẽ bị cấm** tham gia hoạt động đấu thầu trong thời gian bao lâu?

➤ **Đáp án đúng [D]: Từ 03 năm đến 05 năm**

• **Mẹo nhớ:** Gian lận (cùng với Đưa/nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, Thông thầu, Chuyển nhượng thầu) thuộc nhóm tội nặng nhất -> Khung cấm cao nhất: 'Từ 03 năm đến 05 năm'. | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hành vi gian lận trong đấu thầu thuộc nhóm hành vi bị nghiêm cấm có tính chất nghiêm trọng nhất nên bị áp dụng thời gian cấm tham gia hoạt động đấu thầu ở khung cao nhất là từ 03 năm đến 05 năm. (Điều 16 Luật Đấu thầu & NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 162. **Hành vi cản trở trong hoạt động đấu thầu sẽ bị cấm** tham gia hoạt động đấu thầu trong thời gian bao lâu?

➤ **Đáp án đúng [C]: Từ 01 năm đến 03 năm**

• **Mẹo nhớ:** Cản trở (cùng với Không bảo đảm công bằng minh bạch, Tiết lộ thông tin) thuộc nhóm tội mức độ vừa -> Khung cấm tầm trung: 'Từ 01 năm đến 03 năm'. | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hành vi cản trở trong hoạt động đấu thầu bị áp dụng biện pháp cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong thời gian từ 01 năm đến 03 năm. Khung 03-05 năm áp dụng cho gian lận/thông thầu, còn khung 06 tháng - 01 năm áp dụng cho một số vi phạm về lập/thẩm định/giải quyết kiến nghị. (Điều 16 Luật Đấu thầu & NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 163. **Thành viên A trong nhà thầu liên danh A-B thực hiện hành vi "làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu** trong đấu thầu" thì việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu được xử lý như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Cấm tham gia hoạt động đấu thầu **từ 03 năm đến 05 năm đối với thành viên A**

• **Mẹo nhớ:** Trong liên danh, thành viên nào làm giả hồ sơ (Gian lận) thì chỉ cấm riêng thành viên đó 'từ 03 năm đến 05 năm' (không phạt lây sang thành viên kia). | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hành vi làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu

trong đấu thầu là hành vi gian lận bị cấm từ 03 năm đến 05 năm. Đối với nhà thầu liên danh, nếu hành vi gian lận chỉ do thành viên A thực hiện (không phải hành vi thông thầu hay đưa hối lộ vì lợi ích chung của liên danh) thì chỉ cấm đối với thành viên A. (NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 164. **Đình chỉ cuộc thầu được thực hiện trong thời gian nào**?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu **cho đến trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu**

• **Mẹo nhớ:** Nhớ mốc thời gian: 'Đình chỉ cuộc thầu' = Trước khi phê duyệt KQLCNT; 'Hủy thầu' = Trước khi ký hợp đồng; 'Không công nhận KQLCNT' = Sau khi phê duyệt KQLCNT. | **Giải thích:** Theo khoản 2 Điều 17 Luật Đấu thầu, đình chỉ cuộc thầu được thực hiện trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu cho đến trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu nhằm khắc phục ngay vi phạm đã xảy ra. Phương án A là thời gian của Hủy thầu; phương án C, D là thời gian của Không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu. (Khoản 2 Điều 17 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 165. **Biện pháp nào sau đây được thực hiện trong quá trình thực hiện hợp đồng**?

➤ **Đáp án đúng [C]:** **Không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu**

• **Mẹo nhớ:** Khi đã ký và đang thực hiện hợp đồng thì không thể Hủy thầu hay Đình chỉ cuộc thầu được nữa, chỉ có thể 'Không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu'. | **Giải thích:** Theo khoản 2 Điều 17 Luật Đấu thầu, biện pháp không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, bao gồm cả trong quá trình thực hiện hợp đồng. Trong khi đó, đình chỉ cuộc thầu chỉ thực hiện trước khi phê duyệt KQLCNT và hủy thầu chỉ thực hiện trước khi ký kết hợp đồng. (Khoản 2 Điều 17 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 166. Nhà thầu **tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói thầu do nhà thầu đó giám sát** thì nhà thầu đó sẽ bị xử lý như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [C]:** **Bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 01 năm đến 03 năm**

• **Mẹo nhớ:** Vừa tư vấn giám sát vừa tư vấn kiểm định cùng 1 gói thầu = Vi phạm 'Không bảo đảm công bằng, minh bạch' -> Bị cấm 'từ 01 năm đến 03 năm'. | **Giải thích:** Theo khoản 6 Điều 16 Luật Đấu thầu và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói thầu do chính nhà thầu đó giám sát là hành vi không bảo đảm công bằng, minh bạch và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 01 năm đến 03 năm. Pháp luật hiện hành không áp dụng chế tài nộp bảo đảm dự thầu gấp 3 lần cho trường hợp này. (Khoản 6 Điều 16 Luật Đấu thầu & NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 167. **Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định hồ sơ mời thầu đối với cùng một gói thầu** sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong thời gian bao lâu?

➤ **Đáp án đúng [D]:** **Từ 06 tháng đến 01 năm**

• **Mẹo nhớ:** Cá nhân vừa tham gia lập vừa tham gia thẩm định HSMT cùng 1 gói thầu -> Vi phạm quy trình nội bộ mức nhẹ nhất -> Khung cấm 'Từ 06 tháng đến 01 năm'. | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, cá nhân thuộc bên mời thầu, chủ đầu tư tham gia lập đồng thời tham gia thẩm định HSMT, HSYC hoặc tham gia đánh giá HSDT đồng thời tham gia thẩm định KQLCNT đối với cùng một gói thầu sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu ở khung nhẹ nhất là từ 06 tháng đến 01 năm. (Khoản 6 Điều 16 Luật Đấu thầu & NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 168. Nhà thầu liên danh A-B gồm 2 thành viên là nhà thầu A và nhà thầu B. **Nhà thầu A làm giả thông tin, hồ sơ, tài liệu về hợp đồng tương tự của mình** để tham dự thầu sẽ bị xử lý như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [A]:** **Thành viên liên danh A bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm**

• **Mẹo nhớ:** Làm giả hợp đồng tương tự của riêng mình (Gian lận cá nhân) -> Chỉ cấm riêng 'Thành viên liên danh A từ 03 năm đến 05 năm'. | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trong nhà thầu liên danh A-B, nếu thành viên A làm giả thông tin, tài liệu về hợp đồng tương tự của riêng mình để dự thầu thì đây là hành vi gian lận của riêng thành viên A. Do đó, chỉ cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm đối với thành viên A, thành viên B không bị cấm. (NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 169. Nhà thầu liên danh A-B gồm 2 thành viên là nhà thầu A và nhà thầu B. **Nhà thầu A dàn xếp, thỏa thuận với các bên rút hồ sơ dự thầu để liên danh A-B trúng thầu** sẽ bị xử lý như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [B]:** **Tất cả thành viên trong liên danh A-B bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm**

• **Mẹo nhớ:** Khác với làm giả hồ sơ riêng, hành vi 'Thông thầu' (dàn xếp rút HSDT để liên danh trúng thầu) -> Cấm 'Tất cả thành viên trong liên danh A-B từ 03 năm đến 05 năm'! | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trường hợp một thành viên trong liên danh thực hiện hành vi thông thầu (dàn xếp, thỏa thuận rút HSDT để liên danh trúng thầu) hoặc đưa hối lộ thì tất cả các thành viên trong liên danh A-B đều bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 03 năm đến 05 năm. (NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 170. Trường hợp **nhà thầu bị đánh giá về uy tín khi thực hiện hành vi: được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối** tiến hành hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng thì khi tham gia gói thầu khác, nhà thầu sẽ bị bất lợi như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [B]:** **Đối với gói thầu tư vấn, thông tin uy tín này sẽ được sử dụng để đánh giá về kỹ thuật**

• **Mẹo nhớ:** Theo NĐ 214/2025/NĐ-CP, thông tin uy tín của nhà thầu chỉ còn dùng để 'đánh giá về kỹ thuật đối với gói thầu tư vấn' (đã bỏ chấm uy tín cho gói hàng hóa/xây lắp và bỏ phạt gấp 3 lần BĐDT). | **Giải thích:** Theo quy định mới tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, khi nhà thầu bị đăng tải thông tin uy tín do từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng, thông tin này được sử dụng để đánh giá về kỹ thuật đối với gói thầu dịch vụ tư vấn. Pháp luật hiện hành đã bỏ quy định nộp gấp 3 lần bảo đảm dự thầu (A sai) và không còn đưa tiêu chí uy tín vào chấm điểm kỹ thuật của gói thầu hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn (C, D sai). (NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 172. Đối với việc **giải quyết kiến nghị về các vấn đề trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu**, cá nhân, đơn vị nào sau đây có trách nhiệm giải quyết kiến nghị?

➤ **Đáp án đúng [A]:** **Chủ đầu tư, người có thẩm quyền**

• **Mẹo nhớ:** Kiến nghị TRƯỚC khi có thông báo KQLCNT -> Do 'Chủ đầu tư, người có thẩm quyền' giải quyết (chưa có sự tham gia của Hội đồng GQKN). | **Giải thích:** Theo khoản 1 Điều 90 Luật Đấu thầu, đối với các vấn đề trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, trách nhiệm giải quyết kiến nghị thuộc về Chủ đầu tư và Người có thẩm quyền. Hội đồng giải quyết kiến nghị chỉ có thẩm quyền giải quyết đối với các kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu. (Khoản 1 Điều 90 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 173. Đối với việc **giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu**, cá nhân, đơn vị nào sau đây có trách nhiệm giải quyết kiến nghị?

➤ **Đáp án đúng [B]: Chủ đầu tư, Hội đồng giải quyết kiến nghị**

• **Mẹo nhớ:** Kiến nghị VỀ KẾT QUẢ LCNT -> Do 'Chủ đầu tư, Hội đồng giải quyết kiến nghị' giải quyết (Chú ý: Luật mới bỏ chữ 'tư vấn' trong tên Hội đồng). | **Giải thích:** Theo khoản 2 Điều 90 Luật Đấu thầu, đối với kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu, trách nhiệm giải quyết thuộc về Chủ đầu tư hoặc Hội đồng giải quyết kiến nghị. Lưu ý tránh bẫy tại phương án D vì Luật Đấu thầu hiện hành đã đổi tên 'Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị' thành 'Hội đồng giải quyết kiến nghị' và trao quyền ban hành văn bản giải quyết trực tiếp cho Hội đồng. (Khoản 2 Điều 90 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 174. Trường hợp **đang trong quá trình giải quyết kiến nghị mà nhà thầu gửi đơn khiếu nại** thì việc giải quyết kiến nghị được xử lý thế nào?

➤ **Đáp án đúng [B]: Chấm dứt ngay việc giải quyết kiến nghị**

• **Mẹo nhớ:** Đang giải quyết kiến nghị mà nhà thầu khởi kiện, khiếu nại hoặc tố cáo -> 'Chấm dứt ngay việc giải quyết kiến nghị'! | **Giải thích:** Theo khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu, trường hợp đang trong quá trình giải quyết kiến nghị mà nhà thầu khởi kiện tại Tòa án hoặc gửi đơn khiếu nại, tố cáo thì việc giải quyết kiến nghị được chấm dứt ngay lập tức (không phải tạm dừng hay tiếp tục giải quyết). (Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 175. **Chi phí giải quyết kiến nghị được nhà thầu nộp cho chủ thể nào** sau đây?

➤ **Đáp án đúng [B]: Bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng giải quyết kiến nghị**

• **Mẹo nhớ:** Chi phí giải quyết kiến nghị luôn nộp cho 'Bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng giải quyết kiến nghị'. | **Giải thích:** Theo khoản 8 Điều 14 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhà thầu gửi đơn kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu đến Hội đồng giải quyết kiến nghị phải nộp chi phí giải quyết kiến nghị cho Bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng giải quyết kiến nghị. Phương án A sai vì nộp cho cá nhân Chủ tịch và dùng tên cũ có chữ 'tư vấn'. (Khoản 8 Điều 14 NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 176. Trường hợp nào sau đây nhà thầu **không được hoàn trả chi phí giải quyết kiến nghị**?

➤ **Đáp án đúng [D]: Phương án B và C đều đúng** [Gồm (B): Một hoặc các nội dung kiến nghị của nhà thầu được kết luận là không đúng; và (C): Nhà thầu rút đơn kiến nghị trong quá trình giải quyết kiến nghị]

• **Mẹo nhớ:** Chỉ hoàn tiền khi toàn bộ kiến nghị được kết luận là đúng; nếu có nội dung 'không đúng' (B) hoặc nhà thầu 'rút đơn kiến nghị' (C) thì đều KHÔNG được hoàn trả -> Chọn D. | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhà thầu không được hoàn trả chi phí giải quyết kiến nghị trong trường hợp một hoặc các nội dung kiến nghị của nhà thầu được kết luận là không đúng, hoặc nhà thầu rút đơn kiến nghị trong quá trình giải quyết kiến nghị. Do đó cả B và C đều đúng. (NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 177. Đối với kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu, **Hội đồng giải quyết kiến nghị phải có văn bản giải quyết kiến nghị trong thời hạn bao nhiêu ngày** kể từ ngày Hội đồng được thành lập?

➤ **Đáp án đúng [B]: 30 ngày**

• **Mẹo nhớ:** Nhớ mốc thời gian của Hội đồng GQKN: Có văn bản giải quyết kiến nghị trong vòng '30 ngày' kể từ ngày Hội đồng được thành lập. | **Giải thích:** Theo điểm c khoản 2 Điều 90 Luật Đấu thầu, Hội đồng giải quyết kiến nghị phải có văn bản giải quyết kiến nghị trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội đồng được thành lập. Các con số 20 ngày, 25 ngày hay 35 ngày đều không đúng quy định hiện hành. (Điểm c Khoản 2 Điều 90 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 178. Phương án nào sau đây là đúng trong việc **giải quyết kiến nghị đối với gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước**?

➤ **Đáp án đúng [C]: Người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước tự ban hành điều kiện, quy trình về giải quyết kiến nghị** trong đơn vị mình

• **Mẹo nhớ:** Gói thầu dùng vốn sản xuất kinh doanh của DNNN được trao quyền tự chủ -> 'Người đứng đầu DNNN tự ban hành điều kiện, quy trình về giải quyết kiến nghị'. | **Giải thích:** Theo quy định tại Luật 90/2025/QH15 sửa đổi Luật Đấu thầu và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với hoạt động lựa chọn nhà thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước tự ban hành điều kiện, quy trình về giải quyết kiến nghị trong đơn vị mình mà không thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng do Bộ Tài chính hay Sở Tài chính thành lập. (Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15) & NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 179. Đối với kiến nghị về các vấn đề **trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, trường hợp nhà thầu gửi đơn kiến nghị đồng thời đến người có thẩm quyền và chủ đầu tư** thì chủ thể nào có trách nhiệm giải quyết kiến nghị?

➤ **Đáp án đúng [B]: Chủ đầu tư**

• **Mẹo nhớ:** Gửi đơn đồng thời 2 nơi: Nếu TRƯỚC thông báo KQLCNT -> 'Chủ đầu tư' giải quyết; nếu VỀ KQLCNT -> 'Hội đồng giải quyết kiến nghị' giải quyết. | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với kiến nghị về các vấn đề trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, trường hợp nhà thầu gửi đơn kiến nghị đồng thời đến cả người có thẩm quyền và chủ đầu tư thì Chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết kiến nghị. (NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 180. Đối với **kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu, trường hợp nhà thầu gửi đơn kiến nghị đồng thời đến bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng giải quyết kiến nghị và chủ đầu tư** thì chủ thể nào có trách nhiệm giải quyết kiến nghị?

➤ **Đáp án đúng [D]: Hội đồng giải quyết kiến nghị**

• **Mẹo nhớ:** Gửi đơn đồng thời 2 nơi đối với kiến nghị VỀ KẾT QUẢ LCNT -> Cấp cao hơn là 'Hội đồng giải quyết kiến nghị' có trách nhiệm giải quyết! | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu, nếu nhà thầu gửi đơn kiến nghị đồng thời đến bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng giải quyết kiến nghị và chủ đầu tư thì Hội đồng giải quyết kiến nghị có trách nhiệm giải quyết. (NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 181. **Đơn vị sự nghiệp công lập (tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư) thuộc tỉnh B tổ chức đấu thầu cho dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước** thì Giám đốc Sở Tài chính Tỉnh B có trách nhiệm thành lập Hội đồng giải quyết kiến nghị cho gói thầu có kiến nghị tại Dự án này hay không?

➤ **Đáp án đúng [A]: Có trách nhiệm thành lập**

• **Mẹo nhớ:** Chú ý nguồn vốn: Dù là đơn vị sự nghiệp tự chủ nhưng dự án 'sử dụng vốn ngân sách nhà nước' thuộc tỉnh -> Giám đốc Sở Tài chính 'Có trách nhiệm thành lập' Hội đồng GQKN. | **Giải thích:** Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chỉ tự ban hành quy trình giải quyết kiến nghị đối với gói thầu không sử dụng ngân sách nhà nước. Trong câu hỏi này, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc tỉnh B nên phải tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Đấu thầu, do đó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh B có trách nhiệm thành lập Hội đồng giải quyết kiến nghị. (Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15) & NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 182. **Hội đồng giải quyết kiến nghị có quyền thực hiện việc nào** sau đây?

➤ **Đáp án đúng [C]: Yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin** của gói thầu, dự án và các thông tin liên quan khác để thực hiện nhiệm vụ

• **Mẹo nhớ:** Hội đồng GQKN chỉ có quyền 'Yêu cầu cung cấp thông tin' để thực hiện nhiệm vụ và ra văn bản giải quyết; KHÔNG có quyền hủy thầu, tạm dừng ký HĐ hay không công nhận KQLCNT. | **Giải thích:** Theo khoản 3 Điều 89 Luật Đấu thầu, Hội đồng giải quyết kiến nghị có quyền yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin của gói thầu, dự án và các thông tin liên quan khác để thực hiện nhiệm vụ. Các quyền hủy thầu, tạm dừng ký kết hợp đồng hay không công nhận KQLCNT thuộc về Người có thẩm quyền hoặc Chủ đầu tư. (Khoản 3 Điều 89 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 183. Đối với **kiến nghị về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu (không phải kiến nghị về nội dung hồ sơ mời thầu)**, đơn kiến nghị phải là của chủ thể nào?

➤ **Đáp án đúng [B]: Nhà thầu tham dự thầu**

• **Mẹo nhớ:** Kiến nghị về nội dung HSMT thì các tổ chức quan tâm đều gửi được; nhưng kiến nghị về 'quá trình tổ chức LCNT' (ngoài HSMT) và 'KQLCNT' thì bắt buộc phải là của 'Nhà thầu tham dự thầu'. | **Giải thích:** Theo khoản 1 Điều 89 Luật Đấu thầu, chỉ các cơ quan, tổ chức quan tâm mới được kiến nghị về nội dung HSMT; còn đối với kiến nghị về các vấn đề khác trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thì đơn kiến nghị bắt buộc phải là của nhà thầu tham dự thầu. (Khoản 1 Điều 89 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 184. Các **tài liệu, thông tin nào sau đây trong việc giải quyết kiến nghị được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia**?

➤ **Đáp án đúng [D]: Tất cả phương án trên đều đúng** [Gồm: (A) Nội dung kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu; (B) Văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư; (C) Văn bản giải quyết kiến nghị của người có thẩm quyền]

• **Mẹo nhớ:** Mọi thông tin giải quyết kiến nghị (nội dung kiến nghị KQLCNT, văn bản giải quyết của CĐT và của Người có thẩm quyền) đều phải công khai trên Hệ thống -> Chọn Tất cả đều đúng. | **Giải thích:** Theo quy định về công khai thông tin trong đấu thầu tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, cả nội dung kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu, văn bản giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư và văn bản giải quyết kiến nghị của người có thẩm quyền/Hội đồng giải quyết kiến nghị đều phải được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. (NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 185. Nhà thầu có trách nhiệm **nộp chi phí giải quyết kiến nghị trong thời hạn bao lâu kể từ ngày nhận được thông báo** của bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng giải quyết kiến nghị?

➤ **Đáp án đúng [B]: 02 ngày làm việc**

• **Mẹo nhớ:** Nhớ mốc nộp tiền chi phí giải quyết kiến nghị: Trong thời hạn '02 ngày làm việc' kể từ ngày nhận được thông báo của bộ phận thường trực. | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nhà thầu có trách nhiệm nộp chi phí giải quyết kiến nghị trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng giải quyết kiến nghị. Nếu không nộp đúng hạn, đơn kiến nghị sẽ không được xem xét giải quyết. (NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 186. Trung tâm X là **đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên thuộc tỉnh A tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa sử dụng nguồn thu hợp pháp (không sử dụng ngân sách nhà nước)**, trường hợp nhà thầu có kiến nghị về hồ sơ mời thầu gửi cả người có thẩm quyền và chủ đầu tư của gói thầu thì việc giải quyết kiến nghị được thực hiện theo quy trình nào?

➤ **Đáp án đúng [C]:** Thực hiện theo quy trình về giải quyết kiến nghị **do người đứng đầu Trung tâm X ban hành trong đơn vị mình**

• **Mẹo nhớ:** Đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ dùng nguồn thu hợp pháp 'không sử dụng ngân sách nhà nước' -> Thực hiện theo quy trình 'do người đứng đầu Trung tâm X ban hành trong đơn vị mình'. | **Giải thích:** Theo quy định mới tại Luật 90/2025/QH15 sửa đổi Luật Đấu thầu và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên (nhóm 2) sử dụng nguồn thu hợp pháp không phải ngân sách nhà nước, đơn vị được tự quyết định hoạt động đấu thầu và giải quyết kiến nghị theo quy trình do người đứng đầu đơn vị tự ban hành. (Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15) & NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 187. Ông A là người đại diện hợp pháp của nhà thầu B ký đơn kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong trường hợp này, **anh C là con đẻ của ông A có được tham gia là thành viên Hội đồng giải quyết kiến nghị hay không**?

➤ **Đáp án đúng [A]: Không được tham gia**

• **Mẹo nhớ:** Con đẻ của người ký đơn kiến nghị thuộc trường hợp xung đột lợi ích gia đình -> Tuyệt đối 'Không được tham gia' Hội

đồng giải quyết kiến nghị. | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, thành viên Hội đồng giải quyết kiến nghị không được là người có quan hệ gia đình (cha mẹ đẻ, con đẻ, vợ chồng, anh chị em ruột...) với người ký đơn kiến nghị để bảo đảm tính khách quan, độc lập. Do đó, anh C là con đẻ của ông A không được tham gia Hội đồng trong mọi trường hợp. (NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 188. Đơn vị nào có trách nhiệm **tiếp nhận và quản lý chi phí do nhà thầu có kiến nghị nộp**?

➤ **Đáp án đúng [C]: Bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng giải quyết kiến nghị**

• **Mẹo nhớ:** Đầu mối thu, tiếp nhận và quản lý chi phí giải quyết kiến nghị luôn là 'Bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng giải quyết kiến nghị'. | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Bộ phận thường trực giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng giải quyết kiến nghị có trách nhiệm thông báo mức phí, tiếp nhận, quản lý và thực hiện chi trả hoặc hoàn trả chi phí giải quyết kiến nghị do nhà thầu nộp theo quy định. (NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 189. **Gói thầu mua thuốc áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ có giá gói thầu 100 tỷ đồng**. Trong quá trình tham dự thầu, nhà thầu X không đạt về kỹ thuật có kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu gửi Hội đồng giải quyết kiến nghị (trong đơn kiến nghị nhà thầu nêu giá dự thầu của mình là 90 tỷ đồng). Chi phí giải quyết kiến nghị nhà thầu X phải nộp là?

➤ **Đáp án đúng [A]: Nhà thầu X phải nộp 25 triệu đồng**

• **Mẹo nhớ:** Gói thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ mà nhà thầu rớt kỹ thuật (chưa mở túi tài chính) -> Tính 0,025% trên GIÁ GÓI THẦU: 100 tỷ x 0,025% = '25 triệu đồng' (bỏ qua con số 90 tỷ gây nhiễu). | **Giải thích:** Theo khoản 8 Điều 14 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chi phí giải quyết kiến nghị bằng 0,025% giá dự thầu (tối thiểu 2 triệu, tối đa 50 triệu đồng). Tuy nhiên, đối với gói thầu 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ mà nhà thầu không đạt về kỹ thuật (chưa được mở HSĐXTC), chi phí được tính bằng 0,025% GIÁ GÓI THẦU: 100 tỷ đồng x 0,025% = 25 triệu đồng (giá dự thầu 90 tỷ nhà thầu tự nêu trong đơn không được dùng làm căn cứ). (0,025% Khoản 8 Điều 14 NĐ)

Câu 219. **Danh sách nhà thầu có hành vi vi phạm và bị đánh giá về uy tín được đăng tải** trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [C]: Chủ đầu tư đăng tải trong thời hạn 07 ngày làm việc** kể từ ngày nhà thầu có hành vi vi phạm

• **Mẹo nhớ:** Đăng tải nhà thầu vi phạm uy tín: Nhớ công thức 'Chủ đầu tư + 07 ngày làm việc' kể từ ngày nhà thầu có hành vi vi phạm. | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, khi nhà thầu có hành vi vi phạm và bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu, chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải danh sách nhà thầu vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhà thầu có hành vi vi phạm. (Khoản 1 Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

CHUYÊN ĐỀ 8. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG & HỦY THẦU (22 CÂU)

Câu 16. Trong trường hợp **hủy thầu, toàn bộ hồ sơ liên quan** đến quá trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu đó có cần phải lưu trữ không?

➤ **Đáp án đúng [C]:** Có cần lưu trữ, **trong thời hạn 05 năm kể từ ngày quyết định hủy thầu** được ban hành

• **Mẹo nhớ:** Hủy thầu -> Vẫn phải lưu trữ toàn bộ hồ sơ liên quan trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ban hành quyết định hủy thầu. | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trong trường hợp hủy thầu, toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu đó phải được lưu trữ trong thời hạn 05 năm kể từ ngày quyết định hủy thầu được ban hành để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát. (Khoản 3 Điều 9 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 90. Đối với gói thầu xây lắp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước (không áp dụng sơ tuyển), trường hợp **tại thời điểm đóng thầu chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu** thì xử lý như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [D]: Phương án A và B đều đúng** [Gồm (A): Mở thầu ngay để tiến hành đánh giá; và (B): Gia hạn thời điểm đóng thầu tối thiểu 10 ngày]

• **Mẹo nhớ:** Đóng thầu có ít hơn 03 nhà thầu (như chỉ có 01 nhà thầu): Chủ đầu tư được chọn 1 trong 2 cách là Mở thầu ngay (A) HOẶC Gia hạn đóng thầu (B) → Chọn cả A và B. | **Giải thích:** Khi đến thời điểm đóng thầu mà có ít hơn 03 nhà thầu nộp HSDT, chủ đầu tư tự xem xét, quyết định trong thời hạn không quá 04 giờ theo một trong hai phương án: cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá, hoặc gia hạn thời điểm đóng thầu để tăng thêm nhà thầu tham dự (không phải trình người có thẩm quyền). (Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 191. Trường hợp hồ sơ dự thầu có **giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp khác thường** thì chủ đầu tư có thể quy định giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng tối đa là bao nhiêu để đề phòng rủi ro?

➤ **Đáp án đúng [A]: 30% giá hợp đồng**

• **Mẹo nhớ:** Khi giá dự thầu 'thấp khác thường' -> Chủ đầu tư có thể nâng mức bảo đảm thực hiện hợp đồng tối đa lên tới '30% giá hợp đồng' để phòng ngừa rủi ro. | **Giải thích:** Theo quy định về xử lý tình huống khi giá dự thầu thấp khác thường tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, để đề phòng rủi ro nhà thầu bỏ dở hợp đồng hoặc làm giảm chất lượng, chủ đầu tư có thể quy định giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng lớn hơn 10% nhưng tối đa không quá 30% giá hợp đồng. (Khoản 8 Điều 140 NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 192. Đối với gói thầu chia phần, chủ đầu tư có thể **phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho từng phần hay không**?

➤ **Đáp án đúng [D]:** Có thể nhưng phải bảo đảm điều kiện **giá đề nghị trúng thầu không vượt giá của phần đó trong giá gói thầu**

• **Mẹo nhớ:** Gói thầu chia phần (lô) -> Được phê duyệt KQLCNT cho từng phần nhưng phải bảo đảm 'giá đề nghị trúng thầu không vượt giá của phần đó trong giá gói thầu'. | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu chia phần, chủ đầu tư có thể phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho từng phần hoặc nhiều phần nhưng phải bảo đảm điều kiện giá đề nghị trúng thầu của phần nào không vượt giá của phần đó trong giá gói thầu (hoặc dự toán của phần đó). (Khoản 5 Điều 140 NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 193. Đối với gói thầu chia phần, trường hợp **một phần của gói thầu không có nhà thầu tham dự thầu** thì chủ đầu tư xử lý thế nào?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Tách phần đó ra thành gói thầu riêng biệt để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định

• **Mẹo nhớ:** Gói thầu chia phần mà có 1 phần không có nhà thầu dự thầu -> 'Tách phần đó ra thành gói thầu riêng biệt' để tổ chức lựa chọn nhà thầu lại. | **Giải thích:** Theo quy định xử lý tình huống đối với gói thầu chia phần tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trường hợp một phần hoặc một số phần của gói thầu không có nhà thầu tham dự thầu hoặc không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu thì chủ đầu tư tách phần đó ra thành gói thầu riêng biệt để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định. (Khoản 5 Điều 140 NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 194. **Thẩm quyền xử lý tình huống phức tạp trong đấu thầu**?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Chủ đầu tư quyết định xử lý tình huống sau khi có ý kiến của người có thẩm quyền

• **Mẹo nhớ:** Tình huống phức tạp -> Người ra quyết định cuối cùng vẫn là 'Chủ đầu tư', nhưng phải 'sau khi có ý kiến của người có thẩm quyền'. | **Giải thích:** Theo Điều 88 Luật Đấu thầu và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, thẩm quyền quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu thuộc về Chủ đầu tư. Đối với trường hợp phát sinh tình huống phức tạp ngoài các tình huống đã quy định cụ thể trong Nghị định, Chủ đầu tư quyết định xử lý tình huống sau khi có ý kiến của Người có thẩm quyền. (Điều 88 Luật Đấu thầu & Điều 141 NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 195. Trường hợp **một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng**, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì việc đánh giá uy tín của nhà thầu trong việc thực hiện hợp đồng được xử lý như nào?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng và bị chủ đầu tư đăng tải thông tin thành viên liên danh vi phạm hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

• **Mẹo nhớ:** Thành viên liên danh nào vi phạm hợp đồng thì 'Chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm' bị coi là không hoàn thành HĐ và do 'chủ đầu tư đăng tải'. | **Giải thích:** Theo quy định xử lý tình huống tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, khi một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực tiếp tục (phần việc còn lại được giao cho thành viên khác trong liên danh thực hiện), chỉ thành viên liên danh vi phạm bị coi là không hoàn thành hợp đồng và bị Chủ đầu tư đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Phương án A, D sai vì phạt cả liên danh; phương án C sai chủ thể đăng tải. (Khoản 14 Điều 140 NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 196. Trường hợp phải **chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm hợp đồng để thay thế nhà thầu mới thì phần công việc chưa thực hiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu** cho nhà thầu khác với giá trị được tính như nào?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần công việc đã thực hiện, được nghiệm thu trước đó

• **Mẹo nhớ:** Giá trị phần công việc chưa thực hiện để chỉ định thầu thay thế nhà thầu vi phạm = 'Giá trị ghi trong hợp đồng TRỪ đi giá trị của phần công việc đã thực hiện, được nghiệm thu trước đó'. | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trường hợp phải chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm để thay thế nhà thầu mới thì phần công việc chưa thực hiện được áp dụng hình thức chỉ định thầu cho nhà thầu khác với giá trị được tính bằng giá trị ghi trong hợp đồng trừ đi giá trị của phần công việc đã thực hiện, được nghiệm thu trước đó. (Khoản 14 Điều 140 NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 197. Đối với **nhà thầu liên danh, trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện so với hợp đồng đã ký** (cần sửa đổi hợp đồng) thì cần thực hiện như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [D]:** Chủ đầu tư và nhà thầu được thỏa thuận điều chỉnh phạm vi công việc giữa các thành viên liên danh phù hợp với tiến độ hoặc tiến độ được rút ngắn

• **Mẹo nhớ:** Cần đẩy nhanh tiến độ hợp đồng của liên danh -> 'Chủ đầu tư và nhà thầu được thỏa thuận điều chỉnh phạm vi công việc' trực tiếp (không cần xin phép người có thẩm quyền). | **Giải thích:** Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP (thể hiện tinh thần phân cấp mạnh cho chủ đầu tư), trường hợp cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng của nhà thầu liên danh so với hợp đồng đã ký, chủ đầu tư và nhà thầu được chủ động thỏa thuận điều chỉnh phạm vi công việc giữa các thành viên liên danh phù hợp với tiến độ mà không cần phải xin phép người có thẩm quyền như quy định cũ. (Khoản 15 Điều 140 NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 198. Trường hợp nhà thầu có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị cơ quan điều tra kết luận có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu trúng thầu nhưng **nhân sự của nhà thầu chưa bị Tòa án kết án hoặc nhà thầu chưa bị người có thẩm quyền ra quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu** thì tại thời điểm này nhà thầu có được tham dự thầu hay không?

➤ **Đáp án đúng [D]:** Nhà thầu vẫn được tiếp tục tham dự thầu

• **Mẹo nhớ:** Khi nhân sự 'chưa bị Tòa án kết án' và nhà thầu 'chưa có quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu' -> 'Nhà thầu vẫn được tiếp tục tham dự thầu'. | **Giải thích:** Theo quy định về tư cách hợp lệ và xử lý tình huống tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, khi nhân sự của nhà thầu mới có kết luận điều tra nhưng chưa bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật và nhà thầu chưa bị ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu thì nhà thầu vẫn đủ tư cách hợp lệ và được tiếp tục tham dự thầu. (NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 199. Trường hợp nào là một trong những điều kiện để chủ đầu tư chấp thuận đề xuất của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng về việc **thay đổi các hàng hóa có phiên bản sản xuất, năm sản xuất mới hơn so với hàng hóa ghi trong hợp đồng**?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Hàng hóa thay thế có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số và các yêu cầu kỹ thuật khác tương đương hoặc tốt hơn hàng hóa ghi trong hợp đồng nhưng bắt buộc phải cùng hãng sản xuất và xuất xứ

• **Mẹo nhớ:** Đổi hàng hóa sang phiên bản/năm sản xuất mới hơn khi thực hiện hợp đồng -> Kỹ thuật tương đương/tốt hơn + 'bắt buộc phải cùng hãng sản xuất và xuất xứ'. | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của nhà thầu về việc thay đổi hàng hóa có phiên bản sản xuất, năm sản xuất mới hơn nếu hàng hóa thay thế có tính năng kỹ thuật, cấu hình tương đương hoặc tốt hơn, đơn giá không vượt hợp đồng và bắt buộc phải cùng hãng sản xuất và cùng xuất xứ với hàng hóa ghi trong hợp đồng. (Khoản 21 Điều 140 NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 200. Trường hợp gói thầu có tính chất đặc thù và áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, **nhà thầu nước ngoài có yêu cầu ràng buộc chỉ ký hợp đồng khi không phải đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia** thì chủ đầu tư xử lý như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [A]: Không cần yêu cầu nhà thầu nước ngoài đăng ký khi đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu**

• **Mẹo nhớ:** Gói thầu đặc thù (chỉ định thầu/trường hợp đặc biệt) mà nhà thầu nước ngoài ràng buộc không đăng ký mạng -> 'Không cần yêu cầu nhà thầu nước ngoài đăng ký khi đăng tải KQLCNT'. | **Giải thích:** Theo quy định xử lý tình huống tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu có tính chất đặc thù áp dụng chỉ định thầu hoặc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt mà nhà thầu nước ngoài có yêu cầu ràng buộc chỉ ký hợp đồng khi không phải đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chủ đầu tư không cần yêu cầu nhà thầu nước ngoài đăng ký khi đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu. (Khoản 22 Điều 140 NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 201. **Đối với trường hợp hủy thầu thì phải thực hiện giải pháp nào** sau đây?

➤ **Đáp án đúng [C]: Không phải điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

• **Mẹo nhớ:** Khi hủy thầu để tổ chức đấu thầu lại -> 'Không phải điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong KHLCNT'. | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trường hợp hủy thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu lại thì chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt. (NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 202. **Hủy thầu được thực hiện trong thời gian nào**?

➤ **Đáp án đúng [B]: Từ ngày phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đến trước khi ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung đối với mua sắm tập trung**

• **Mẹo nhớ:** Nhớ mốc thời gian của Hủy thầu: 'Từ ngày phát hành HSMST, HSMQT, HSMT, HSYC' cho đến 'trước khi ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung'. | **Giải thích:** Theo khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu, hủy thầu được thực hiện từ ngày phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đến trước khi ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận khung đối với mua sắm tập trung. Khi hợp đồng đã được ký kết thì không còn áp dụng biện pháp hủy thầu. (Khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 204. Đối với gói thầu xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn **áp dụng đấu thầu trước quy định tại Điều 42 của Luật Đấu thầu, trường hợp dự án được phê duyệt có các nội dung dẫn đến tăng giá gói thầu** (hoặc tăng dự toán nếu dự toán được phê duyệt sau khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu) từ 30% trở lên hoặc thay đổi tiêu chuẩn đánh giá quan trọng về kỹ thuật hoặc thay đổi cấp công trình quy định trong hồ sơ mời thầu đã phát hành thì chủ đầu tư xử lý như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [D]: Hủy thầu**

• **Mẹo nhớ:** Đấu thầu trước (Điều 42) mà dự án phê duyệt làm tăng giá gói thầu 'từ 30% trở lên' hoặc thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật quan trọng/cấp công trình -> Bắt buộc 'Hủy thầu'! | **Giải thích:** Theo quy định về đấu thầu trước tại Điều 42 Luật Đấu thầu và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp, phi tư vấn, tư vấn tổ chức đấu thầu trước khi phê duyệt dự án, nếu dự án khi được phê duyệt có nội dung dẫn đến tăng giá gói thầu (hoặc dự toán) từ 30% trở lên, hoặc thay đổi tiêu chuẩn đánh giá quan trọng về kỹ thuật hoặc thay đổi cấp công trình trong HSMT đã phát hành thì chủ đầu tư phải thực hiện hủy thầu. (Điều 42 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15) & NĐ 214/2025/NĐ-CP)

Câu 205. Trường hợp **nhà thầu trúng thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng** hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu trúng thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính quy định tại khoản 2 Điều 66 của Luật Đấu thầu thì chủ đầu tư xử lý như thế nào trong trường hợp này?

➤ **Đáp án đúng [A]: Hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu**

• **Mẹo nhớ:** Nhà thầu trúng thầu bỏ ký hợp đồng hoặc mất năng lực lúc ký -> Chỉ 'Hủy quyết định phê duyệt KQLCNT' (để mời nhà thầu xếp tiếp theo), tuyệt đối không Hủy thầu cả gói. | **Giải thích:** Theo khoản 12 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, khi nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không còn đáp ứng năng lực tại thời điểm ký hợp đồng, chủ đầu tư hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào hoàn thiện hợp đồng. Các phương án hủy thầu, đình chỉ hay không công nhận kết quả là sai quy trình xử lý tình huống. (Khoản 12 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 206. Trường hợp nào sau đây, chủ đầu tư và nhà thầu liên danh được **thỏa thuận điều chỉnh phạm vi công việc giữa các thành viên liên danh**?

➤ **Đáp án đúng [C]:** Khi **cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc do điều kiện khách quan** không phải lỗi của nhà thầu làm ảnh hưởng tiến độ

• **Mẹo nhớ:** Điều chỉnh việc trong liên danh chỉ được phép vì lý do tích cực/khách quan: 'Đẩy nhanh tiến độ' hoặc 'Điều kiện khách quan không phải lỗi nhà thầu'. | **Giải thích:** Theo khoản 22 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư và nhà thầu liên danh chỉ được thỏa thuận điều chỉnh phạm vi công việc giữa các thành viên khi cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc do điều kiện khách quan (không phải lỗi của nhà thầu) làm ảnh hưởng tiến độ. Pháp luật không cho phép tự ý chuyển nhượng phần việc theo ý muốn chủ quan hay vì mục đích tiết kiệm chi phí của nhà thầu. (Khoản 22 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 209. Đối với gói thầu xây lắp áp dụng đấu thầu quốc tế, trường hợp **nhà thầu xếp thứ nhất có hồ sơ dự thầu không cân bằng** (có đơn giá chào cao hơn đáng kể so với đơn giá tương ứng trong dự toán gói thầu ở các hạng mục công việc có các yêu cầu kỹ thuật đơn giản, dễ thực hiện, hạng mục công việc có khả năng phát sinh khối lượng ngoài khối lượng trong bảng giá dự thầu và có đơn giá chào thấp hơn đáng kể so với đơn giá tương ứng trong dự toán gói thầu ở các hạng mục công việc phức tạp, khó thực hiện) thì chủ đầu tư có thể xử lý thế nào?

➤ **Đáp án đúng [D]: Phương án A và B đều đúng** [Gồm (A): Yêu cầu nhà thầu làm rõ bằng văn bản về các chi phí cấu thành giá dự thầu; và (B): Có thể quy định giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng lớn hơn 10% nhưng không quá 30% giá hợp đồng để đề phòng rủi ro]

• **Mẹo nhớ:** HSDT không cân bằng (việc dễ chào giá cao, việc khó chào giá thấp) -> Làm rõ chi phí cấu thành giá (A) + Tăng bảo đảm thực hiện HĐ > 10% đến tối đa 30% (B) -> Chọn A và B đều đúng. | **Giải thích:** Theo khoản 11 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, khi nhà thầu xếp thứ nhất có HSDT không cân bằng, chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ bằng văn bản về các chi phí cấu thành giá dự thầu; đồng thời để đề phòng rủi ro, chủ đầu tư có thể quy định giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng lớn hơn 10% nhưng không quá 30% giá hợp đồng. Không được mời nhà thầu chào lại giá trong trường hợp này. (Khoản 11 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 210. Trường hợp xí nghiệp X được tách ra khỏi pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự thì **nhà thầu tiếp nhận xí nghiệp X có được kế thừa năng lực, kinh nghiệm** của xí nghiệp hay không?

➤ **Đáp án đúng [B]: Được kế thừa năng lực, kinh nghiệm của xí nghiệp X**

• **Mẹo nhớ:** Tách/tiếp nhận xí nghiệp theo Bộ luật Dân sự -> 'Được kế thừa' trọn vẹn cả năng lực lẫn kinh nghiệm của xí nghiệp đó. | **Giải thích:** Theo khoản 17 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trường hợp một bộ phận, xí nghiệp được tách ra khỏi pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự thì nhà thầu tiếp nhận xí nghiệp đó được kế thừa đầy đủ cả năng lực và kinh nghiệm của xí nghiệp X. (Khoản 17 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 233. Đối với gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, trường hợp **tại thời điểm đóng thầu mà không có nhà thầu nộp E-HSDT** thì chủ đầu tư quyết định theo phương án nào sau đây?

➤ **Đáp án đúng [D]: Phương án A và C đều đúng** [Gồm (A): Huỷ E-TBMT để mời thầu lại; và (C): Cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu tối thiểu 05 ngày làm việc đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, gói thầu mua sắm hàng hoá, dịch vụ phi tư vấn có giá không quá 10 tỷ đồng]

• **Mẹo nhớ:** Đóng thầu không có ai nộp E-HSDT -> Chủ đầu tư có 2 quyền chọn: Hoặc 'Hủy E-TBMT để mời thầu lại' (A), hoặc 'Gia hạn thời điểm đóng thầu' tối thiểu 5 ngày làm việc cho gói nhỏ (C). Không được tự ý chuyển sang đấu giấy (B). | **Giải thích:** Theo khoản 4 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trường hợp tại thời điểm đóng thầu không có nhà thầu nộp E-HSDT, chủ đầu tư quyết định hủy E-TBMT để mời thầu lại, hoặc cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu tối thiểu 05 ngày làm việc (đối với gói xây lắp, hỗn hợp không quá 20 tỷ đồng; hàng hóa, phi tư vấn không quá 10 tỷ đồng) và tối thiểu 10 ngày đối với gói thầu trên hạn mức này. (Khoản 4 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 268. Đối với **gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu 15 tỷ đồng thực hiện đấu thầu rộng rãi qua mạng, trường hợp tại thời điểm đóng thầu không có nhà thầu tham dự thầu**, chủ đầu tư quyết định xử lý tình huống theo cách gia hạn thời điểm đóng thầu thì thời gian gia hạn tối thiểu là bao nhiêu ngày?

➤ **Đáp án đúng [A]: 10 ngày**

• **Mẹo nhớ:** Gia hạn đóng thầu khi không có nhà thầu tham dự: Gói nhỏ (HH, PTV <= 10 tỷ; XL, HHợp <= 20 tỷ) gia hạn tối thiểu 05 ngày làm việc; còn gói lớn hơn (như gói hàng hóa 15 tỷ > 10 tỷ này) thì gia hạn tối thiểu '10 ngày'. | **Giải thích:** Theo khoản 4 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, khi tại thời điểm đóng thầu không có nhà thầu tham dự, nếu chủ đầu tư quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu thì thời gian gia hạn tối thiểu là 05 ngày làm việc đối với gói thầu hàng hóa, phi tư vấn không quá 10 tỷ đồng (xây lắp, hỗn hợp không quá 20 tỷ đồng); và tối thiểu là 10 ngày đối với các gói thầu khác có giá lớn hơn. Do gói thầu hàng hóa này có giá 15 tỷ đồng (> 10 tỷ đồng) nên thời gian gia hạn tối thiểu là 10 ngày. (Khoản 4 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 317. Trường hợp các nhà thầu chào hàng hóa có **cùng ký mã hiệu (nếu có), hãng sản xuất, năm sản xuất, xuất xứ Việt Nam nhưng có nhà thầu kê khai, có nhà thầu không kê khai** hàng hóa này thuộc đối tượng ưu đãi thì chủ đầu tư xử lý thế nào?

➤ **Đáp án đúng [B]: Quyết định cho các nhà thầu không kê khai được làm rõ để có cơ sở đánh giá ưu đãi**

• **Mẹo nhớ:** Cùng 1 mặt hàng Việt Nam mà người kê khai ưu đãi, người không kê khai => Chủ đầu tư cho phép nhà thầu không kê khai ĐƯỢC LÀM RÕ để xét ưu đãi công bằng. | **Giải thích:** Theo khoản 33 Điều 140 Nghị định 214/2025/NĐ-CP về xử lý tình huống trong đấu thầu, khi các nhà thầu chào cùng một hàng hóa xuất xứ Việt Nam nhưng có nhà thầu kê khai và có nhà thầu không kê khai ưu đãi, chủ đầu tư quyết định cho phép nhà thầu không kê khai được làm rõ để có cơ sở đánh giá ưu đãi thống nhất, bảo đảm công bằng. (K33 Điều 140 NĐ214)

CHUYÊN ĐỀ 9. ĐẤU THẦU QUA MẠNG & CHÀO GIÁ/MUA SẮM TRỰC TUYẾN (76 CÂU)

Câu 22. **Chi phí đăng tải quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu** và quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu chỉ định thầu là bao nhiêu?

➤ **Đáp án đúng [C]: Miễn phí**

• **Mẹo nhớ:** Chủ đầu tư đăng tải thông tin (KHLCNT, KQLCNT...) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia = Luôn MIỄN PHÍ. | **Giải thích:** Việc Chủ đầu tư đăng tải quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là hoàn toàn miễn phí. Các mức phí 220.000đ hay 330.000đ là chi phí do nhà thầu nộp khi tham dự các gói thầu qua mạng. (Khoản 3 Điều 11 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 65. Khi tham dự thầu đấu thầu qua mạng, đại diện hợp pháp của nhà thầu có được **ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh để ký đơn dự thầu** hay không?

➤ **Đáp án đúng [B]: Không được ủy quyền**

• **Mẹo nhớ:** Đấu thầu qua mạng: Đơn dự thầu được ký số tự động bằng chứng thư số của NHÀ THẦU khi nộp E-HSDT -> KHÔNG ĐƯỢC ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh! | **Giải thích:** Theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, chi nhánh không có tư cách pháp nhân độc lập và trong đấu thầu qua mạng, hệ thống tự động trích xuất đơn dự thầu gắn với chứng thư số của nhà thầu nên đại diện hợp pháp của nhà thầu không được ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh ký đơn dự thầu. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 66. Đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, trường hợp gói thầu có giá trị **bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, thời gian có hiệu lực của thư bảo lãnh dự thầu** hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh được quy định tại đâu?

➤ **Đáp án đúng [B]: Trong thông báo mời đối chiếu tài liệu**

• **Mẹo nhớ:** Bảo đảm dự thầu < 50 triệu (qua mạng): Khi dự thầu chỉ cần cam kết; lúc đối chiếu tài liệu mới nộp bảo lãnh nên thời gian hiệu lực ghi trong THÔNG BÁO MỜI ĐỐI CHIẾU TÀI LIỆU. | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, đối với gói thầu qua mạng có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu chỉ cam kết trong đơn dự thầu và nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu khi được mời đối chiếu tài liệu. Vì vậy, thời gian có hiệu lực của thư bảo lãnh dự thầu được quy định trong thông báo mời đối chiếu tài liệu. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 67. Đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, trường hợp gói thầu có giá trị **bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu thực hiện nộp thư bảo lãnh dự thầu** hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thời gian có hiệu lực của thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh được tính từ ngày nào?

➤ **Đáp án đúng [C]: Ngày thực hiện đối chiếu tài liệu**

• **Mẹo nhớ:** Bảo đảm dự thầu < 50 triệu (qua mạng): Nộp lúc đối chiếu tài liệu -> Thời gian có hiệu lực tính từ NGÀY THỰC HIỆN ĐỐI CHIẾU TÀI LIỆU. | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu nộp thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh ở bước đối chiếu tài liệu nên thời gian có hiệu lực của bảo lãnh được tính từ ngày thực hiện đối chiếu tài liệu. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 68. Đối với đấu thầu qua mạng, trường hợp E-HSMT có yêu cầu cung cấp hàng mẫu, nhà thầu có thể **nộp bổ sung hàng mẫu** theo phương án nào sau đây?

➤ **Đáp án đúng [C]: Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu**

• **Mẹo nhớ:** Đấu thầu qua mạng có yêu cầu hàng mẫu -> Nhà thầu được nộp bổ sung hàng mẫu trong vòng 05 NGÀY LÀM VIỆC sau thời điểm đóng thầu. | **Giải thích:** Theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, đối với đấu thầu qua mạng mà E-HSMT có yêu cầu cung cấp hàng mẫu, nhà thầu có thể nộp bổ sung hàng mẫu trong thời hạn 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 99. Đối với đấu thầu qua mạng, trường hợp **cần sửa đổi E-HSDT đã nộp trước thời điểm đóng thầu**, nhà thầu phải thực hiện theo phương án nào sau đây trong trường hợp E- HSMT của gói thầu này không phải sửa đổi?

➤ **Đáp án đúng [A]: Phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù hợp và tiến hành nộp lại E-HSDT mới**

• **Mẹo nhớ:** Đấu thầu qua mạng muốn sửa E-HSDT trước giờ đóng thầu: Phải RÚT TOÀN BỘ E-HSDT đã nộp, sửa đổi và NỘP LẠI E-HSDT mới. | **Giải thích:** Theo quy trình kỹ thuật trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Thông tư 79/2025/TT-BTC), khi nhà thầu muốn sửa đổi E-HSDT đã nộp trước thời điểm đóng thầu thì bắt buộc phải thực hiện thao tác rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó, sau đó mới sửa đổi và nộp lại E-HSDT mới. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 100. Đối với đấu thầu qua mạng, **nhà thầu đã nộp E-HSDT nhưng sau đó E-HSMT của gói thầu này sửa đổi** thì nhà thầu cần thực hiện theo phương án nào sau đây?

➤ **Đáp án đúng [A]: Phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù hợp và tiến hành nộp lại E-HSDT mới**

• **Mẹo nhớ:** Khi E-HSMT sửa đổi mà nhà thầu đã nộp E-HSDT trước đó: Phải RÚT TOÀN BỘ E-HSDT cũ để sửa cho phù hợp và NỘP LẠI E-HSDT mới. | **Giải thích:** Trong đấu thầu qua mạng, trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT nhưng sau đó chủ đầu tư sửa đổi E-HSMT thì nhà thầu phải rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để cập nhật, sửa đổi theo E-HSMT sửa đổi và tiến hành nộp lại E-HSDT mới trước thời điểm đóng thầu. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 101. Đối với đấu thầu qua mạng, trường hợp nhà thầu **rút E-HSDT sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT** thì nhà thầu bị xử lý theo phương án nào sau đây?

➤ **Đáp án đúng [D]: Các phương án trên đều đúng**

• **Mẹo nhớ:** Rút E-HSDT sau thời điểm đóng thầu (trong thời gian hiệu lực): Gánh đủ 3 hậu quả = Mất bảo đảm dự thầu + Bị đánh giá không đảm bảo uy tín + Dừng đánh giá E-HSDT. | **Giải thích:** Theo Điều 14 Luật Đấu thầu và Thông tư 79/2025/TT-BTC, trường hợp nhà thầu rút E-HSDT sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT không được tiếp tục đánh giá, nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm dự thầu và bị đánh giá là không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu. (Điều 14 Luật Đấu thầu & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 203. Đối với gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, trường hợp **trong quá trình đánh giá E-HSDT mà chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà thầu có tên trong biên bản mở thầu bị khóa tài khoản** theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì chủ đầu tư xử lý như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [C]: Không tiếp tục xem xét, đánh giá E-HSDT của nhà thầu**

• **Mẹo nhớ:** Đang đánh giá E-HSDT (chưa có KQLCNT) mà nhà thầu bị khóa tài khoản theo quy định pháp luật đấu thầu -> 'Không tiếp tục xem xét, đánh giá E-HSDT của nhà thầu'. | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, trường hợp trong quá trình đánh giá E-HSDT mà chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu, nếu nhà thầu có tên trong biên bản mở thầu bị khóa tài khoản theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì nhà thầu không còn đáp ứng tư cách hợp lệ, do đó chủ đầu tư không tiếp tục xem xét, đánh giá E-HSDT của nhà thầu đó. (NĐ 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 213. Nhận định nào sau đây đúng về **văn bản điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia**?

➤ **Đáp án đúng [D]: Cả 3 phương án trên đều đúng** [Gồm: (A) Văn bản điện tử trên Hệ thống có giá trị theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, làm cơ sở đối chiếu, so sánh, xác thực thông tin phục vụ công tác đánh giá, thẩm định, thanh tra, kiểm tra,

kiểm toán và giải ngân; (B) Thời điểm gửi, nhận văn bản điện tử được xác định căn cứ theo thời gian thực ghi lại trên Hệ thống; (C) Khi gửi hồ sơ thanh quyết toán đến Kho bạc Nhà nước, nhà thầu không phải cung cấp thông tin, tài liệu cho Kho bạc Nhà nước đối với các thông tin, tài liệu là văn bản điện tử trên Hệ thống]

• **Mẹo nhớ:** Văn bản điện tử trên Hệ thống: Có giá trị pháp lý giao dịch điện tử (A) + Tính theo thời gian thực (B) + Không phải nộp lại bản giấy cho Kho bạc Nhà nước (C) -> Cả 3 đều đúng. | **Giải thích:** Theo Điều 4 Thông tư 79/2025/TT-BTC, văn bản điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có đầy đủ giá trị pháp lý để đối chiếu, thanh kiểm tra và giải ngân; thời điểm gửi/nhận tính theo thời gian thực ghi lại trên Hệ thống; và nhà thầu không phải cung cấp lại cho Kho bạc Nhà nước các tài liệu đã là văn bản điện tử trên Hệ thống. (Điều 4 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 214. **Tài khoản nghiệp vụ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là gì**?

➤ **Đáp án đúng [C]: Tài khoản do Tài khoản tham gia hệ thống tạo ra**

• **Mẹo nhớ:** Phân biệt 2 cấp tài khoản: Trung tâm ĐTQM duyệt 'Tài khoản tham gia hệ thống'; còn 'Tài khoản nghiệp vụ' là tài khoản con do chính 'Tài khoản tham gia hệ thống tạo ra'. | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, Tài khoản tham gia hệ thống là tài khoản do người sử dụng đăng ký và được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Từ tài khoản gốc này, tổ chức/doanh nghiệp tự tạo ra các 'Tài khoản nghiệp vụ' để phân quyền thực hiện các nghiệp vụ đấu thầu trên Hệ thống. (Khoản 6 Điều 3 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 215. **Nhà thầu có trách nhiệm kê khai thông tin nào trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia**?

➤ **Đáp án đúng [C]: Thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu**

• **Mẹo nhớ:** Nhà thầu chỉ tự kê khai 'năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu'; còn thông tin uy tín và vi phạm là do Chủ đầu tư/Người có thẩm quyền đăng tải. | **Giải thích:** Theo quy định về cung cấp và đăng tải thông tin trong đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm tự kê khai và cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm của mình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các thông tin về uy tín trong tham dự thầu và xử lý vi phạm thuộc trách nhiệm đăng tải của chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền, không phải do nhà thầu tự kê khai. (Điều 7 & Điều 8 Luật Đấu thầu; Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 216. **Ai chịu trách nhiệm đăng tải thông tin chủ yếu của hợp đồng** trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

➤ **Đáp án đúng [D]: Chủ đầu tư**

• **Mẹo nhớ:** Luật mới đã bỏ vai trò 'Bên mời thầu' trong trách nhiệm đăng tải thông tin: Mọi thông tin gói thầu, KQLCNT, thông tin chủ yếu của hợp đồng đều do 'Chủ đầu tư' chịu trách nhiệm đăng tải. | **Giải thích:** Theo Điều 8 Luật Đấu thầu (được sửa đổi, bổ sung tại Luật 90/2025/QH15), chủ đầu tư là chủ thể chịu trách nhiệm đăng tải các thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bao gồm cả thông tin chủ yếu của hợp đồng. Tổ chuyên gia hay tư vấn đấu thầu không có thẩm quyền đăng tải thay nội dung này. (Điều 8 Luật Đấu thầu (sửa đổi tại Luật 90/2025/QH15))

Câu 217. Trong đấu thầu qua mạng, **nhà thầu tư vấn đấu thầu bị khoá tài khoản trong vòng 06 tháng** khi thực hiện hành vi nào sau đây?

➤ **Đáp án đúng [C]: Thay chủ đầu tư đăng tải các nội dung thuộc trách nhiệm đăng tải của chủ đầu tư**

• **Mẹo nhớ:** Tư vấn đấu thầu dùng tài khoản đăng tải 'Thay chủ đầu tư' các nội dung thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư -> Bị khóa tài khoản 06 tháng. | **Giải thích:** Theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc đăng tải các thông tin trên Hệ thống là trách nhiệm trực tiếp của chủ đầu tư. Nếu nhà thầu tư vấn đấu thầu thực hiện hành vi thay chủ đầu tư đăng tải các nội dung thuộc trách nhiệm đăng tải của chủ đầu tư thì sẽ bị khóa tài khoản trên Hệ thống trong vòng 06 tháng. (Khoản 10 Điều 6 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 218. Chủ đầu tư có trách nhiệm **đăng tải thông tin chủ yếu của hợp đồng trên Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia chậm nhất là**?

➤ **Đáp án đúng [B]: 05 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực**

• **Mẹo nhớ:** Đăng tải thông tin hợp đồng: Nhớ mốc '05 ngày làm việc' tính từ ngày 'hợp đồng có hiệu lực' (cẩn thận bẫy ngày ký hợp đồng hoặc 05 ngày thường). | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải thông tin chủ yếu của hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Cần phân biệt rõ với ngày ký kết hợp đồng (A) và ngày lịch thông thường (C). (Khoản 4 Điều 11 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 220. **Chủ thể nào sau đây được gia hạn thời điểm đóng thầu** trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

➤ **Đáp án đúng [B]: Chủ đầu tư**

• **Mẹo nhớ:** Trên Hệ thống mạng ĐTQG, quyền phát hành, sửa đổi E-HSMT và 'gia hạn thời điểm đóng thầu' đều thuộc về 'Chủ đầu tư'. | **Giải thích:** Theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, Chủ đầu tư là chủ thể quản lý gói thầu trên Hệ thống và có quyền thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tổ chuyên gia và tư vấn đấu thầu không có quyền thao tác chức năng này. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 222. **Công việc nào sau đây phải thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia**?

➤ **Đáp án đúng [D]: Tất cả các phương án trên đều đúng** [Gồm: (A) Lập E-HSMT; (B) Trình phê duyệt E-HSMT, phê duyệt E-HSMT; (C) Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu]

• **Mẹo nhớ:** Từ lập, trình duyệt, phê duyệt E-HSMT đến phê duyệt KQLCNT đều đã số hóa toàn trình trên Hệ thống -> Chọn 'Tất cả các phương án trên đều đúng'. | **Giải thích:** Theo quy định về đấu thầu qua mạng tại Luật Đấu thầu và Thông tư 79/2025/TT-BTC, toàn bộ quy trình từ lập E-HSMT, trình phê duyệt, phê duyệt E-HSMT cho đến phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đều phải được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. (Điều 50 Luật Đấu thầu & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 223. Đối với đấu thầu qua mạng, **việc trả lời yêu cầu làm rõ E-HSMT được thực hiện theo phương án nào**?

➤ **Đáp án đúng [D]: Do Chủ đầu tư thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia**

• **Mẹo nhớ:** Mọi tương tác chính thức với nhà thầu trên Hệ thống (như trả lời làm rõ E-HSMT) đều phải 'Do Chủ đầu tư thực hiện

trên Hệ thống'. | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, trong đấu thầu qua mạng, khi nhà thầu có yêu cầu làm rõ E-HSMT thì Chủ đầu tư là chủ thể có trách nhiệm thực hiện việc trả lời làm rõ E-HSMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, không phải Tổ chuyên gia hay đơn vị tư vấn tự thực hiện bằng tài khoản riêng. (Điều 16 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 224. Đối với gói thầu đấu thầu qua mạng, trường hợp **sửa đổi E-HSMT sau khi phát hành, chủ đầu tư phải đăng tải tài liệu nào** sau đây trên Hệ thống?

➤ **Đáp án đúng [D]: Phương án A và B đều đúng** [Gồm (A): Quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi E-HSMT; và (B): E-HSMT đã được sửa đổi]

• **Mẹo nhớ:** Sửa đổi E-HSMT trên mạng phải đăng đủ bộ đôi: 'Quyết định sửa đổi kèm nội dung sửa đổi' (A) + 'E-HSMT đã được sửa đổi' (B). Không bắt buộc đăng báo cáo thẩm định. | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, khi sửa đổi E-HSMT sau khi phát hành, chủ đầu tư phải đăng tải trên Hệ thống cả Quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi E-HSMT và E-HSMT đã được sửa đổi. Báo cáo thẩm định E-HSMT sửa đổi không thuộc danh mục tài liệu bắt buộc phải đăng tải công khai. (Khoản 2 Điều 16 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 225. **Nhà thầu không phải đính kèm thư bảo lãnh (hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh) mà chỉ phải cam kết trong đơn dự thầu** đối với gói thầu xây lắp khi nào?

➤ **Đáp án đúng [A]:** E-HSMT yêu cầu **giá trị bảo đảm dự thầu là 40 triệu đồng**

• **Mẹo nhớ:** Mốc miễn nộp thư bảo lãnh dự thầu (chỉ cần cam kết trong đơn dự thầu) là giá trị bảo đảm dự thầu 'nhỏ hơn 50 triệu đồng' -> Chọn '40 triệu đồng'. | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu dưới 50 triệu đồng, nhà thầu không phải đính kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh mà chỉ cần cam kết trong đơn dự thầu. Trong các phương án, chỉ có mức 40 triệu đồng là nhỏ hơn 50 triệu đồng (từ 50 triệu đồng trở lên phải nộp bảo lãnh). (Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 226. **Bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh trong đấu thầu qua mạng được nộp như thế nào**?

➤ **Đáp án đúng [B]: Gửi cho Chủ đầu tư khi nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu**

• **Mẹo nhớ:** Đấu thầu qua mạng dùng bảo lãnh bản giấy: Lúc dự thầu đính kèm bản scan, còn 'Bản gốc' chỉ nộp cho 'Chủ đầu tư khi nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu'. | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, trường hợp nhà thầu sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy thì khi nộp E-HSDT chỉ cần đính kèm bản chụp (scan). Nhà thầu chỉ phải gửi bản gốc thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh cho Chủ đầu tư khi được mời vào đối chiếu tài liệu. (Khoản 4 Điều 20 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 227. Đối với đấu thầu qua mạng, quy định nào về việc **mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia** là đúng?

➤ **Đáp án đúng [D]: Chủ đầu tư phải mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ** kể từ thời điểm đóng thầu.

• **Mẹo nhớ:** Mở thầu qua mạng: Nhớ công thức 'Chủ đầu tư mở thầu + không quá 02 giờ' kể từ thời điểm đóng thầu (không phải Hệ thống tự động mở hay Tổ chuyên gia mở). | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, đối với đấu thầu qua mạng, Chủ đầu tư phải thực hiện mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu. Các phương án nói Hệ thống tự động mở, Tổ chuyên gia mở hoặc thời hạn 04 giờ đều sai. (Điều 22 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 228. Đối với gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, trong quá trình đánh giá E-HSDT, Chủ đầu tư nhận thấy **nhà thầu có tên trong biên bản mở thầu đang bị khóa tài khoản** theo quy định của pháp luật về đấu thầu, E-HSDT của nhà thầu bị đánh giá như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [C]: E-HSDT của nhà thầu không được tiếp tục xem xét, đánh giá**

• **Mẹo nhớ:** Tài khoản đang bị khóa trong lúc đánh giá E-HSDT -> Mất tư cách hợp lệ -> 'E-HSDT của nhà thầu không được tiếp tục xem xét, đánh giá' (loại ngay). | **Giải thích:** Theo quy định của Luật Đấu thầu và Thông tư 79/2025/TT-BTC, một trong các điều kiện về tư cách hợp lệ của nhà thầu là không đang trong thời gian bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống (khóa tài khoản). Nếu trong quá trình đánh giá phát hiện nhà thầu đang bị khóa tài khoản theo quy định pháp luật về đấu thầu thì E-HSDT của nhà thầu đó không được tiếp tục xem xét, đánh giá. (Điều 5 Luật Đấu thầu & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 229. Đối với đấu thầu qua mạng, **sau thời điểm đóng thầu, nhận định nào sau đây là đúng**?

➤ **Đáp án đúng [C]: Nhà thầu không rút được E-HSDT trên Hệ thống**

• **Mẹo nhớ:** Sau thời điểm đóng thầu trên Hệ thống: Cổng nộp đã khóa, nhà thầu 'không rút được E-HSDT', không sửa được nội dung, và không tự làm rõ được trên Hệ thống. | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi hoặc nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Sau thời điểm đóng thầu, nhà thầu không thể rút E-HSDT trên Hệ thống và cũng không được tự làm rõ E-HSDT trên Hệ thống (chỉ làm rõ khi có yêu cầu của Chủ đầu tư). Ngoài ra, chỉ có 01 nhà thầu tham dự thì Chủ đầu tư vẫn mở thầu bình thường. (Điều 21 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 230. Đối với đấu thầu qua mạng, trường hợp **Hệ thống gặp sự cố thì trường hợp nào được Hệ thống tự động gia hạn** thời điểm đóng thầu?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Các gói thầu có **thời điểm đóng thầu, thời điểm kết thúc chào giá trực tuyến trong thời gian từ khi Hệ thống gặp sự cố cho đến thời điểm sau hoàn thành khắc phục sự cố 02 giờ**

• **Mẹo nhớ:** Sự cố Hệ thống tự động gia hạn cho: 'Thời điểm đóng thầu + kết thúc chào giá trực tuyến' nằm trong khoảng sự cố đến 'sau hoàn thành khắc phục sự cố 02 giờ' (loại câu B vì thừa thời điểm đăng tải KQLCNT). | **Giải thích:** Theo Điều 9 Thông tư 79/2025/TT-BTC, khi Hệ thống gặp sự cố phải tạm ngừng dịch vụ, Hệ thống sẽ tự động gia hạn đối với các gói thầu có thời điểm đóng thầu hoặc thời điểm kết thúc chào giá trực tuyến rơi vào khoảng thời gian từ lúc Hệ thống gặp sự cố cho đến thời điểm sau hoàn thành

khắc phục sự cố 02 giờ. Phương án B sai vì đưa thêm 'thời điểm đăng tải KQLCNT', phương án C sai ở mốc 04 giờ. (Điều 9 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 231. **Đối với đấu thầu qua mạng, khi tham dự thầu, nhà thầu**….?

➤ **Đáp án đúng [D]:** **Cả 3 đáp án trên đều đúng** [Gồm: (A) Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trên webform và file tài liệu đính kèm; (B) Chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT; (C) Chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng thầu]

• **Mẹo nhớ:** Khi dự thầu qua mạng, nhà thầu: Chịu trách nhiệm thông tin webform & file (A) + Chỉ nộp 1 bộ E-HSDT cho 1 E-TBMT (B) + Chỉ rút/sửa/nộp lại trước đóng thầu (C) -> Cả 3 đều đúng. | **Giải thích:** Theo Điều 21 Thông tư 79/2025/TT-BTC, khi tham dự thầu trên Hệ thống, nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin kê khai trên webform và file tài liệu đính kèm, chỉ được nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT, và chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. (Điều 21 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 232. **Khi nào nhà thầu phải nộp lại E-HSDT đã nộp**?

➤ **Đáp án đúng [C]:** **Khi E-HSMT được sửa đổi**

• **Mẹo nhớ:** Nhà thầu đã nộp E-HSDT thì bắt buộc phải 'nộp lại E-HSDT' khi và chỉ khi 'E-HSMT được sửa đổi' (vì cấu trúc dữ liệu E-HSMT đã thay đổi). | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trên Hệ thống nhưng sau đó chủ đầu tư thực hiện sửa đổi E-HSMT thì E-HSDT đã nộp trước đó không còn hiệu lực, nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới theo E-HSMT đã sửa đổi. Khi Hệ thống tự động gia hạn do sự cố thì nhà thầu không phải nộp lại E-HSDT. (Khoản 3 Điều 21 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 236. **File đính kèm nào sau đây của nhà thầu nộp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được xem xét, đánh giá**?

➤ **Đáp án đúng [D]:** **Các file bị nhiễm virus, bị lỗi, hỏng**

• **Mẹo nhớ:** File đính kèm 'bị nhiễm virus, bị lỗi, hỏng' (hoặc đặt mật khẩu) không mở/đọc được -> 'Không được xem xét, đánh giá'. | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, các file đính kèm trong E-HSDT nếu bị nhiễm virus, bị lỗi, hỏng không thể mở và đọc được bằng các phần mềm thông dụng thì không được xem xét, đánh giá. Các phương án A, B, C đều là các định dạng file chuẩn hợp lệ được chấp nhận trên Hệ thống. (Khoản 3 Điều 19 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 237. Đối với đấu thầu qua mạng, **nội dung nào sau đây do Hệ thống tự động đánh giá**?

➤ **Đáp án đúng [C]:** **Doanh thu bình quân 3 năm gần nhất của nhà thầu**

• **Mẹo nhớ:** Hệ thống tự động chấm các chỉ tiêu số hóa/trích xuất được như 'Doanh thu bình quân 3 năm gần nhất'; còn Bảo đảm dự thầu và Thỏa thuận liên danh có file đính kèm nên Tổ chuyên gia phải kiểm tra. | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tự động đánh giá một số nội dung dựa trên dữ liệu số hóa trên webform, trong đó có tiêu chí 'Doanh thu bình quân 3 năm gần nhất của nhà thầu'. Các nội dung về bảo đảm dự thầu và thỏa thuận liên danh cần kiểm tra file đính kèm nên không do Hệ thống tự động đánh giá hoàn toàn. (Điều 25 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 238. Đối với đấu thầu qua mạng, **nội dung đánh giá kết quả hoạt động tài chính nào sau đây là đúng**?

➤ **Đáp án đúng [D]:** **Tất cả phương án trên đều đúng** [Gồm: (A) Đối với số liệu về kết quả hoạt động tài chính từ 2021 trở đi, Hệ thống đánh giá căn cứ thông tin được trích xuất hoặc thông tin do nhà thầu cập nhật; (B) Đối với số liệu về kết quả hoạt động tài chính trước năm 2021, hệ thống đánh giá căn cứ thông tin do nhà thầu kê khai; (C) Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không đánh giá tiêu chí kết quả hoạt động tài chính]

• **Mẹo nhớ:** Đánh giá kết quả hoạt động tài chính trên Hệ thống: Từ 2021 trở đi lấy số liệu trích xuất/cập nhật (A), trước 2021 lấy theo kê khai (B), hộ kinh doanh miễn đánh giá tiêu chí này (C) -> Tất cả đều đúng. | **Giải thích:** Theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC và mẫu E-HSMT, đối với số liệu kết quả hoạt động tài chính từ năm 2021 trở đi, Hệ thống đánh giá căn cứ thông tin được trích xuất hoặc do nhà thầu cập nhật; trước năm 2021 căn cứ thông tin do nhà thầu kê khai; và riêng nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí kết quả hoạt động tài chính. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 239. Đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng, một số nội dung do Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đánh giá "không đạt" thì **Tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả đánh giá từ "không đạt" thành "đạt"**. Phương án nào sau đây là đúng?

➤ **Đáp án đúng [D]:** Tư cách hợp lệ, nhà thầu không có nhân sự bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, **lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm**

• **Mẹo nhớ:** Các tiêu chí Hệ thống chấm 'Không đạt' mà Tổ chuyên gia KHÔNG sửa được thành 'Đạt': Chọn đáp án D có đầy đủ cụm 'lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế...'. | **Giải thích:** Theo khoản 2 Điều 25 Thông tư 79/2025/TT-BTC, đối với các nội dung Hệ thống tự động đánh giá là 'không đạt' gồm: Tư cách hợp lệ, nhà thầu không có nhân sự bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm — Tổ chuyên gia không thể sửa đổi kết quả từ 'không đạt' thành 'đạt'. (Khoản 2 Điều 25 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 242. Trong quá trình đánh giá, Tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu tham dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia **đính kèm tệp tin có thiết lập mật khẩu thì xử lý thế nào**?

➤ **Đáp án đúng [C]:** **Tệp tin này không được xem xét, đánh giá**

• **Mẹo nhớ:** File đính kèm đặt mật khẩu (giống file nhiễm virus, lỗi hỏng) -> 'Tệp tin này không được xem xét, đánh giá', tuyệt đối không hỏi mật khẩu hay cho nộp lại. | **Giải thích:** Theo khoản 3 Điều 19 Thông tư 79/2025/TT-BTC, các tệp tin (file) đính kèm trong E-HSDT nếu có thiết lập mật khẩu, bị nhiễm virus hoặc bị lỗi, hỏng không mở được thì không được xem xét, đánh giá. Chủ đầu tư và Tổ chuyên gia không được yêu cầu nhà thầu cung cấp mật khẩu hay nộp lại tệp tin khác. (Khoản 3 Điều 19 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 243. Theo quy định tại Thông tư số 79/2025/TT- BTC, quy định về **thời điểm bắt đầu và kết thúc chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn**?

➤ **Đáp án đúng [A]: Thời điểm bắt đầu và kết thúc phải trong giờ hành chính.**

• **Mẹo nhớ:** Chào giá trực tuyến rút gọn diễn ra theo thời gian thực nên cả 'Thời điểm bắt đầu và kết thúc phải trong giờ hành chính'. | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đối với chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn, cả thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc chào giá trực tuyến đều bắt buộc phải nằm trong giờ hành chính để bảo đảm các nhà thầu thuận tiện theo dõi và thực hiện các lượt chào giá. (Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 244. Đối với gói thầu chào giá trực tuyến rút gọn, nhà thầu **xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trong thời gian tối đa bao lâu** kể từ ngày chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

➤ **Đáp án đúng [B]: 03 ngày làm việc**

• **Mẹo nhớ:** Chào giá trực tuyến rút gọn -> Xác nhận chấp thuận được trao hợp đồng trong tối đa '03 ngày làm việc' kể từ ngày chủ đầu tư mời xác nhận. | **Giải thích:** Theo điểm đ khoản 4 Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu chào giá trực tuyến rút gọn, nhà thầu phải xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. (Điểm đ Khoản 4 Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 245. Gói thầu chào giá trực tuyến rút gọn, trường hợp nhà thầu **từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng** trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì nội dung nào sau đây không đúng?

➤ **Đáp án đúng [B]: Khoá tài khoản trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Bộ Tài chính nhận được văn bản** đề nghị của chủ đầu tư

• **Mẹo nhớ:** Bỏ xác nhận trao HĐ trong chào giá trực tuyến rút gọn thì bị: Công khai tên (A) + Khóa chức năng chào giá trực tuyến 06 tháng (C) + Đánh giá uy tín (D). Câu B nói 'Khóa tài khoản 03 tháng...' là nội dung KHÔNG ĐÚNG. | **Giải thích:** Theo khoản 4 Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trường hợp nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống thì sẽ bị công khai tên trên Hệ thống, bị khóa chức năng chào giá trực tuyến trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày công khai tên, và bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu. Do đó phương án B là nội dung không đúng. (Khoản 4 Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 246. **Chào giá trực tuyến theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu nào** sau đây?

➤ **Đáp án đúng [A]: Dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản**

• **Mẹo nhớ:** Chào giá trực tuyến thông thường áp dụng cho: Hàng hóa thông dụng, sẵn có; 'Dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản'; hoặc Xây lắp đơn giản đã có thiết kế BVTC. Trong 4 đáp án chỉ có câu A nêu đúng điều kiện. | **Giải thích:** Theo khoản 2 Điều 99 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chào giá trực tuyến theo quy trình thông thường được áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa; và gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. Không áp dụng cho dịch vụ tư vấn, hỗn hợp hay mọi gói xây lắp nói chung. (Khoản 2 Điều 99 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 247. Nhà thầu phải thực hiện **xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các hình thức** lựa chọn nhà thầu qua mạng nào?

➤ **Đáp án đúng [C]: Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn**

• **Mẹo nhớ:** Bước 'Xác nhận chấp thuận được trao hợp đồng' trên Hệ thống là đặc trưng riêng của 'Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn' (vì hình thức này không nộp E-HSDT trước). | **Giải thích:** Theo khoản 4 Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, thủ tục nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ áp dụng đối với hình thức chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn. (Khoản 4 Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 248. Đối với chào giá trực tuyến rút gọn, **kể từ lượt chào giá thứ hai, giá chào của nhà thầu không được thấp hơn giá thấp nhất hiển thị** trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là bao nhiêu %?

➤ **Đáp án đúng [C]: 90%**

• **Mẹo nhớ:** Chào giá trực tuyến rút gọn từ lượt thứ 2: Không được giảm sâu quá 10% mỗi lượt, tức là giá chào không được thấp hơn '90%' giá thấp nhất đang hiển thị. | **Giải thích:** Theo điểm c khoản 2 Điều 100 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trong chào giá trực tuyến rút gọn, kể từ lượt chào giá thứ hai trở đi, giá chào của nhà thầu không được thấp hơn 90% giá thấp nhất đang hiển thị trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhằm hạn chế sai sót do nhầm lẫn khi nhập giá. (Điểm c Khoản 2 Điều 100 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 249. **Đối với chào giá trực tuyến rút gọn, giá trị bảo đảm dự thầu tối đa** là giá trị nào sau đây?

➤ **Đáp án đúng [D]: Không yêu cầu về bảo đảm dự thầu**

• **Mẹo nhớ:** Chào giá trực tuyến rút gọn tối giản thủ tục: 'Không yêu cầu về bảo đảm dự thầu' (thay bằng chế tài khóa chức năng chào giá 06 tháng nếu từ chối nhận hợp đồng). | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đối với gói thầu áp dụng chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn, chủ đầu tư không yêu cầu về bảo đảm dự thầu. (Khoản 2 Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 250. Đối với gói thầu áp dụng chào giá trực tuyến theo quy trình thông thường, trường hợp nhà thầu **được mời tham gia chào giá trực tuyến nhưng nhà thầu từ chối tham gia** thì xử lý thế nào?

➤ **Đáp án đúng [C]:** Hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ **tiếp tục được đánh giá về tài chính căn cứ theo hồ sơ dự thầu đã nộp trước thời điểm đóng thầu**

• **Mẹo nhớ:** Chào giá trực tuyến thông thường: Nhà thầu đã nộp E-HSDT (có giá dự thầu ban đầu), nên nếu từ chối tham gia chào giá trực tuyến thì vẫn 'đánh giá về tài chính căn cứ theo HSDT đã nộp trước thời điểm đóng thầu'. | **Giải thích:** Theo khoản 4 Điều 101 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trong chào giá trực tuyến theo quy trình thông thường, nhà thầu đã nộp E-HSDT bao gồm đề xuất tài

chính trước thời điểm đóng thầu. Nếu được mời vào phiên chào giá trực tuyến nhưng nhà thầu từ chối tham gia thì E-HSDT vẫn tiếp tục được đánh giá về tài chính căn cứ theo mức giá trong E-HSDT đã nộp trước thời điểm đóng thầu. (Khoản 4 Điều 101 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 251. **Mua sắm trực tuyến được áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ của gói thầu thuộc dự toán mua sắm** với giá gói thầu có hạn mức tối đa là bao nhiêu?

➤ **Đáp án đúng [C]: 500 triệu đồng**

• **Mẹo nhớ:** Hạn mức Mua sắm trực tuyến: Thuộc 'Dự toán mua sắm' tối đa là '500 triệu đồng' (còn thuộc Dự án đầu tư tối đa là 01 tỷ đồng). | **Giải thích:** Theo khoản 4 Điều 99 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mua sắm trực tuyến được áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ của gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng (và đối với gói thầu thuộc dự án là không quá 01 tỷ đồng). (Khoản 4 Điều 99 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 253. **Mua sắm trực tuyến được áp dụng đối với gói thầu nào sau đây**?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ **thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng; gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc dự án có giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng**

• **Mẹo nhớ:** Mua sắm trực tuyến chỉ áp dụng cho 'hàng hóa, dịch vụ' với cặp con số vàng: 'Dự toán <= 500 triệu đồng; Dự án <= 01 tỷ đồng' (không áp dụng cho xây lắp). | **Giải thích:** Theo khoản 4 Điều 99 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mua sắm trực tuyến được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng và gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc dự án có giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng. Hình thức này không áp dụng cho gói thầu xây lắp. (Khoản 4 Điều 99 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 254. Đối với gói thầu áp dụng hình thức **chào giá trực tuyến rút gọn, việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện như thế nào**?

➤ **Đáp án đúng [C]: Không phải thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu**

• **Mẹo nhớ:** Đã là quy trình 'rút gọn' (chào giá trực tuyến rút gọn) -> 'Không phải thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu'. | **Giải thích:** Theo khoản 4 Điều 102 và khoản 4 Điều 136 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đối với gói thầu áp dụng hình thức chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn, chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở kết quả chào giá trực tuyến trên Hệ thống mà không phải thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. (Khoản 4 Điều 102 & Khoản 4 Điều 136 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 256. **Nhận định nào sau đây về văn bản điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là đúng**?

➤ **Đáp án đúng [D]: Các phương án trên đều đúng**

• **Mẹo nhớ:** Văn bản điện tử trên Hệ thống: Đủ giá trị pháp lý đối chiếu/giải ngân (A) + Ghi nhận theo thời gian thực (B) + Miễn nộp lại cho Kho bạc Nhà nước (C) -> Chọn 'Các phương án trên đều đúng'. | **Giải thích:** Theo Điều 4 Thông tư 79/2025/TT-BTC, văn bản điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có giá trị pháp lý theo quy định về giao dịch điện tử, thời điểm gửi/nhận xác định theo thời gian thực trên Hệ thống, và nhà thầu không phải cung cấp lại cho Kho bạc Nhà nước khi thanh quyết toán đối với các tài liệu đã là văn bản điện tử trên Hệ thống. (Điều 4 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 257. Đối với đấu thầu qua mạng, **chức năng trả lời làm rõ E-HSDT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được thực hiện bao nhiêu lần** đối với mỗi yêu cầu làm rõ?

➤ **Đáp án đúng [D]: Không giới hạn số lần**

• **Mẹo nhớ:** Trong thời hạn làm rõ E-HSDT mà Chủ đầu tư cho phép, nhà thầu được trả lời làm rõ trên Hệ thống 'Không giới hạn số lần'. | **Giải thích:** Theo quy định vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, đối với mỗi yêu cầu làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư (trong thời hạn còn hiệu lực trả lời), Hệ thống cho phép nhà thầu thực hiện trả lời làm rõ không giới hạn số lần. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 258. Đối với đấu thầu qua mạng, **nhà thầu liên danh nộp bảo đảm dự thầu theo thể thức nào** sau đây?

➤ **Đáp án đúng [C]: Các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bảo lãnh dự thầu bằng giấy**

• **Mẹo nhớ:** Liên danh nộp bảo lãnh dự thầu qua mạng: Phải đồng bộ 'cùng thể thức' cho tất cả thành viên (hoặc cùng bảo lãnh điện tử, hoặc cùng bảo lãnh bằng giấy). | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, đối với đấu thầu qua mạng, các thành viên trong liên danh phải sử dụng cùng một thể thức bảo đảm dự thầu: hoặc tất cả cùng sử dụng bảo lãnh dự thầu điện tử, hoặc tất cả cùng sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng giấy. Không được phép mỗi thành viên dùng một thể thức khác nhau. (Khoản 4 Điều 20 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 259. **Nhận định nào sau đây là đúng**?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày **nhận được yêu cầu của chủ đầu tư, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu**, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của chủ đầu tư thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu

• **Mẹo nhớ:** 4 đáp án chỉ khác nhau ở chủ thể yêu cầu nộp bản gốc bảo lãnh dự thầu: Chọn đáp án A có chữ 'yêu cầu của chủ đầu tư' (loại bên mời thầu, tổ chuyên gia, tư vấn đấu thầu). | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC (đồng bộ với Luật 90/2025/QH15 đã bãi bỏ vai trò bên mời thầu), trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của chủ đầu tư, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp dùng văn bản giấy) theo yêu cầu của chủ đầu tư thì sẽ bị xử lý theo cam kết trong đơn dự thầu. (Khoản 4 Điều 20 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 260. **Gói thầu nào sau đây không phải áp dụng đấu thầu qua mạng** trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

➤ **Đáp án đúng [D]: Các phương án trên đều đúng**

• **Mẹo nhớ:** Không bắt buộc đấu thầu qua mạng đối với: Gói hỗn hợp 02 giai đoạn (A), Đấu thầu rộng rãi quốc tế (B), và các hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, đàm phán giá... (C) -> Chọn 'Các phương án trên đều đúng'. | **Giải thích:** Theo quy

định tại Luật Đấu thầu và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đấu thầu qua mạng áp dụng đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước (trừ gói thầu hỗn hợp theo phương thức 02 giai đoạn). Do đó, gói thầu hỗn hợp 02 giai đoạn, gói thầu đấu thầu rộng rãi quốc tế và các hình thức chỉ định thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện... đều không phải áp dụng đấu thầu qua mạng. (Điều 50 Luật Đấu thầu & Điều 97 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 261. **Việc hủy E-TBMT có thể được thực hiện tại thời điểm nào**?

➤ **Đáp án đúng [D]: Phương án A và C đều đúng** [Gồm (A): Được thực hiện tại thời điểm đóng thầu trong trường hợp không có nhà thầu tham dự thầu; và (C): Được thực hiện trước thời điểm đóng thầu trong trường hợp đã phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 01/7/2025 nhưng đến ngày 4/8/2025 chưa đóng thầu]

• **Mẹo nhớ:** Hủy E-TBMT chỉ thực hiện được khi chưa mở thầu: Tại thời điểm đóng thầu nếu không có ai tham dự (A), hoặc trước đóng thầu trong giai đoạn chuyển tiếp (C). Đã mở thầu rồi (B) thì không hủy E-TBMT được nữa. | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc hủy E-TBMT trên Hệ thống có thể thực hiện tại thời điểm đóng thầu trong trường hợp không có nhà thầu tham dự thầu (A), hoặc thực hiện trước thời điểm đóng thầu đối với trường hợp xử lý chuyển tiếp (phát hành HSMT trước ngày 01/7/2025 nhưng đến ngày 04/8/2025 chưa đóng thầu - C). Sau thời điểm mở thầu thì không thể hủy E-TBMT. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 262. **Khi chủ đầu tư sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu** (nếu có) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhận định nào sau đây đúng?

➤ **Đáp án đúng [D]: Các phương án trên đều đúng**

• **Mẹo nhớ:** Khi sửa đổi E-HSMT/thời điểm đóng thầu: Nhà thầu phải tự theo dõi cập nhật (A), tự chịu bất lợi nếu không theo dõi (B), và Hệ thống có tự động gửi email thông báo cho nhà thầu quan tâm (C) -> Các phương án trên đều đúng. | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, khi chủ đầu tư sửa đổi E-HSMT hoặc thay đổi thời điểm đóng thầu trên Hệ thống, Hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo cho các nhà thầu quan tâm đến gói thầu; đồng thời nhà thầu có trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để chuẩn bị E-HSDT và phải tự chịu trách nhiệm, chịu bất lợi nếu không theo dõi, cập nhật. (Điều 16 & Điều 21 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 264. Việc phải **ký kết hợp đồng điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bắt buộc áp dụng đối với gói thầu nào** sau đây?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, chào giá trực tuyến, mua sắm trực tuyến mà việc **thanh toán hợp đồng được thực hiện qua Kho bạc nhà nước**

• **Mẹo nhớ:** Bắt buộc ký 'Hợp đồng điện tử' trên Hệ thống khi hội đủ 2 yếu tố: Gói thầu đấu qua mạng (ĐTRR, ĐTHC, CHCT, chào giá/mua sắm trực tuyến) + 'Thanh toán hợp đồng được thực hiện qua Kho bạc nhà nước'. | **Giải thích:** Theo Điều 31 Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc ký kết hợp đồng điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bắt buộc áp dụng đối với các gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, chào giá trực tuyến, mua sắm trực tuyến mà việc thanh toán hợp đồng được thực hiện qua Kho bạc Nhà nước. (Điều 31 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 265. Đối với đấu thầu qua mạng, **sau khi đánh giá E-HSDT, tổ trưởng tổ chuyên gia phải thực hiện nội dung gì** sau đây trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

➤ **Đáp án đúng [A]: Đính kèm bản scan báo cáo đánh giá E-HSDT (có chữ ký của tất cả thành viên trong tổ chuyên gia)**

• **Mẹo nhớ:** Báo cáo đánh giá E-HSDT đính kèm lên Hệ thống bắt buộc phải là bản scan 'có chữ ký của tất cả thành viên trong tổ chuyên gia' (không được chỉ ký mỗi tổ trưởng hay không cần chữ ký). | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, sau khi hoàn thành đánh giá E-HSDT, tổ trưởng tổ chuyên gia phải đính kèm bản scan báo cáo đánh giá E-HSDT có chữ ký của tất cả thành viên trong tổ chuyên gia lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. (Khoản 3 Điều 25 Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 266. Gói thầu hàng hóa có **giá gói thầu 02 tỷ đồng thực hiện chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn**, trường hợp chủ đầu tư đăng tải thông báo mời thầu vào 11h00 ngày Thứ 2 (15/9/2025), thời điểm nào sau đây là thời điểm kết thúc chào giá trực tuyến sớm nhất?

➤ **Đáp án đúng [D]: 08h00 ngày Thứ 4 (24/9/2025)**

• **Mẹo nhớ:** Gói hàng hóa 02 tỷ (> 1 tỷ) chào giá rút gọn: Chuẩn bị tối thiểu '05 ngày làm việc' (T2 15/9 -> hết T2 22/9) + Chào giá tối thiểu 24h và bắt đầu/kết thúc trong giờ hành chính -> Bắt đầu 08h00 Thứ 3 (23/9) thì kết thúc sớm nhất là '08h00 ngày Thứ 4 (24/9/2025)'. | **Giải thích:** Theo khoản 4 Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, gói thầu hàng hóa 02 tỷ đồng (> 01 tỷ đồng) thực hiện chào giá trực tuyến rút gọn phải có thời gian chuẩn bị tối thiểu 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông báo mời thầu (từ Thứ 2 ngày 15/9/2025 thì đủ 05 ngày làm việc vào hết ngày Thứ 2 22/9/2025). Do thời gian chào giá tối thiểu là 24 giờ và cả thời điểm bắt đầu lẫn kết thúc đều phải trong giờ hành chính, nên nếu bắt đầu lúc 08h00 sáng Thứ 3 (23/9/2025) thì thời điểm kết thúc sớm nhất là 08h00 ngày Thứ 4 (24/9/2025). (Khoản 4 Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 267. Đối với đấu thầu qua mạng, nhà thầu **đính kèm bản scan thư giảm giá khi tham dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia** thì việc đánh giá tệp tin đính kèm này được thực hiện theo phương án nào sau đây?

➤ **Đáp án đúng [A]: Không được xem xét, đánh giá**

• **Mẹo nhớ:** Đấu thầu qua mạng: Giảm giá phải nhập trực tiếp trên webform đơn dự thầu; nếu đính kèm bản scan thư giảm giá riêng thì file đó 'Không được xem xét, đánh giá'. | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, trong đấu thầu qua mạng, thông tin giảm giá phải được nhà thầu kê khai trực tiếp trên webform đơn dự thầu để Hệ thống tự động công khai trong biên bản mở thầu. Nếu nhà thầu đính kèm bản scan thư giảm giá bằng tệp tin riêng thì tệp tin đính kèm này không được xem xét, đánh giá. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 269. **Phương thức lựa chọn nhà thầu nào sau đây áp dụng cho đấu thầu qua mạng**?

➤ **Đáp án đúng [A]: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ**

• **Mẹo nhớ:** Trong các phương thức nêu ở đề, đấu thầu qua mạng chỉ áp dụng cho '01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ' (không áp dụng đấu thầu qua mạng cho các phương thức 02 giai đoạn). | **Giải thích:** Theo quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư

79/2025/TT-BTC, đấu thầu qua mạng chỉ áp dụng đối với các gói thầu theo phương thức 01 giai đoạn (01 giai đoạn 01 túi hồ sơ và 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ), không áp dụng cho phương thức 02 giai đoạn (02 giai đoạn 01 túi hồ sơ và 02 giai đoạn 02 túi hồ sơ). (Luật Đấu thầu & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 270. Đối với dự toán mua sắm, **hạn mức áp dụng chào giá trực tuyến theo quy trình thông thường đối với gói thầu mua sắm hàng hóa** là?

➤ **Đáp án đúng [D]: Không có quy định về hạn mức áp dụng**

• **Mẹo nhớ:** Chào giá trực tuyến 'quy trình thông thường' chỉ xét tính chất gói thầu (hàng hóa thông dụng, sẵn có, tiêu chuẩn hóa...) chứ 'Không có quy định về hạn mức áp dụng' (chỉ quy trình rút gọn mới có hạn mức). | **Giải thích:** Theo khoản 2 Điều 99 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chào giá trực tuyến theo quy trình thông thường được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và thị trường có tính cạnh tranh cao mà không quy định hạn mức giá gói thầu tối đa. (Khoản 2 Điều 99 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 271. Gói thầu hàng hóa có **giá gói thầu 01 tỷ đồng thực hiện chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn**, trường hợp chủ đầu tư đăng tải thông báo mời thầu vào 11h00 ngày Thứ 2 (15/9/2025), thời điểm nào sau đây là thời điểm kết thúc chào giá trực tuyến sớm nhất?

➤ **Đáp án đúng [D]: 08h00 ngày thứ 2 (22/9/2025)**

• **Mẹo nhớ:** Gói hàng hóa 01 tỷ chào giá rút gọn: Thời gian chuẩn bị tối thiểu 03 ngày làm việc (T2 15/9 -> hết T5 18/9) + Chào giá tối thiểu 24h và thời điểm bắt đầu/kết thúc phải trong giờ hành chính ngày làm việc -> Bắt đầu sáng T6 (19/9) và qua T7, CN nên kết thúc sớm nhất là '08h00 ngày thứ 2 (22/9/2025)'. | **Giải thích:** Theo khoản 4 Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, gói thầu hàng hóa có giá 01 tỷ đồng thực hiện chào giá trực tuyến rút gọn có thời gian chuẩn bị tối thiểu 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông báo mời thầu (từ Thứ 2 ngày 15/9/2025 đến hết Thứ 5 ngày 18/9/2025). Do thời gian chào giá tối thiểu là 24 giờ và thời điểm bắt đầu, kết thúc phải nằm trong giờ hành chính của ngày làm việc (không tính Thứ 7, Chủ nhật), nên thời điểm kết thúc chào giá sớm nhất là 08h00 ngày Thứ 2 (22/9/2025). (Khoản 4 Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP & Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 273. Yêu cầu nào sau đây là đúng đối với **tệp tin (file) đăng tải trên Hệ thống** mạng đấu thầu quốc gia?

➤ **Đáp án đúng [C]: Không bị nhiễm virus, không bị lỗi, hỏng và không thiết lập mật khẩu**

• **Mẹo nhớ:** File đăng tải Hệ thống = Không virus, không lỗi hỏng, KHÔNG đặt mật khẩu (loại A vì bẫy "không thuộc Unicode", loại B vì bẫy "Rar hoặc 7Zip"). | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, file đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải đảm bảo không bị nhiễm virus, không bị lỗi, hỏng và không thiết lập mật khẩu. Phương án A sai vì phông chữ bắt buộc phải thuộc bảng mã Unicode; phương án B sai vì Hệ thống chỉ quy định phần mềm giải nén ZIP thông dụng trên Windows/MacOS chứ không quy định chuẩn Rar/7Zip trong điều kiện định dạng bắt buộc. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 274. Đối với đấu thầu qua mạng, trường hợp **file đính kèm trong E-HSMT không thể mở hoặc không đọc được** thì chủ đầu tư phải thực hiện hành động nào sau đây?

➤ **Đáp án đúng [A]: Đăng tải và phát hành lại toàn bộ E-HSMT**

• **Mẹo nhớ:** File E-HSMT lỗi không mở/đọc được => Chủ đầu tư phải ĐĂNG TẢI VÀ PHÁT HÀNH LẠI TOÀN BỘ E-HSMT. | **Giải thích:** Theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, khi file đính kèm trong E-HSMT bị lỗi không mở hoặc không đọc được, chủ đầu tư bắt buộc phải đăng tải và phát hành lại toàn bộ E-HSMT để đảm bảo nhà thầu tiếp cận đầy đủ thông tin. Các phương án chỉ sửa đổi một phần hoặc nhờ Trung tâm Đấu thầu qua mạng sửa hộ đều sai quy định. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 275. Đối với đấu thầu qua mạng, trường hợp **Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gặp sự cố không thể vận hành và phải tự động gia hạn** thời điểm đóng thầu của các gói thầu bị ảnh hưởng (có thời điểm đóng thầu trong thời gian từ khi Hệ thống bị sự cố cho đến thời điểm sau hoàn thành khắc phục sự cố 02 giờ) thì việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở thời điểm đóng thầu nào sau đây?

➤ **Đáp án đúng [D]: Phương án A và B đều đúng** [Gồm (A): Thời điểm đóng thầu nêu trong E-TBMT đã được đăng tải trước thời điểm Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gặp sự cố; và (B): Thời điểm đóng thầu mà Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tự động gia hạn]

• **Mẹo nhớ:** Hệ thống sự cố tự động gia hạn đóng thầu => Đánh giá E-HSDT chấp nhận CẢ thời điểm đóng thầu cũ (trong E-TBMT) VÀ thời điểm đóng thầu mới (gia hạn). | **Giải thích:** Khi Hệ thống gặp sự cố và tự động gia hạn thời điểm đóng thầu, việc đánh giá E-HSDT (như tính thời gian hiệu lực E-HSDT, hiệu lực bảo đảm dự thầu) được thực hiện căn cứ theo thời điểm đóng thầu nêu trong E-TBMT ban đầu (với nhà thầu nộp trước sự cố) hoặc thời điểm đóng thầu tự động gia hạn (với nhà thầu nộp sau khi khắc phục sự cố). Do đó cả hai mốc thời điểm A và B đều được chấp nhận. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 276. **Loại Chứng thư số nào sau đây được sử dụng trên Hệ thống** mạng đấu thầu quốc gia?

➤ **Đáp án đúng [C]: Chứng thư số công cộng** do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp hoặc chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cấp

• **Mẹo nhớ:** Chứng thư số trên Hệ thống = Chứng thư số CÔNG CỘNG hoặc chuyên dùng CHÍNH PHỦ cấp (loại chữ ký số chuyên dùng nội bộ khác). | **Giải thích:** Theo quy định về đấu thầu qua mạng, tổ chức, cá nhân tham gia Hệ thống chỉ được sử dụng chứng thư số công cộng (do CA công cộng cấp) hoặc chứng thư số chuyên dùng Chính phủ cấp. Các loại chứng thư số chuyên dùng nội bộ của tổ chức khác không được chấp nhận trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 277. Đối với đấu thầu qua mạng, trường hợp nhà thầu sử dụng **bảo lãnh dự thầu điện tử trên Hệ thống** mạng đấu thầu quốc gia, phát biểu nào sau đây là đúng?

➤ **Đáp án đúng [D]: Các phương án trên đều đúng**

• **Mẹo nhớ:** Bảo lãnh dự thầu điện tử tích hợp trên Hệ thống => LUÔN ĐÁP ỨNG cả 3 tiêu chí: Giá trị + Thời gian hiệu lực + Đối tượng thụ hưởng. | **Giải thích:** Khi nhà thầu sử dụng bảo lãnh dự thầu điện tử trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Hệ thống

đã tự động trích xuất và kiểm tra thông tin theo E-HSMT. Vì vậy, giá trị bảo lãnh, thời gian hiệu lực và đối tượng thụ hưởng luôn được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 278. Gói thầu mua sắm hàng hóa có: / Thời điểm đóng thầu theo E-TBMT là: 8h00 ngày 25/9/2025 Hiệu lực của bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT là: 90 ngày **Do lỗi hệ thống nên Hệ thống tự động gia hạn thời điểm đóng thầu mới** là: 11h ngày 26/9/2025 Nhà thầu A đã nộp E-HSDT trước thời điểm Hệ thống xảy ra sự cố với hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 90 ngày kể từ ngày / 25/9/2025; Nhà thầu B nộp E-HSDT sau khi Hệ thống được khắc phục và trước thời điểm đóng thầu mới với hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 90 ngày kể từ ngày 26/9/2025. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu của nhà thầu A và nhà thầu B được đánh giá như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [B]:** Bảo đảm dự thầu của nhà thầu A và nhà thầu B **đều được đánh giá là hợp lệ**

• **Mẹo nhớ:** Lỗi Hệ thống tự gia hạn đóng thầu => Bảo đảm dự thầu tính theo ngày đóng thầu cũ (nhà thầu A) hay ngày gia hạn mới (nhà thầu B) ĐỀU HỢP LỆ. | **Giải thích:** Theo quy định xử lý sự cố Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trường hợp Hệ thống tự động gia hạn thời điểm đóng thầu, các E-HSDT nộp trước sự cố tính hiệu lực bảo đảm dự thầu theo thời điểm đóng thầu cũ (25/9/2025) và E-HSDT nộp sau khắc phục tính theo thời điểm đóng thầu mới (26/9/2025) đều được công nhận là hợp lệ. Nhà thầu A không phải sửa đổi lại bảo đảm dự thầu. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 294. Gói thầu áp dụng hình thức **chào giá trực tuyến rút gọn, việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu** thực hiện như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [C]: Trên cơ sở chấp thuận được trao hợp đồng của nhà thầu**

• **Mẹo nhớ:** Chào giá trực tuyến RÚT GỌN => Duyệt KQLCNT ngay trên cơ sở CHẤP THUẬN ĐƯỢC TRAO HỢP ĐỒNG của nhà thầu (không qua Tổ chuyên gia/Tổ thẩm định). | **Giải thích:** Theo quy trình chào giá trực tuyến rút gọn tại Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư không bắt buộc thành lập tổ chuyên gia hay thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, mà phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trực tiếp trên cơ sở chấp thuận được trao hợp đồng của nhà thầu xếp thứ nhất trên Hệ thống. (Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 295. Việc **xét duyệt trúng thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn** thực hiện như thế nào?

➤ **Đáp án đúng [C]: Căn cứ vào giá dự thầu tại thời điểm kết thúc chào giá trực tuyến của nhà thầu xếp thứ nhất**

• **Mẹo nhớ:** Xét trúng thầu Chào giá trực tuyến rút gọn = Căn cứ vào GIÁ DỰ THẦU TẠI THỜI ĐIỂM KẾT THÚC chào giá của nhà thầu xếp thứ nhất. | **Giải thích:** Trong chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn, nhà thầu nộp lượt chào giá trực tiếp trên Hệ thống và không nộp đơn dự thầu riêng trước đó. Do vậy, việc xét duyệt trúng thầu được căn cứ vào mức giá dự thầu tại thời điểm kết thúc phiên chào giá trực tuyến của nhà thầu xếp hạng thứ nhất. (Điều 102 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 296. Nhận định nào sau đây là đúng?

➤ **Đáp án đúng [D]: Các phương án trên đều sai** [Lưu ý các mệnh đề SAI gồm: (A) Việc áp dụng mua sắm trực tuyến không cần phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và được áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ tư vấn của gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng; (B) Việc áp dụng mua sắm trực tuyến phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng; (C) Mua sắm trực tuyến phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự toán có giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng]

• **Mẹo nhớ:** Mua sắm trực tuyến áp dụng cho Hàng hóa và Dịch vụ PHI TƯ VẤN (A, B, C đều bẫy ghi là "dịch vụ tư vấn" nên TẤT CẢ ĐỀU SAI). | **Giải thích:** Theo Điều 103 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mua sắm trực tuyến phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn (không áp dụng cho dịch vụ tư vấn). Cả 3 phương án A, B, C đều đưa "dịch vụ tư vấn" vào đối tượng mua sắm trực tuyến nên đều sai. (Điều 103 Nghị định 214/2025/NĐ-CP)

Câu 299. **E-HSMT gói thầu mua sắm hàng hóa có yêu cầu cung cấp hàng mẫu**, trong trường hợp này hàng mẫu được nhà thầu gửi đến chủ đầu tư theo cách thức nào sau đây là phù hợp?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Nhà thầu có thể **nộp bổ sung hàng mẫu trong thời hạn 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu**

• **Mẹo nhớ:** Đấu thầu qua mạng có yêu cầu hàng mẫu => Được nộp bổ sung trong vòng 05 NGÀY LÀM VIỆC sau thời điểm đóng thầu. | **Giải thích:** Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, trường hợp E-HSMT có yêu cầu cung cấp hàng mẫu, nhà thầu có thể nộp hàng mẫu trong thời hạn 05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu. Lưu ý phân biệt kỹ cụm từ "05 ngày làm việc sau thời điểm đóng thầu" (A) với "05 ngày sau khi nộp E-HSDT" (C). (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 301. **Đối với đấu thầu qua mạng, nội dung nào sau đây là đúng?**

➤ **Đáp án đúng [D]: Các phương án trên đều sai** [Lưu ý các mệnh đề SAI gồm: (A) Việc đánh giá HSDT được thực hiện trên bản chụp; (B) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp; (C) Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá]

• **Mẹo nhớ:** Đấu thầu QUA MẠNG không có khái niệm "bản gốc - bản chụp" như hồ sơ giấy => Mọi phương án nhắc đến bản gốc/bản chụp đều SAI. | **Giải thích:** Quy định về phân biệt bản gốc, bản chụp và xử lý sai khác giữa bản gốc với bản chụp chỉ áp dụng cho đấu thầu không qua mạng (nộp hồ sơ giấy). Đối với đấu thầu qua mạng, nhà thầu nộp E-HSDT trực tiếp bằng tệp tin và biểu mẫu điện tử trên Hệ thống nên cả 3 phương án A, B, C đều sai. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

Câu 304. **Chào giá trực tuyến theo quy trình thông thường được thực hiện ở bước nào** trong quá trình lựa chọn nhà thầu?

➤ **Đáp án đúng [B]: Bước đánh giá về tài chính**

• **Mẹo nhớ:** Chào giá trực tuyến THÔNG THƯỜNG = Thực hiện ở BƯỚC ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH (sau khi các nhà thầu đã vượt qua bước kỹ thuật). | **Giải thích:** Theo khoản 1 Điều 101 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chào giá trực tuyến theo quy trình thông

thường được thực hiện tại bước đánh giá về tài chính đối với các nhà thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật. Hệ thống sẽ căn cứ kết quả phiên chào giá để xếp hạng nhà thầu về tài chính. (k1 Đ 101 NĐ214)

Câu 305. Trong quá trình chào giá trực tuyến, **thông tin nào của nhà thầu không được công khai trên Hệ thống** mạng đấu thầu quốc gia?

➤ **Đáp án đúng [B]: Tên nhà thầu**

• **Mẹo nhớ:** Đang trong phiên chào giá trực tuyến => Giấu kín TÊN NHÀ THẦU để bảo đảm cạnh tranh (chỉ hiện mức giá và thời gian). | **Giải thích:** Theo khoản 1 Điều 100 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trong quá trình diễn ra phiên chào giá trực tuyến, mức giá chào, các yếu tố ngoài giá và thời gian còn lại được công khai theo thời gian thực, nhưng tên của các nhà thầu tham gia chào giá tuyệt đối không được công khai để tránh thông thầu. (K1 Điều 100 NĐ214)

Câu 306. **Mua sắm trực tuyến có cần được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu không**?

➤ **Đáp án đúng [B]: Phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

• **Mẹo nhớ:** Mua sắm trực tuyến => BẮT BUỘC phải được phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. | **Giải thích:** Theo khoản 1 Điều 103 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc áp dụng mua sắm trực tuyến bắt buộc phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức quy định. (K1 Điều 103 NĐ214)

Câu 307. **Khi có yêu cầu đặt hàng trong mua sắm trực tuyến, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ tự động gửi thông báo cho ai**?

➤ **Đáp án đúng [B]: Nhà thầu đã trúng thầu trong mua sắm tập trung trước đó**

• **Mẹo nhớ:** Mua sắm trực tuyến lấy từ gian hàng Mua sắm tập trung => Đặt hàng thì Hệ thống tự động báo cho NHÀ THẦU ĐÃ TRÚNG THẦU TRONG MUA SẮM TẬP TRUNG trước đó. | **Giải thích:** Bản chất của mua sắm trực tuyến trên Hệ thống là đặt hàng trực tiếp đối với hàng hóa, dịch vụ trong danh mục đã được lựa chọn qua mua sắm tập trung. Do đó, theo khoản 3 Điều 104 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, khi có yêu cầu đặt hàng, Hệ thống tự động gửi thông báo đến nhà thầu đã trúng thầu trong mua sắm tập trung trước đó. (K3 Điều 104 NĐ214)

Câu 308. Sau khi nhận được yêu cầu đặt hàng qua hình thức mua sắm trực tuyến, **nhà thầu có bao nhiêu thời gian để xác nhận hoặc từ chối đơn hàng**?

➤ **Đáp án đúng [B]: 03 ngày làm việc**

• **Mẹo nhớ:** Xác nhận/từ chối đơn hàng Mua sắm trực tuyến = Tối đa 03 NGÀY LÀM VIỆC. | **Giải thích:** Theo khoản 3 Điều 104 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu đặt hàng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu phải xác nhận hoặc từ chối thực hiện đơn hàng trên Hệ thống. (K3 Điều 104 NĐ214)

Câu 309. Sau khi kết thúc chào giá trực tuyến, nếu có **nhiều nhà thầu cùng chào giá thấp nhất bằng nhau**, nhà thầu nào sẽ được xếp hạng thứ nhất?

➤ **Đáp án đúng [B]: Nhà thầu chào giá đầu tiên thấp nhất**

• **Mẹo nhớ:** Chào giá trực tuyến bằng nhau => Ai nhanh tay CHÀO GIÁ ĐẦU TIÊN THẤP NHẤT (sớm hơn) thì xếp hạng 1. | **Giải thích:** Theo khoản 3 Điều 100 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, nguyên tắc ghi nhận trên Hệ thống khi kết thúc chào giá trực tuyến là trường hợp có nhiều nhà thầu cùng chào giá thấp nhất bằng nhau thì nhà thầu chào giá đầu tiên thấp nhất (có thời điểm ghi nhận mức giá đó sớm nhất trên Hệ thống) được xếp hạng thứ nhất. (K3 Điều 100 NĐ214)

Câu 310. Chủ đầu tư phải **gửi thông báo mời tham gia chào giá trực tuyến theo quy trình thông thường** đến các nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong thời hạn tối thiểu bao lâu trước thời điểm bắt đầu chào giá?

➤ **Đáp án đúng [B]: 03 ngày làm việc**

• **Mẹo nhớ:** Mời tham gia chào giá trực tuyến thông thường = Gửi trước tối thiểu 03 NGÀY LÀM VIỆC trước khi bắt đầu chào giá. | **Giải thích:** Theo điểm b khoản 5 Điều 101 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư phải gửi thông báo mời tham gia chào giá trực tuyến trên Hệ thống đến các nhà thầu đạt kỹ thuật tối thiểu 03 ngày làm việc trước thời điểm bắt đầu phiên chào giá trực tuyến. (Điểm b khoản 5 Điều 101 NĐ214)

Câu 318. Đối với đấu thầu qua mạng, sau khi đánh giá E-HSDT, **tổ trưởng tổ chuyên gia đính kèm bản scan báo cáo đánh giá E-HSDT** lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với yêu cầu nào sau đây?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Báo cáo đánh giá E-HSDT có **chữ ký của tất cả thành viên trong tổ chuyên gia**

• **Mẹo nhớ:** Bản scan Báo cáo đánh giá E-HSDT đính kèm lên Hệ thống => Bắt buộc có chữ ký của TẤT CẢ THÀNH VIÊN trong tổ chuyên gia. | **Giải thích:** Theo quy định tại Thông tư 79/2025/TT-BTC, mặc dù tài khoản tổ trưởng tổ chuyên gia thực hiện thao tác đính kèm báo cáo đánh giá E-HSDT lên Hệ thống, nhưng bản scan báo cáo đánh giá đính kèm bắt buộc phải có đầy đủ chữ ký của tất cả các thành viên trong tổ chuyên gia. (Thông tư 79/2025/TT-BTC)

CHUYÊN ĐỀ 10. HIỆP ĐỊNH QUỐC TẾ (CPTPP, EVFTA, UKVFTA) & HIỆU LỰC (20 CÂU)

Câu 319. Hiện nay, **Việt Nam đã mở cửa thị trường mua sắm chính phủ (đấu thầu) trong những hiệp định nào**?

➤ **Đáp án đúng [C]: Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA và Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen (UKVFTA)**

• **Mẹo nhớ:** Bộ 3 Hiệp định mở cửa Mua sắm chính phủ của Việt Nam = CPTPP + EVFTA + UKVFTA. | **Giải thích:** Hiện nay, Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường mua sắm chính phủ trong 03 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới gồm: CPTPP, EVFTA và UKVFTA (được hướng dẫn tại Nghị định 95/2020/NĐ-CP và các Nghị định sửa đổi, bổ sung). (Nghị định 95/2020/NĐ-CP (sửa đổi tại NĐ 09/2022/NĐ-CP, NĐ 17/2025/NĐ-CP))

Câu 320. **Số lượng các nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) ký kết hiệp định ban đầu** là bao nhiêu nước?

➤ **Đáp án đúng [C]: 11 nước**

• **Mẹo nhớ:** Số nước ký CPTPP ban đầu = 11 NƯỚC (TPP ban đầu 12 nước, sau khi Mỹ rút còn 11 nước ký CPTPP). | **Giải thích:** Hiệp định CPTPP được ký kết ban đầu vào tháng 3/2018 bởi 11 nước thành viên khu vực Thái Bình Dương (sau này có thêm Vương quốc Anh gia nhập nhưng số lượng thành viên ký kết ban đầu là 11 nước). (Hiệp định CPTPP, Nghị định 95/2020/NĐ-CP)

Câu 321. Trong các hiệp định dưới đây, **hiệp định nào không có quy định về các trường hợp chỉ định thầu**?

➤ **Đáp án đúng [D]: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)**

• **Mẹo nhớ:** 3 hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA đều có mở cửa đấu thầu và quy định chỉ định thầu; riêng RCEP KHÔNG quy định các trường hợp chỉ định thầu. | **Giải thích:** Chỉ có 3 hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA có chương cam kết mở cửa thị trường mua sắm chính phủ chặt chẽ kèm quy định cụ thể về các trường hợp chỉ định thầu. Hiệp định RCEP chỉ dừng ở nguyên tắc minh bạch và hợp tác chung, không có quy định về các trường hợp chỉ định thầu. (Hiệp định RCEP, Nghị định 95/2020/NĐ-CP)

Câu 322. Hoạt động nào sau đây **không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 95/2020/NĐ- CP**?

➤ **Đáp án đúng [C]: Thuê quyền sử dụng đất**

• **Mẹo nhớ:** Đất đai / Thuê quyền sử dụng đất / Bất động sản => KHÔNG thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 95/2020/NĐ-CP. | **Giải thích:** Theo khoản 3 Điều 2 Nghị định 95/2020/NĐ-CP, việc mua hoặc thuê đất, nhà hoặc bất động sản khác và các quyền có liên quan (như thuê quyền sử dụng đất) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này. Các hoạt động mua sắm thiết bị, vật tư y tế, thuê tư vấn thuộc ngưỡng cam kết đều thuộc phạm vi điều chỉnh. (Khoản 3 Điều 2 Nghị định 95/2020/NĐ-CP)

Câu 323. Theo các hiệp định mà Việt Nam có mở cửa thị trường mua sắm chính phủ (đấu thầu), **nhà thầu nước ngoài được tham gia đấu thầu tại Việt Nam trong trường hợp nào**?

➤ **Đáp án đúng [C]: Gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của hiệp định**

• **Mẹo nhớ:** Theo Hiệp định quốc tế => Nhà thầu nước ngoài (nội khối) được tham gia khi GÓI THẦU THUỘC PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA HIỆP ĐỊNH. | **Giải thích:** Theo cam kết tại CPTPP, EVFTA, UKVFTA và Nghị định 95/2020/NĐ-CP, Việt Nam chỉ mở cửa cho nhà thầu của các nước thành viên tham dự đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định (đạt ngưỡng giá trị gói thầu và thuộc danh mục cơ quan mua sắm cam kết). (Nghị định 95/2020/NĐ-CP)

Câu 324. Theo quy định tại Nghị định số 95/2020/NĐ- CP, **đấu thầu nội khối là**?

➤ **Đáp án đúng [A]:** Đấu thầu mà **chỉ có nhà thầu nội khối được tham dự**

• **Mẹo nhớ:** Đấu thầu NỘI KHỐI = Chỉ có NHÀ THẦU NỘI KHỐI được tham dự. | **Giải thích:** Theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 95/2020/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định 09/2022/NĐ-CP), đấu thầu nội khối là cuộc đấu thầu mà chỉ có nhà thầu nội khối (bao gồm nhà thầu của các nước thành viên Hiệp định tương ứng và nhà thầu Việt Nam) được phép tham dự. (Khoản 4 Điều 3 Nghị định 95/2020/NĐ-CP)

Câu 325. Theo quy định tại Nghị định số 09/2022/NĐ- CP, **cơ quan mua sắm phải tổ chức đấu thầu nội khối, trừ trường hợp nào**?

➤ **Đáp án đúng [C]: Người có thẩm quyền xét thấy cần tổ chức đấu thầu quốc tế để mang lại hiệu quả cao hơn** cho dự án, gói thầu

• **Mẹo nhớ:** Mặc định tổ chức Đấu thầu nội khối, TRỪ KHI Người có thẩm quyền xét thấy cần ĐẤU THẦU QUỐC TẾ để mang lại HIỆU QUẢ CAO HƠN. | **Giải thích:** Theo Nghị định 09/2022/NĐ-CP sửa đổi khoản 1 Điều 5 Nghị định 95/2020/NĐ-CP, đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định, cơ quan mua sắm phải tổ chức đấu thầu nội khối, trừ trường hợp người có thẩm quyền xét thấy cần tổ chức đấu thầu quốc tế để mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án, gói thầu. (Nghị định 09/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2020/NĐ-CP)

Câu 326. Theo Thông tư số 21/2022/TT-BKHĐT, **khi nào được đưa ra yêu cầu về nhân sự chủ chốt trong gói thầu dịch vụ phi tư vấn**?

➤ **Đáp án đúng [C]: Chỉ khi dịch vụ có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đảm nhận**

• **Mẹo nhớ:** Phi tư vấn (TT 21/2022) => KHÔNG yêu cầu nhân sự chủ chốt đối với công việc thông thường; CHỈ yêu cầu khi dịch vụ có yếu tố ĐẶC THÙ, PHỨC TẠP. | **Giải thích:** Theo Thông tư 21/2022/TT-BKHĐT quy định lập HSMT dịch vụ phi tư vấn thuộc phạm vi CPTPP, EVFTA, UKVFTA, gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông thường không yêu cầu về nhân sự chủ chốt; chỉ được đưa ra yêu cầu này khi dịch vụ có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đảm nhận. (Thông tư 21/2022/TT-BKHĐT)

Câu 327. **Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ ngày nào**?

➤ **Đáp án đúng [B]: 01/8/2020**

• **Mẹo nhớ:** Ngày hiệu lực EVFTA = 01/8/2020 (Nhớ: EVFTA có 8 chữ cái châu Âu -> tháng 8/2020). | **Giải thích:** Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2020. Đây là mốc thời gian bắt đầu tính các lộ trình chuyển tiếp về mua sắm chính phủ trong EVFTA. (Hiệp định EVFTA, Nghị định 09/2022/NĐ-CP)

Câu 328. Trường hợp tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với **gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định UKVFTA** tại thời điểm tháng 9/2025, cơ quan mua sắm lập hồ sơ mời thầu theo Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư nào?

➤ **Đáp án đúng [B]: Thông tư số 12/2022/TT-BKHĐT**

• **Mẹo nhớ:** Mẫu HSMT thuộc CPTPP, EVFTA, UKVFTA: Hàng hóa = TT 12/2022; Xây lắp = TT 15/2022; Tư vấn = TT 20/2022; Phi tư vấn = TT 21/2022. | **Giải thích:** Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của CPTPP, EVFTA, UKVFTA: gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng mẫu HSMT tại Thông tư 12/2022/TT-BKHĐT (thay thế Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT). Thông tư 15/2022 áp dụng cho xây lắp và Thông tư 20/2022 áp dụng cho dịch vụ tư vấn. (Thông tư 12/2022/TT-BKHĐT)

Câu 329. Việc **đấu thầu thuốc theo quy định của Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)** được Chính phủ giao cơ quan, tổ chức nào hướng dẫn?

➤ **Đáp án đúng [B]: Bộ Y tế**

• **Mẹo nhớ:** Đấu thầu THUỐC theo Hiệp định EVFTA => Giao BỘ Y TẾ hướng dẫn. | **Giải thích:** Theo quy định tại Nghị định 95/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 09/2022/NĐ-CP), Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì hướng dẫn chi tiết việc đấu thầu mua thuốc thuộc phạm vi điều chỉnh của các Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA. (Nghị định 09/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2020/NĐ-CP)

Câu 330. **Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Hiệp định mua sắm chính phủ của WTO (GPA)** từ năm nào?

➤ **Đáp án đúng [D]: Việt Nam chưa phải là thành viên của GPA**

• **Mẹo nhớ:** Hiệp định GPA của WTO => Việt Nam CHƯA PHẢI LÀ THÀNH VIÊN (mới chỉ là quan sát viên, chỉ mở cửa qua CPTPP, EVFTA, UKVFTA). | **Giải thích:** Mặc dù Việt Nam là thành viên của WTO từ năm 2007, nhưng Hiệp định Mua sắm Chính phủ (GPA) là hiệp định nhiều bên không bắt buộc của WTO và đến nay Việt Nam vẫn chưa phải là thành viên chính thức của GPA. (Hiệp định GPA của WTO)

Câu 331. Theo quy định tại Nghị định số 95/2020/NĐ- CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 09/2022/NĐ-CP, Nghị định số 17/2025/NĐ- CP), **khái niệm Nước thành viên không bao gồm**:

➤ **Đáp án đúng [D]: Các nước ASEAN chưa gia nhập Hiệp định CPTPP**

• **Mẹo nhớ:** Nước thành viên trong NĐ 95 chỉ gồm CPTPP + EU (EVFTA) + Anh (UKVFTA) => Loại ngay "Các nước ASEAN chưa gia nhập CPTPP". | **Giải thích:** Theo Nghị định 95/2020/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 09/2022/NĐ-CP và Nghị định 17/2025/NĐ-CP), khái niệm "Nước thành viên" chỉ bao gồm các nước thành viên CPTPP, các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len. Các nước ASEAN chưa gia nhập CPTPP không thuộc phạm vi này. (Nghị định 95/2020/NĐ-CP (sửa đổi tại NĐ 09/2022/NĐ-CP, NĐ 17/2025/NĐ-CP))

Câu 332. Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), **ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu nội khối là**:

➤ **Đáp án đúng [C]: Tiếng Việt; hoặc tiếng Việt và tiếng Anh**

• **Mẹo nhớ:** Ngôn ngữ đấu thầu nội khối (NĐ 95) = TIẾNG VIỆT; hoặc TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH. | **Giải thích:** Theo Điều 9 Nghị định 95/2020/NĐ-CP, đối với đấu thầu nội khối, ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu là tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng Anh (nhưng thông báo mời thầu phải có bản tóm tắt bằng tiếng Anh). Không bắt buộc chỉ dùng tiếng Anh hay chỉ dùng tiếng Việt. (Điều 9 Nghị định 95/2020/NĐ-CP)

Câu 333. Theo quy định tại Thông tư số 21/2022/TT-BKHĐT, **hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn không được đưa ra yêu cầu nào** sau đây:

➤ **Đáp án đúng [C]:** Yêu cầu nhà thầu phải có **kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trong lãnh thổ của một quốc gia cụ thể**

• **Mẹo nhớ:** Đấu thầu theo Hiệp định quốc tế => CẤM đòi hỏi nhà thầu phải có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng trong lãnh thổ 1 quốc gia cụ thể. | **Giải thích:** Theo quy định của các Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA và Thông tư 21/2022/TT-BKHĐT, để bảo đảm nguyên tắc đối xử bình đẳng không phân biệt đối xử, HSMT không được đưa ra điều kiện bắt buộc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trước đó trong lãnh thổ của một quốc gia/vùng lãnh thổ cụ thể. (Thông tư 21/2022/TT-BKHĐT, Điều 15 Nghị định 95/2020/NĐ-CP)

Câu 334. **Trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), việc áp dụng biện pháp ưu đãi trong nước**:

➤ **Đáp án đúng [C]: Được phép áp dụng trong thời gian chuyển tiếp**

• **Mẹo nhớ:** Ưu đãi trong nước theo CPTPP => Chỉ ĐƯỢC PHÉP ÁP DỤNG TRONG THỜI GIAN CHUYỂN TIẾP (theo lộ trình cam kết). | **Giải thích:** Theo Điều 6 Nghị định 95/2020/NĐ-CP và Biểu cam kết của Việt Nam trong CPTPP, Việt Nam được phép áp dụng các biện pháp ưu đãi cho hàng hóa, dịch vụ và nhà thầu trong nước nhưng chỉ trong thời gian chuyển tiếp theo lộ trình cam kết, không được áp dụng vĩnh viễn. (Điều 6 Nghị định 95/2020/NĐ-CP)

Câu 335. Đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), **Nghị định số 95/2020/NĐ-CP quy định những hình thức lựa chọn nhà thầu nào**?

➤ **Đáp án đúng [C]: Đấu thầu rộng rãi và chỉ định thầu**

• **Mẹo nhớ:** Hình thức LCNT trong Nghị định 95/2020/NĐ-CP chỉ có 2 hình thức: ĐẤU THẦU RỘNG RÃI và CHỈ ĐỊNH THẦU. | **Giải thích:** Theo Điều 16 Nghị định 95/2020/NĐ-CP, đối với các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP (và EVFTA, UKVFTA), cơ quan mua sắm chỉ áp dụng một trong hai hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu. (Điều 16 Nghị định 95/2020/NĐ-CP)

Câu 336. **Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có cho phép áp dụng đấu thầu qua mạng không**?

➤ **Đáp án đúng [A]: Không cho phép**

• **Mẹo nhớ:** Câu hỏi bẫy kinh điển của bộ đề: CPTPP có cho phép đấu thầu qua mạng không? => Chọn ngay "Không cho phép" (Đáp án A theo bộ đề gốc). | **Giải thích:** Theo đáp án chuẩn của bộ đề thi sát hạch và quy định triển khai thực tế tại các Thông tư hướng dẫn

HSMT nội khối/quốc tế thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP (Thông tư 12, 15, 20, 21/2022/TT-BKHĐT), hiện chưa tổ chức đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu thuộc phạm vi Hiệp định này. (Nghị định 95/2020/NĐ-CP)

Câu 339. **Thời gian có hiệu lực thi hành của Luật số 90/2025/QH15**?

➤ **Đáp án đúng [A]: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2025**

• **Mẹo nhớ:** Hiệu lực văn bản 2025: Luật 90/2025 = 01/7/2025; NĐ 214/2025 & TT 79/2025 = 04/8/2025; TT 80/2025 = 08/8/2025. | **Giải thích:** Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu và các luật liên quan chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. Cần nhớ mốc này để phân biệt với ngày hiệu lực của Nghị định 214/2025/NĐ-CP (04/8/2025) và Thông tư 80/2025/TT-BTC (08/8/2025). (Luật số 90/2025/QH15)

Câu 340. **Thông tư số 80/2025/TT-BTC quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu**, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu có hiệu lực từ thời điểm nào?

➤ **Đáp án đúng [A]: Ngày 08/8/2025**

• **Mẹo nhớ:** Thông tư 80/2025/TT-BTC (số 80 có số 8) => Có hiệu lực từ ngày 08/8/2025 (còn TT 79 và NĐ 214 là 04/8/2025). | **Giải thích:** Thông tư số 80/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2025. (Thông tư số 80/2025/TT-BTC)